GRUPO II – CLASSE V – PLENÁRIO
TC 018.916/2020-1
Natureza: Acompanhamento
Órgãos/Entidades: Comando da Aeronáutica; Comando da Marinha; Comando do Exército; Ministério da Defesa
Representação legal: não há

SUMÁRIO: ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA DEFESA E COMANDOS MILITARES. ATUAÇÃO DOS ORGÃOS MILITARES EM DIVERSAS FRENTES, INCLUINDO APOIO LOGÍSTICO AOS ENTES FEDERADOS. AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS DECORRENTES DE CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA. AVALIAÇÃO DOS CONTROLES E RISCOS INERENTES ÀS AQUISIÇÕES. LIMITAÇÕES AOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO *IN LOCO* EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO PANDÊMICO, A FIM DE CONFIRMAR OS APONTAMENTOS. CIÊNCIA DA DELIBERAÇÃO AOS REFERIDOS ÓRGÃOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À SECRETARIA PARA AS ATIVIDADES DE CONTINUIDADE DO ACOMPANHAMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Relatório de Acompanhamento da execução das atividades de enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Ministério da Defesa e dos Comandos Militares.

2. O relatório inicialmente produzido foi acostado ao processo à peça 266. Nele consignou-se proposição no sentido de *"DISPENSAR, com fundamento no inciso II do § 2º do artigo 14 da Resolução TCU 315/2020, o envio das propostas de encaminhamento deste relatório para comentários do gestor;"*, de maneira que a unidade instrutiva encaminhou, desde logo, suas proposições a título de determinações, recomendações e ciência.

3. Todavia, entendendo indispensáveis os comentários dos gestores, nos termos do art. 14, *caput*, e art. 15 da Resolução TCU 315/2020, dada a sensibilidade dos assuntos abordados no relatório, restituí os autos à SecexDefesa com vistas a que colhesse a manifestação dos gestores, em Despacho que proferi à peça 271.

4. Após sucessivos pedidos de prorrogação de prazo vieram aos autos os comentários dos gestores, cujas análises foram incorporadas ao final do novo relatório acostado à peça 324 (no item de Apêndice) produzido com o aval da direção da SecexDefesa, reproduzido a seguir:

"**INTRODUÇÃO**

Identificação simplificada do objeto da auditoria

1. O objeto do acompanhamento é a Operação Covid do Ministério da Defesa, nome dado ao conjunto de ações planejadas para realização das medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19 a serem conduzidas pelas Forças Armadas.

Antecedentes

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

2. O Tribunal de Contas da União aprovou em 25 de março Plano Especial de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid-19 (PEAAC) e suas consequências, que inclui acompanhamentos em unidades jurisdicionadas que desenvolvam ações, de forma a possibilitar uma maior interação e interlocução entre o TCU e os diversos agentes públicos.

Objetivos e escopo do acompanhamento

3. Acompanhar a execução das ações relacionadas ao enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), no âmbito do Ministério da Defesa e dos Comandos Militares, buscando identificar riscos e contribuir para a melhoria do ambiente de controle, com foco nas ações logísticas promovidas pelo Ministério da Defesa e pelos Comandos Militares em apoio a todas as esferas de governo.

4. O escopo do acompanhamento compreenderá a avaliação do planejamento realizado e do desempenho verificado, a regularidade das aquisições resultantes da aplicação dos recursos da ação 21C0 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus – no que se refere à conformidade com a finalidade estabelecida, além das iniciativas, do MD e dos Comandos Militares, de apoio logístico no enfrentamento à pandemia, como suporte à atuação dos entes federados.

Metodologia para coleta, tratamento e análise dos dados do acompanhamento

5. Para a coleta dos dados utilizados no presente trabalho foram realizadas diligências aos órgãos fiscalizados com a finalidade de obtenção de documentação comprobatória das medidas adotadas pelos gestores para realização das missões que lhe foram atribuídas. Adicionalmente, foram utilizados sistemas de registro e controle da despesa pública para possibilitar o conhecimento de objetos de gastos realizados com vistas a viabilizar a análise de sua adequação e aderência com as normas estabelecidas, com os objetivos instituídos e com as ações de enfrentamento realizadas.

Declaração de conformidade com as NAT e com o manual de auditoria operacional do TCU

6. A auditoria foi conduzida de acordo com as Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NAT) e com o Manual de Auditoria Operacional do Tribunal, que está alinhado às Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), emitidas pela Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai). Nenhuma restrição significativa foi imposta aos exames.

Organização do relatório

7. Após o próximo tópico, que é o resumo, consta o exame das informações e documentos encaminhados pelos jurisdicionados em resposta às diligências realizadas em decorrência do primeiro e do segundo relatório de acompanhamento com as respectivas conclusões e propostas de encaminhamento. Ao final do relatório, como apêndice, consta análise dos comentários dos gestores sobre a versão preliminar deste relatório, acostada à peça 266.

8. Registre-se que as manifestações procedentes dos gestores foram consideradas nos tópicos correspondentes do relatório, tendo-se promovidas as alterações pertinentes para possibilitar a supressão de inconsistências e a inclusão de oportunidades de melhorias apontadas pelos destinatários do relatório preliminar.

9. Quanto aos argumentos considerados insuficientes para alterar análises contidas no relatório preliminar, eles foram analisados no apêndice ao final deste relatório - comentários dos gestores, onde constam as razões da equipe de fiscalização pela manutenção das análises, conclusões e propostas de encaminhamentos originais.

VISÃO GERAL

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

10. Com a publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública no Brasil, o Governo Federal acionou o Ministério da Defesa para atuar na coordenação e no planejamento do emprego das Forças Armadas no combate à Covid-19 (Disponível em <https://operacaocovid19.defesa.gov.br/a-operacao/a-operacao-covid-19> Acesso em 30/6/2020).

11. Para desempenho das ações a seu cargo, o MD ativou o Centro de Operações Conjuntas, em Brasília, e os dez Comandos Conjuntos mais o Comando Aeroespacial.

12. Às três Forças coube ficar em condições de disponibilizar recursos operacionais e logísticos quando necessários. Estabeleceu-se que os militares seriam empregados no apoio às ações federais de controle de passageiros e tripulantes nos aeroportos, portos e terminais marítimos, bem como no controle de acesso das fronteiras. As unidades militares especializadas em Defesa Biológica, Nuclear, Química e Radiológica seriam empregadas na descontaminação de pessoas, ambientes e materiais.

13. Por sua vez, a Portaria MD 1.232/2020 estabeleceu a diretriz da autoridade setorial para a missão, competências e atribuições dos órgãos de nível estratégico envolvidos na 'Operação Covid'. Já a Orientação Operação Covid-19, originada do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), estabeleceu o funcionamento dos órgãos de nível mais estratégico quanto ao levantamento, solicitação, descentralização, acompanhamento, fiscalização e controle dos recursos financeiros, materiais e serviços destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus.

14. Dessa forma, por meio da Diretriz Ministerial nº 6/2020 (Anexo à Portaria MD 1.232/2020), o Ministro de Estado de Defesa determinou aos Comandos Militares, aos Comandos Conjuntos Ativados, ao Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e ao Secretário-Geral do Ministério da Defesa, as seguintes atribuições:

Comandante da Marinha do Brasil que: 1.1. Permaneça em condições de disponibilizar recursos operacionais e logísticos aos Comandos Conjuntos ativados, necessários ao planejamento das ações, indicando os representantes dessa Força para compor seus Estados-Maiores; 1.2. Planeje o apoio às ações dos órgãos federais no controle de passageiros e tripulantes nos portos e terminais marítimos; 1.3. Observe as medidas de proteção previstas na Portaria Normativa Nº 030/GM-MD, de 17 de março de 2020, em relação às atividades dessa Força e da respectiva Família Militar; e 1.4. Informe ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas as necessidades de recursos financeiros necessários ao planejamento.

Comandante do Exército Brasileiro que: 2.1. Permaneça em condições de disponibilizar recursos operacionais e logísticos aos Comandos Conjuntos ativados, necessários ao planejamento das ações, indicando os representantes dessa Força para compor seus Estados-Maiores; 2.2. Observe as medidas de proteção previstas na Portaria Normativa Nº 030/GM-MD, de 17 de março de 2020, em relação às atividades dessa Força e da respectiva Família Militar; e 2.3. Informe ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas as necessidades de recursos financeiros necessários para planejamento das ações.

Comandante da Aeronáutica que: 3.1. Permaneça em condições de disponibilizar recursos operacionais, logísticos e apoio de transporte aéreo aos Comandos Conjuntos ativados, necessários ao planejamento das ações, indicando os representantes dessa Força para compor seus Estados-Maiores; 3.2. Planeje o apoio às ações dos órgãos federais no controle de passageiros e tripulantes nos principais aeroportos; 3.3. Observe as medidas de proteção previstas na Portaria Normativa Nº 030/GM-MD, de 17 de março de 2020, em relação às atividades dessa Força e da respectiva Família Militar; e 3.4. Informe ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas as necessidades de recursos financeiros necessários ao planejamento das ações.

Comandos Conjuntos Ativados, que iniciem seus planejamentos de acordo com as seguintes possibilidades, entre outras: a) Apoie os Órgãos de Segurança Pública no controle de acesso às fronteiras; b) Empregue os meios de Defesa Biológica, Nuclear, Química e Radiológica (DBNQR), para descontaminação de material, em coordenação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas; c) Empregue pessoal militar e

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

servidores civis em campanhas de conscientização; d) Apoie com meios de transporte, fornecimento de alimentação e alojamento para as equipes envolvidas; e) Estabeleça ligações com os órgãos estaduais responsáveis pelas ações sanitárias; f) Apoie à triagem de pessoas com suspeitas de infecção para posterior encaminhamento aos hospitais; e g) Apresente os custos estimados para as ações planejadas.

Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas que: 5.1. Ative os Comandos Conjuntos, a serem compostos pelas Forças Singulares, a fim de planejarem as atividades das Forças Armadas; 5.2. Acompanhe o planejamento das ações; 5.3. Encaminhe aos Comandantes das Forças Singulares as Instruções de Emprego correspondentes; e 5.4. Coordene com a Secretaria-Geral do Ministério da Defesa as suas ações e encaminhe as necessidades de recursos financeiros estimados àquele setor.

Secretário-Geral do Ministério da Defesa que: 6.1. Mantenha estreita ligação com o Ministério da Saúde, a fim de contribuir com as informações para o planejamento; 6.2. Disponibilize, em coordenação com os Comandos das Forças Singulares, os laboratórios farmacêuticos militares para apoiar as ações dos órgãos de saúde, quando demandados, sem prejuízo para o Sistema Militar de Saúde; 6.3. Coordene suas ações com o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas; e 6.4. Submeta ao Ministro da Defesa as providências julgadas pertinentes para o atendimento às solicitações de recursos financeiros estimados.

15. Em cumprimento às referidas atribuições, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) elaborou planejamento estratégico das ações a serem desenvolvidas por cada unidade (peça 22, p. 2-9).

I. DAS DILIGÊNCIAS DECORRENTES DO PRIMEIRO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

I.1 Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA)

Do Ofício de Requisição 01-110/2020-TCU/SecexDefesa (peça 33).

a) informe, com documentos comprobatórios e em relação aos recursos destinados ao enfretamento à Covid-19, se há sistemática de avaliação e aprovação dos recursos financeiros solicitados pelas Forças Singulares e pelos Comandos Conjuntos ativados, com a realização de exame crítico das solicitações efetuadas e de eventuais ajustes, face à eventual inexistência de informações mais detalhadas a respeito da conexão entre o objeto do gasto que se pretende realizar e as medidas de emergência de enfrentamento ao Covid-19 requeridas do Ministério da Defesa;

b) encaminhe cópia dos planos de aquisição ou documentos equivalentes, atualizados, apresentados pelas Forças Singulares e pelos Comandos Conjuntos para fundamentar a descentralização dos recursos financeiros solicitados para as ações de enfrentamento à pandemia, acompanhados da demonstração da correlação entre os bens e serviços requeridos e as ações de emergência às quais se vinculam;

Da resposta prestada pelo jurisdicionado (peças 58-80, 94-156 e 177-194)

16. Mediante o Ofício 19839/ASTEC CISET/CISET-MD, de 27/7/2020 (peça 187), a Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa, em reposta a essa requisição, encaminhou o Despacho 111/APOG/CEMCFA/EMCFA-MD, de 24/07/2020, acompanhado do Relatório 2/SC-3.2/SC-3/CHOC/EMCFA, com os Anexos A, B, C, D, E F; e o Relatório 3/SUBCLM/CHELOG/EMCFA, com os Anexos A, B, C e D.

Operação Regresso e Ações de enfrentamento à Pandemia do Covid-19

17. No Relatório 2 (peça 59), do EMCFA, constam informações da 'Operação Regresso', que se referiu ao apoio à retirada dos nacionais e familiares devidamente autorizados, da cidade de Wuhan, na China, que manifestaram vontade de regressar ao Brasil diante do isolamento da população daquela cidade, estabelecido pelo governo daquele País, em razão de ameaça à saúde pública causada pelo novo coronavírus.

18. Em relação à sistemática de avaliação e aprovação dos recursos solicitados para essa operação específica, informou-se que, diante da tempestividade da demanda de evacuação de nacionais em território estrangeiro em condições especiais, o que exigiu ações emergenciais de curto prazo, não foi possível essa avaliação dos recursos financeiros solicitados pelo Hospital das Forças Armadas (HFA) e pelas Forças Armadas. Mas foram realizadas reuniões e tratativas entre os

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

órgãos envolvidos, quando foram estabelecidos conjuntamente os itens e serviços que seriam necessários para atender a missão (peça 59, p. 1).

19. No tocante aos planos de aquisição ou documentos equivalentes para fundamentar a descentralização dos recursos financeiros solicitados para essa operação, e a demonstração da correlação entre os bens e serviços requeridos e as ações de emergência, informou o EMCFA que esses documentos constavam dos Anexos C, D, E e F. Acrescentou-se que essas informações necessitavam ser colhidas junto às Forças Singulares e ao HFA, tendo em vista serem os órgãos executores do recurso em tela. Mas, diante do prazo exíguo para a resposta, não houve tempo hábil para realizar essa consulta.

20. Na peça 60, consta o Anexo B, que faz referência à Nota Técnica 4/SC-3.2/SC-3/CHOC/EMCFA/MD/2020. Esse documento tratou da análise da pertinência de abertura de crédito extraordinário para o custeio de despesas das Forças Armadas no âmbito da 'Operação Regresso' de apoio à retirada dos nacionais e familiares devidamente autorizados, da cidade de Wuhan, na China, no valor estimado de R$ 11.287.803,38.

21. Na peça 63, o EMCFA informou que encaminhou o Despacho 24/ASSESP CEMCFA/CEMCFA/EMCFA-MD, contendo o Relatório 3, da Chefia de Logística e Mobilização com os anexos A, B, C e D; e o Relatório 2 da Chefia de Operações Conjuntas e seus anexos A, B, C, D, E e F.

22. À peça 64 consta o documento intitulado 'Orientação 4', de 24/3/2020, do EMCFA, que trata de orientações relativas à gestão orçamentária dos recursos destinados ao apoio às ações de mitigação dos impactos do novo coronavírus 'Operação Covid-19'. A finalidade do documento é atualizar o conjunto de orientações específicas quanto à descentralização, acompanhamento, fiscalização e controle dos recursos financeiros, materiais e serviços destinados ao enfrentamento da emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do Covid-19, permitindo a transparência dos atos de gestão e a fiscalização das despesas quanto ao emprego dos meios necessários nas atividades operacionais e para o apoio logístico às Forças singulares e aos órgãos públicos.

23. Além desse conjunto de orientações, esse documento traz como anexos os seguintes modelos a serem preenchidos em decorrência das aquisições: dados da conformidade dos registros de gestão (Anexo A), acompanhamentos das aplicações dos recursos (Anexos B, C e D), finalidades das aquisições (Anexo E), qualificação dos agentes da Administração (Anexo F), necessidade recursos (Anexo G); além de guia de análise de riscos nas contratações emergenciais – Covid-19. O objetivo dessas informações é coletar elementos para a identificação dos principais riscos envolvidos nessas aquisições e, assim, subsidiar tempestivamente o Ministério da Defesa ou outras instâncias tomadoras de decisão acerca das possíveis medidas voltadas a mitigar, evitar ou transferir tais riscos (peça 64, p. 23).

24. Em relação, propriamente, às ações de enfrentamento ao Covid-19, consta no Relatório 3 (peça 67), de 23/7/2020, que a Chefia de Logística e Mobilização, em relação ao ponto da requisição para informar se havia sistemática de avaliação e aprovação dos recursos financeiros solicitados; disse que essa avaliação ocorria pela apreciação das planilhas de necessidades de recursos remetidas pelas três Forças Singulares ao EMCFA. Essas planilhas eram confeccionadas conforme o Anexo 'G' da Orientação nº 4, onde estavam indicados o objetivo estratégico, a estratégia e a meta a ser atingida pela aplicação do recurso financeiro solicitado, assim como o detalhamento e a memória de cálculo do pedido.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

25. Informou ainda a Chefia de Logística que, após análise do Centro de Coordenação de Logística e Mobilização (CCLM) da Operação Covid-19, a solicitação de recursos passava por exame crítico, sofrendo os ajustes necessários, sendo, por fim, descentralizados por destaque de recursos aos Estados-Maiores das Forças Singulares.

26. Quanto aos planos de aquisição ou documentos equivalentes para fundamentar a descentralização dos recursos financeiros solicitados para as ações de enfrentamento à pandemia, acompanhados da demonstração da correlação entre os bens e serviços requeridos e as ações de emergência, a Chefia de Logística informou que os planejamentos de aquisições das Forças Singulares e dos Comandos Conjuntos estavam consubstanciados em planilhas de solicitação de recursos, confeccionadas conforme modelo do Anexo 'G' da Orientação nº 4. Acrescentou-se que seguia em anexo os documentos recebidos, cujas memórias de cálculo serviram de base para os créditos extraordinários abertos em favor do MD para o combate à pandemia do Covid-19, conforme Medida Provisória nº 929, de 25 de março de 2020 e Medida Provisória nº 985, de 25 de junho de 2020.

27. Outros documentos juntados aos autos em resposta ao Ofício de Requisição 01-110/2020-TCU/SecexDefesa são os constantes às peças 94-156 dos autos. Nessas peças, constam outras solicitações de recursos dos comandos militares, na maioria das vezes, sem as respectivas planilhas de custos, sem assinatura; bem como outros documentos já examinados às peças 58-80 dos autos. Ainda em resposta a esse ofício, foram juntados aos autos as peças 177-194. A maioria dessas últimas peças são iguais às já mencionadas anteriormente.

Análise técnica

28. No caso da Operação Regresso, diante da imprevisibilidade e urgência dos procedimentos para o deslocamento dos brasileiros da China para o Brasil, vê-se que as medidas adotadas foram razoáveis, tendo em vista o que se esperava das autoridades locais. Como argumentado pelo jurisdicionado, não seria possível, diante da tempestividade das medidas a serem adotadas, proceder a uma avaliação e aprovação clássica nem realizar exame crítico das solicitações de recursos a serem utilizados.

29. Quanto aos planos de aquisição ou documentos equivalentes, que foram usados para fundamentar a descentralização dos recursos financeiros solicitados para a 'Operação regresso', tem-se o Ofício 3284/SG-MD (peça 180), que contém justificativas para a abertura de crédito extraordinário; e os Anexos C, D, E e F, que informam sobre planilhas de custos de recursos solicitados pelas Forças Singulares e pelo Hospital das Forças Armadas.

30. Ademais, houve nota técnica que realizou exame da pertinência de abertura de crédito extraordinário para o custeio de despesas das Forças Armadas no âmbito da 'Operação Regresso'. Essa nota concluiu que estavam presentes os requisitos da imprevisibilidade, da urgência, da relevância do tema e da inexistência de recursos previstos na Lei Orçamentária de 2020, o que autorizaria a abertura do referido crédito extraordinário.

31. Embora não tenha havido por parte do EMCFA a demonstração da correlação dos bens e serviços adquiridos com os objetivos estabelecidos para a realização da Operação Regresso, tem-se que essa lacuna informacional pode ser mitigada ante as informações constantes da referida Nota Técnica 4 e do Ofício 3284/SG-MD, de 5/2/2020, da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa, que buscam justificar a pertinência da Operação Regresso e a necessidade de abertura de crédito extraordinário para a sua realização. Além do mais, ao se consultar os objetos dos gastos realizados,

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

constata-se não haver incompatibilidade entre eles e as ações adotadas no âmbito da referida operação, sendo possível verificar de plano sua utilidade e necessidade.

32. Quanto às ações de enfrentamento à Pandemia do Coronavírsus, o EMCFA informou que realizava análise sistemática de avaliação e aprovação dos recursos financeiros solicitados pela apreciação das planilhas de necessidades de recursos, e ainda que esses recursos passavam por exame crítico, sofrendo ajustes. Todavia, embora tenham sido solicitados o encaminhamento de documentos comprobatórios, o jurisdicionado não informou como isso se deu nem demonstrou em que situações isso teria ocorrido.

33. A partir dos exames das planilhas de necessidades de recursos juntados aos autos, a exemplo das peças 74-80, 96-100, 104-149, não se observaram sinais de que alguma planilha tenha passado por exame crítico das solicitações nem há planilhas alteradas por conta de ajustes. Também, não consta dos autos nenhum ofício do EMCFA ou documento análogo informando às Forças Singulares sobre eventuais ajustes realizados nas planilhas de custos encaminhadas.

34. Além do mais, conforma já explorado na instrução anterior (peça 209), muitas das planilhas foram elaboradas de maneira avulsa, com registros incompletos, sem assinatura e sem qualquer marcação que as vincule a um documento formal, a exemplo das contidas às peças 73, 120 e 139. Também se observou o encaminhamento de cópia de diversos ofícios de pedidos de recursos dos Comandos Militares ao EMCFA desacompanhados da planilha de custos. Como exemplo, vide os ofícios às peças 75, 96, 97, 99, 104, 112 a 114, 116 a 119, 121, 123 125, 128, 129, 130, 131, 133, 149 e 152.

35. Tais documentos constituem evidência de que controles foram planejados e formalmente estabelecidos para minimizar riscos de desvios de finalidade na aplicação dos recursos, porém não foram aplicados adequadamente. A documentação encaminhada pelo EMCFA impossibilita comprovação de que tenha havido de fato análise crítica e eventuais ajustes nos pedidos de descentralização de recursos.

36. Ademais, no modelo utilizado para o preenchimento das planilhas com as necessidades de recursos (Anexo G), não consta nenhum campo para que os solicitantes de recursos possam descrever a correlação entre os bens e serviços requeridos e as ações de emergência que os vinculam, dificultando dessa maneira o exame crítico das solicitações e eventuais ajustes. Essa situação, então, tem o potencial risco de permitir aquisições com desvio de finalidade e ainda em quantidades superiores ao necessário.

37. Cabe destacar que, no segundo relatório de acompanhamento (peças 209 e 210), foi explorado o tema do desvio de finalidade, momento em que a Unidade Técnica, a partir de amostra elaborada, constatou indícios de irregularidade nas aquisições de bens e serviços, e aprovou a realização de diligência junto aos órgãos fiscalizados para obtenção de esclarecimentos a respeito de algumas aquisições com recursos da Ação 21C0 que apresentavam indícios de desvio de finalidade. Ou seja, os referidos órgãos foram demandados a explicar casos em que se verificou a possibilidade de não haver correlação entre os bens e serviços adquiridos com as ações de enfrentamento ao Covid-19.

38. E como será demonstrado neste relatório, desvios de finalidade foram confirmados, o que requer aprimoramento dos controles instituídos para evitá-los.

39. Tais aprimoramentos, todavia, não precisarão constar da proposta de encaminhamento deste relatório, pois o EMCFA, em face das propostas contidas no relatório preliminar, já adotou as medidas nele sugeridas, com vistas a mitigar riscos de desvio de finalidade.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

I.2 Secretaria-Geral do Ministério da Defesa

Do Ofício de Diligência 0049/2020-TCU/SecexDefesa, de 3/6/2020 (peça 20), reiterado pelo Ofício 36054/2020-TCU/Seprog, de 3/7/2020 (peça 40)

a) missões conferidas ao Ministério da Defesa e objetivos correlacionados, com os respectivos normativos instituidores;

b) documentos produzidos para regular o planejamento, a execução e o controle das ações de enfrentamento mapeadas pelo MD para cumprir as missões que lhe foram atribuídas por órgãos externos e para cumprir as missões definidas internamente;

c) descrição resumida das ações planejadas, executadas e as em curso, com informações sobre: os objetivos a serem alcançados, objeto, entregas, prazos e valores orçamentários envolvidos, e eventuais metas e indicadores estabelecidos;

d) se há previsão de utilização de recursos de outras fontes além da ação orçamentária específica 21C0, informando, em caso positivo, quais as ações e os montantes já empregados e os previstos de serem utilizados;

e) valores já descentralizados e a descentralizar referentes à ação orçamentária 21C0, acompanhados da nota de crédito SIAFI e do número do Termo de Execução Descentralizada a que se referem; e

f) principais controles estabelecidos sobre os gastos, tanto os administrativos, a cargo dos gestores, quanto os controles a cargo da Ciset Defesa, em reforço às três linhas de defesa a que se refere a Instrução Normativa MP/CGU nº 01/2016.

Do Ofício de Requisição 02-110/2020-TCU/SecexDefesa (peça 34).

a) encaminhe cópia de eventuais Termos de Execução Descentralizada celebrados com outros órgãos/entidades públicos para a aplicação de recursos relacionados à execução da ação orçamentária 21C0, juntamente com os respectivos planos de trabalhos;

b) envie cópia dos documentos apresentados ao Governo Federal que subsidiaram a quantificação dos valores dos créditos extraordinários repassados por meio das Medidas Provisórias (MP) nº 921, de 7/2/2020, MP 927, 25/3/2020 e MP 985, de 25/6/2020, com a apresentação das respectivas memórias de cálculo; e

c) envie cópia do planejamento estratégico realizado para enfrentamento ao Covid-19 e de eventuais planos dele decorrentes;

Das respostas prestadas pelo jurisdicionado (peças 46-57 e 177-194)

40. O Ofício 19734/SG-MD, de 24/7/2020, em atenção ao Ofício 0049/2020-TCU/SecexDefesa, encaminha os Relatórios 1/SUBCLM/CHELOG/EMCFA, com os anexos A, B e C; e o Relatório 1/SC-3.2/SC-3/CHOC/EMCFA, com os anexos A, B, C, D, E e F (peça 46).

41. O Relatório 1/SUBCLM/CHELOG/EMCFA traz resposta às solicitações do referido ofício, e contêm, como anexos, as Orientações 4 e 5, e o documento 'Distribuição de Créditos' (peça 47). Já o Relatório 1/SC-3.2/SC-3/CHOC/EMCFA trata especificamente da Operação Regresso, uma vez que parte dessa operação foi conduzida pela Subchefia de Operações. Nesse relatório, constam esclarecimentos sobre a diligência demandada por este Tribunal (peça 51).

Operação Regresso e Ações de enfrentamento à Pandemia do Covid-19 (peças 51 e 47)

42. Em relação ao item 'a' da diligência (missões conferidas ao Ministério da Defesa e objetivos correlacionados, com os respectivos normativos instituidores), a Subchefia de Operações informou que, a partir do reconhecimento da emergência internacional pelo Ministério da Saúde, que reconheceu a emergência sanitária internacional do coronavírus e declarou, por intermédio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, elevar o nível da resposta brasileira para Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, e ainda por envolver a necessidade de evacuação de nacionais em território estrangeiro em condições especiais, o que demandou ações emergenciais de curto prazo; fez-se necessário o emprego das Forças Armadas em tal operação. Para tanto, o Ministério da Defesa, com o apoio das Forças Armadas e em articulação com o Ministério de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

Relações Exteriores e o Ministério da Saúde, atuou no planejamento, execução e coordenação da operação em tela.

43. Em decorrência da Diretriz Ministerial nº 6/2020, foram ativados 10 (dez) Comandos Conjuntos (CCj), com a missão de realizar o planejamento, a execução e o controle das diversas atividades de apoio às ações governamentais de combate ao Covid-19, em especial, aos órgãos de saúde e de segurança pública dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Além desses comandos, também há a atuação do Comando de Operações Aeroespaciais (Comae) da Força Aérea Brasileira, centralizado em Brasília/DF. O MD estabeleceu ainda a Diretriz Ministerial nº 7/2020, em complemento à Diretriz Ministerial nº 6/2020, na qual é possível verificar as missões atribuídas a cada agente envolvido.

Análise técnica

44. Pode-se considerar que o MD atendeu a esse ponto da diligência na medida em que forneceu as informações solicitadas.

45. No tocante ao item 'b' da diligência (documentos produzidos para regular o planejamento, a execução e o controle das ações de enfrentamento mapeadas pelo MD para cumprir as missões que lhe foram atribuídas por órgãos externos e para cumprir as missões definidas internamente), informou-se que foi assinada a Diretriz Ministerial nº 2/2020, de 4 de fevereiro de 2020, em que o Ministério da Defesa autorizou o emprego das Forças Armadas na 'Operação Regresso', visando a colaborar com os esforços do governo federal para retirar os nacionais e familiares devidamente autorizados, da cidade de Wuhan, que manifestaram vontade de regressar ao Brasil (peça 51).

46. No tocante às ações de enfrentamento da pandemia, informou o fiscalizado que os documentos produzidos foram a Orientação nº 4, sobre a gestão orçamentária dos recursos destinados ao Covid-19 e a Orientação nº 5, que trata de informações relativas à prestação de contas, accountability e transparência (peça 47).

Análise técnica

47. Além do documento elaborado pelo EMCFA que trata de Plano Interno e Resumo de Planejamento (Objetivos Estratégicos, Estratégias e Metas, peça 48, p. 31-33), já mencionado no primeiro relatório de acompanhamento, o MD fez referência aos documentos 'Orientações nº 4 e 5'.

48. A Orientação nº 4, de 24 de março de 2020, trata de atualizar o conjunto de orientações específicas às Forças Singulares quanto à descentralização, acompanhamento, fiscalização e controle dos recursos financeiros, materiais e serviços destinados ao enfrentamento da emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, no sentido de permitir a transparência dos atos de gestão e a fiscalização das despesas. Tal documento trata, de forma detalhada: da descentralização dos recursos, da governança orçamentária, da execução orçamentária dos recursos descentralizados, da prestação de contas e de modelos de documentos a serem preenchidos pelas Forças Singulares para acompanhar a aplicação dos recursos, planilha de custos e guia de análise de riscos nas contratações (peça 48).

49. No tópico da referida Orientação que trata da execução dos recursos, foi informado sobre a edição de um Programa de Trabalho (PT), que discorreria sobre as estratégias, metas e indicadores a serem aplicados e as entregas esperadas para a sociedade, conforme a Diretriz Ministerial n° 6/2020/GM/MD, de 18 de março de 2020, do Ministro da Defesa, sendo considerado o instrumento de planejamento para a Operação em comento. Acrescentou-se que o PT seria

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

divulgado às Forças Singulares, via Estado-Maior, para ser utilizado na criação dos Planos Internos (PI) no âmbito de cada Força, a fim de auxiliar o acompanhamento da execução.

50. Ainda consta desse documento orientações quanto à prestação de contas, e que oportunamente seriam solicitados os seguintes dados: número de triagens realizadas, número de pessoas atendidas, efetivo empregado na Operação, campanhas de divulgação, quantidade de EPI e outros materiais adquiridos, número de acordos com os órgãos estaduais/municipais, efetivo de tropas deslocadas, dentre outros.

51. A Orientação nº 5, de 29/4/2020, por sua vez, trata de forma específica de orientações quanto à prestação de contas, accountabillity e transparência (peça 49).

52. Vê-se assim que essas duas orientações se prestam mais ao controle e acompanhamento dos gastos, sem detalhar o planejamento das ações para enfrentamento à pandemia. Apenas se faz menção a um Programa de Trabalho, que discorreria sobre as estratégias, metas e indicadores a serem aplicados e as entregas esperadas para a sociedade, mas não consta das informações prestadas qual é o Programa de Trabalho, e o que consta dele.

53. Assim, vê-se que o MD não enviou informações detalhadas sobre o seu planejamento e execução das ações a seu cargo no enfrentamento à pandemia do Coronavírus. O que se notou é que esse planejamento pode ter sido deixado para ser feito pelas Forças Singulares, de forma mais específica. Assim, pelas informações apresentadas pelo MD, observou-se que, de fato, o planejamento da Pasta padece de maiores detalhamentos em relação às metas, às ações a serem realizadas e aos indicadores de avaliação dos resultados.

54. A falta de dados mais detalhados a respeito do planejamento realizado e dos resultados esperados pode indicar deficiência de planejamento, com potencial de impactar na atuação do MD e dos Comandos Militares no enfrentamento à pandemia do Coronavírus. Essa situação, inclusive, dificulta a estimativa dos recursos financeiros necessários; a mensuração do desempenho; a retroalimentação do planejamento; e o controle, monitoramento e acompanhamento adequado das ações, prejudicando a correção tempestiva de rumos, além de não mitigar o potencial de aquisições com desvio de finalidade e em quantidades incompatíveis com as demandas.

55. Por outro lado, o planejamento a cargo do MD pode ter sido dificultado pelas incertezas no tempo da emergência da saúde pública, provocada por um vírus para o qual ainda não havia vacina nem remédio, condição que dificulta o controle da taxa de contágio e a realização de um diagnóstico e planejamento mais adequado. Para minimizar essa deficiência, esperava-se que tivessem sido instituídos controles adicionais compensatórios no decorrer da execução das ações para mitigar os riscos decorrentes de desvio de finalidades e de aquisições incompatíveis com as quantidades necessárias.

56. Nada obstante, em face das providências adotadas pelo EMCFA (registradas no apêndice deste relatório) em decorrência da proposta de encaminhamento contida no relatório preliminar à peça 266, não serão propostas medidas adicionais por se considerar suficientes as já adotadas para o tratamento do problema enfrentado no presente tópico.

57. Quanto ao ponto ‘c’ da diligência (descrição resumida das ações planejadas, executadas e as em curso, com informações sobre: os objetivos a serem alcançados, objeto, entregas, prazos e valores orçamentários envolvidos, e eventuais metas e indicadores estabelecidos), a Subchefia de Operações disse, em relação à Operação Regresso, que foram estabelecidas as seguintes atividades gerais a serem desempenhadas pelas três Forças Singulares (peça 51):

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

a) manutenção de condições de empregar módulos dos Hospitais de Campanha e meios de Defesa Biológica. Nuclear, Química e Radiológica;

b) planejamento e provimento de transporte por meio aéreo necessário à retirada dos nacionais e familiares devidamente autorizados, da cidade de Wuhan, na China, incluindo equipe médica, com a maior brevidade possível, apoiando à respectiva tripulação e equipes técnicas embarcadas;

c) disponibilização de equipe especializada para realizar, se necessário, Evacuação Aeromédica de suspeito ou contaminado, para instalação de saúde a ser designada oportunamente; e

d) apoio aos órgãos governamentais envolvidos com transporte aéreo e outras ações administrativas.

58. Ademais, o Ministério da Defesa, em relação às ações de enfrentamento à Pandemia, informou que recebe, diariamente, um relatório de cada Comando Conjunto ativado, reportando as ações planejadas, executadas e as em curso. Detalhou as atividades operacionais desenvolvidas em todo País, com os respectivos resultados alcançados. Foi dito também que parte dessas atividades decorreu de demandas dos Governos estaduais, prefeituras e Ministério Púbico. Para todas essas ações, foram descentralizados R$ 214.405.150,00, oriundos da Medida Provisória nº 929, de 25 de março de 2020 (peça 47, p. 1).

59. Informou-se ainda neste ponto que os objetivos estratégicos, as estratégias e metas a serem alcançados estavam descritos na Orientação nº 4 (‘Uso Interno e Resumo de Planejamento’- peça 48, p. 31-33); e que objetos, entregas, prazos e valores orçamentários e metas envolvidos estavam tratados no Anexo B dessa Orientação nº 4, peça 48, p. 9.

Análise técnica

60. De fato, no documento ‘Orientação nº 4’ consta o resumo do planejamento com os objetivos estratégicos, as estratégias e a metas a serem alcançadas. Todavia, como mencionado no primeiro relatório de planejamento (peças 29 e 30), esses parâmetros são muito genéricos, vagos, e não trazem indicadores nem resultados a serem alcançados.

61. Disse o MD que recebe, diariamente, um relatório de cada Comando Conjunto ativado, reportando as ações planejadas, executadas e as em curso, mas não detalhou essas informações.

62. Quanto aos objetos, entregas, prazos e valores orçamentários e metas envolvidos, informou que estariam no Anexo B da Orientação nº 4. Mas esse anexo é apenas um modelo a ser preenchido pelas Forças Singulares, e não traz as informações solicitadas por este Tribunal, o que indica que possivelmente esses dados não foram produzidos pelo MD.

63. De todo modo, é possível que o problema a ser enfrentado possa ter dificultado a realização de um diagnóstico e de um planejamento mais adequado. Face à imprevisibilidade da evolução da taxa de disseminação e de contágio do vírus, resta dificultada uma definição de prazo das ações a realizar e uma estimação quantitativa e qualitativa mais precisa dos bens e serviços que serão necessários para as medidas de enfrentamento à pandemia.

64. Nada obstante, em face das providências adotadas pelo EMCFA (registradas no apêndice deste relatório) em decorrência da proposta de encaminhamento contida no relatório preliminar à peça 266, não serão propostas medidas adicionais por ser considerar suficientes as já dotadas para o tratamento do problema enfrentado no presente tópico.

65. No tocante ao item ‘d’ (se há previsão de utilização de recursos de outras fontes além da ação orçamentária específica 21C0, informando, em caso positivo, quais as ações e os montantes já empregados e os previstos de serem utilizados), o MD informou que, para a Operação Regresso, foram utilizados recursos exclusivamente da Ação 21C0 (peça 51, p. 1). Para as demais ações, a

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

Pasta disse que um montante de R$ 20.000.000,00 da ação 219C ('Operação Acolhida') teria sido destinado ao enfrentamento do Covid-19, para criação de um plano orçamentário específico (CV19), em benefício aos venezuelanos assistidos; e outro no valor de R$ 40.000.000,00 da ação 219C/CV19 ('Operação Acolhida') teria sido destinado à área de Proteção e Cuidados, em cumprimento ao Termo de Cooperação firmado entre a Casa Civil, Estado de Roraima, Prefeitura de Boa Vista e Universidade Federal de Roraima (peça 47, p. 3).

Análise técnica

66. Pode-se considerar que o MD prestou as informações solicitadas, sem que seja necessária a realização de diligências adicionais.

67. Com relação ao item 'e' da diligência (valores já descentralizados e a descentralizar referentes à ação orçamentária 21C0, acompanhados da nota de crédito Siafi e do número do Termo de Execução Descentralizada a que se referem), no que se refere à Operação Regresso, foi informado que, até o mês de abril de 2020, foram descentralizados os valores constantes da tabela anexa à peça 51, p. 1-2, com as respectivas notas de crédito. Acrescentou-se que não foi necessário celebrar Termo de Execução Descentralizada para viabilizar a descentralização de recursos.

68. Para as demais ações de emergência, o MD registrou que não houve Termo de Execução Descentralizada referente à operação Covid-19. O quadro, à peça 50, mostra que do total de R$ 300.000.000,00 da MP 985, de 25/6/2020, a quantia de R$ 36.500.000,00 ainda não havia sido descentralizada (peça 47, p. 3).

Análise técnica

69. Pode-se considerar que as informações prestadas foram suficientes para o esclarecimento do ponto, sem a necessidade de diligências adicionais.

70. Com relação ao item 'f' da diligência (principais controles estabelecidos sobre os gastos, tanto os administrativos, a cargo dos gestores, quanto os controles a cargo da Ciset Defesa, em reforço às três linhas de defesa a que se refere a Instrução Normativa MP/CGU nº 01/2016), a Subchefia de Operações informou que foram adotados os seguintes controles, com relação à Operação Regresso (peça 51, p. 2):

a) para melhor controlar os repasses e os empenhos, estabeleceram-se os Planos Internos (PI) nº OCS30033000, OCS30033001, OCS30033002 e OCS30033100;

b) foi realizado o estrito acompanhamento do emprego dos recursos, principalmente pelo Siafi e pela página do Power BI atualizada para este fim;

c) a cada descentralização de crédito, solicitou-se à respectiva Força Singular a planilha de custos demonstrando a aplicação do recurso.

71. Na peça 53, consta a Nota Técnica 4/SC-3.2/SC-3/CHOC/EMCFA/MD/2020, que trata do exame da pertinência de abertura de crédito extraordinário para o custeio de despesas das Forças Armadas no âmbito da 'Operação Regresso', no valor estimado de R$ 11.287.803,38, o EMCFA considerou estar presentes os pressupostos de urgência, relevância e imprevisibilidade, necessários à edição de Medida Provisória para a complementação dos recursos indispensáveis para o custeio dessa Operação.

72. Para as demais ações de enfrentamento ao Covid-19, afirmou o fiscalizado que adotava os seguintes controles (peça 47, p. 3):

a) a cada destaque de crédito, era solicitado aos Estados-Maiores das Forças Singulares que informassem, por meio de planilha de custos padrão, a destinação dos créditos;

b) orientou-se a aplicação do crédito conforme o descritor da ação, bem como que fosse seguido o contido nas Orientações nº 4 e 5, do EMCFA, e na Medida Provisória nº 929, de 25 de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

março de 2020, a fim de se evitar desvio de finalidade e de objeto, bem como reforçando a orientação de transparência e divulgação dos gastos com a operação;

c) fazia-se o acompanhamento por meio de um Painel Gerencial do orçamento destinado ao Covid-19.

Análise técnica

73. Tem-se que as Orientações nº 4 e 5, do EMCFA, de fato, trazem a previsão de controles detalhados sobre a descentralização, acompanhamento, fiscalização e controle dos recursos financeiros, materiais e serviços destinados ao enfrentamento da emergência de Saúde Pública; bem como de orientações específicas quanto à prestação de contas, accountabillity e transparência.

74. Todavia, devido à constatação de que o planejamento feito pelo Ministério da Defesa foi insuficiente e genérico, bem como a ausência de objetos, entregas, prazos e valores orçamentários e metas envolvidos e indicadores, seria o caso de a Pasta estabelecer controles compensatórios no sentido de mitigar riscos decorrentes de um planejamento insuficiente, o que vai repercutir na execução das ações, elevando os riscos quanto às contratações e aquisições.

75. Nada obstante, em face das providências adotadas pelo EMCFA (registradas no apêndice deste relatório) em decorrência da proposta de encaminhamento contida no relatório preliminar à peça 266, não serão propostas medidas adicionais por ser considerar suficientes as já dotadas para o tratamento do problema enfrentado no presente tópico.

76. Em relação às informações prestadas sobre as requisições do Ofício de Requisição 02-110/2020-TCU/SecexDefesa, o Jurisdicionado, mediante o Ofício 20488/SG-MD, de 3/8/2020 (peça 182), em relação aos repasses efetuados por Medidas Provisórias (MP), informou o seguinte (peça 182, p. 1-2):

a) MP nº 921, de 07 de fevereiro de 2020 (Operação Regresso), no valor de R$11.287.803,00, destinada a custear o regresso dos brasileiros que se encontravam na cidade de Wuhan, na China. A solicitação de crédito ocorreu com o Ofício nº 3284/SG-MD, de 05 de fevereiro de 2020 (peça 180). A Memória de cálculo se encontra na Nota Técnica 4/SC-3.2/SC-3/CHOC/EMCFA/MD/2020 (peça 60);

b) MP nº 929, de 25 de março de 2020, no montante de R$ 3.419.598.000,00, desse valor, R$ 220.000.000,00 foram destinados ao MD para emprego de recurso emergencial para investimento e custeio nas Forças Armadas, com a finalidade de apoiar as ações governamentais no combate à pandemia do Coronavírus, dentro do território nacional, até 30 de abril de 2020. A solicitação de crédito se deu com o Ofício nº 8186/SG-MD, de 18 de março de 2020 (peça 177), e a memória de cálculo que consta da Nota Técnica nº 5/ASAOCHELOG/CHELOG/EMCFA/MD/2020 (peça 192, p. 2-3);

c) MP nº 985, de 25 de junho de 2020, no valor de R$ 300.000.000,00, em favor do Ministério da Defesa, para o emprego de recurso emergencial para investimento e custeio nas Forças Armadas, com a finalidade de continuar o apoio às ações governamentais no combate à pandemia do coronavírus, dentro do território nacional, de 1º de maio a 31 de julho de 2020. A solicitação de crédito ocorreu com o Ofício nº 13562/SG/MD, de 15 de maio de 2020 (peça 185), e a memória de cálculo consta da Nota Técnica nº 9/ASAOCHELOG/CHELOG/EMCFA/MD/2020 (peça 179).

77. Na peça 177, consta justificativa da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa, de 18/3/2020, para abertura de crédito extraordinário, no montante estimado de R$ 220.000.000,00, para emprego de recurso emergencial no enfrentamento ao Covid-19, dentro do território nacional, com previsão de recursos até 30 de abril de 2020, conforme detalhado na Nota Técnica 5/ASAO CHELOG/CHELOG/EMCFA/MD/2020, elaborada pelo EMCFA (peça 192, p. 2). Referida nota

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

traz planilha que apresenta estimativa inicial das despesas necessárias para cumprir os objetivos do Ministério. Para se chagar a esse montante, afirma o Jurisdicionado que foi feito um levantamento da estimativa das necessidades das três Forças, conforme Mensagem Administrativa nº 24/2020-SELOP/SUBCLM/CHELOG/EMCFA, com a elaboração de planilha de custos. Esse pleito foi atendido pela Medida Provisória nº 929, de 25 de março de 2020 (peça 179, p. 3).

78. Destacou-se ainda nesse documento que não havia experiência anterior de pandemia nessas proporções, o que implicou em estimar os valores a serem gastos, com base em entendimentos dos setores técnicos da área de logística e da saúde, e que as Unidades Gestores Executoras seriam orientadas no sentido de aplicarem as dotações exclusivamente para atender ao combate do Covid-19, conforme descritor da Ação.

79. Devido à continuidade da pandemia, foi solicitada ao Ministério da Economia a abertura de novo crédito extraordinário de mais R$ 300.000.000,00 (peça 185), com previsão de recursos até final de julho de 2020, conforme detalhamento na Nota Técnica 9/ASAO CHELOG/CHELOG/EMCFA/MD/2020 (peça 179). Referida nota reforçou a necessidade de mais recursos para atendimento à situação de emergência, tendo em vista a continuidade das necessidades. O novo montante estimado, segundo informado, teve por base as solicitações das Forças, a atual execução dos créditos da Medida Provisória nº 929, de 25 de março de 2020, bem como a expectativa de continuidade da operação, tendo em vista que se trata de uma situação inusitada. Acrescentou-se que as Forças Armadas eram orientadas no sentido de devolverem as dotações não utilizadas, detendo-se à execução das despesas diretamente relacionadas ao enfrentamento do COVID-19. Esse pedido foi atendido pela MP 985, de 25/6/2020.

80. Sobre eventuais Termos de Execução Descentralizada celebrados com outros órgãos/entidades públicos para a aplicação de recursos relacionados à execução da ação orçamentária 21C0, juntamente com os respectivos planos de trabalhos, informou-se que não foram celebrados termos da espécie para a Operação Regresso nem para as ações de enfrentamento à pandemia do Covid-19.

81. Quanto ao planejamento estratégico realizado para enfrentamento ao Covid-19 e de eventuais planos dele decorrentes, esse item foi encaminhado pelo MD, constando da peça 48, p. 31-33.

Análise técnica

82. Diante do que foi relatado, pode-se considerar que o Jurisdicionado não atendeu plenamente as requisições do Ofício de Requisição 02-110/2020-TCU/SecexDefesa.

83. Analisando a documentação encaminhada, constata-se que os valores contidos nos créditos extraordinários abertos em favor do Ministério da Defesa se basearam em levantamentos de custos das Forças Singulares, mediante planilhas de custos, muitas vezes sem data, sem assinatura, e sem a correlação entre os bens e serviços a serem adquiridos e as ações de enfrentamento ao Covid-19.

84. Também não consta das informações prestadas nenhuma consolidação dos custos envolvidos entre as três Forças, prejudicando a transparência e o controle dos gastos públicos.

85. Todavia, deve-se levar em consideração o ineditismo da situação de emergência, duração, complexidade, incertezas, aspectos que dificultam a estimativa dos gastos e a quantidade de bens e serviços. De forma a evitar os riscos de desvio de finalidade e de aquisições incompatíveis com as quantidades necessárias, seria fundamental, como já dito, o estabelecimento de controles compensatórios quando da execução dos recursos. O Jurisdicionado afirmou que as Forças Armadas

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

foram orientadas no sentido de devolverem as dotações não utilizadas, detendo-se à execução das despesas diretamente relacionadas ao enfrentamento do Covid-19. Todavia, isso não é suficiente para assegurar que os recursos executados foram realizados de forma regular.

86. Conforme assentado no Acórdão 2328/2015-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, um controle compensatório é um controle implantado pelos gestores para compensar deficiências em outros controles internos. Devido à impossibilidade de um planejamento mais detalhado, seria interessante que fossem definidas regras claras e objetivas quanto aos mecanismos da fiscalização para rastrear os bens e serviços adquiridos e prestados, de forma a evitar os riscos de má aplicação dos recursos já explorados neste relatório.

87. Nada obstante, em face das providências adotadas pelo EMCFA (registradas no apêndice deste relatório) em decorrência da proposta de encaminhamento contida no relatório preliminar à peça 266, não serão propostas medidas adicionais por ser considerar suficientes as já dotadas para o tratamento do problema enfrentado no presente tópico.

88. Cabe ainda destacar que, no primeiro relatório de acompanhamento (peças 29 e 30), constatou-se que o Ministério da Defesa concebeu, em sua página inicial, direcionamentos ao sítio oficial, do Governo Federal (https://www.gov.br/cgu/ptbr/assuntos/noticias/2020/03/portal-da-transparencia-divulga-gastos-federais-especificos-para-combate-ao-novo-coronavirus), para divulgação específica das despesas realizadas no enfrentamento à pandemia. Mediante Despacho (peça 81), o Relator do processo entendeu que a sugestão da Unidade Técnica de dar ciência ao Ministério da Defesa da irregularidade quanto à falta de transparência da publicação dos processos de aquisições dos órgãos deveria ser expedida em momento oportuno, por ocasião da apreciação do relatório que viesse a ser produzido contendo as demais informações a serem requeridas.

89. De todo modo, a administração central do Ministério da Defesa não empregou recursos da ação orçamentária 21C0, como se pode depreender da planilha contida à peça 198, sendo desnecessário que seja replicada em sua página eletrônica na internet a publicação das aquisições realizadas pelos Comandos Militares. Por essa razão, entende-se que não se lhe aplica a exigência contida no §2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020.

I.3 Comando da Marinha

Do Ofício de Requisição 03-110/2020-TCU/SecexDefesa (peça 35), de 9/7/2020

a) informe os principais controles estabelecidos sobre os gastos, tanto os administrativos, a cargo dos gestores, quanto aos controles a cargo das unidades de controles internos, em reforço às três linhas de defesa a que se refere a Instrução Normativa MP/CGU nº 01/2016, e com vistas ao tratamento, entre outros, dos cinco riscos explorados no relatório do acompanhamento e no pronunciamento às peças 29 e 30 do processo em referência;

b) envie os documentos do planejamento realizado para executar as missões que foram atribuídas à Marinha, indicando objetivos, metas e indicadores de avaliação dos resultados a serem alcançados, bem como as ações de emergência planejadas e dados de desempenho das já realizadas;

Das respostas prestadas pelo jurisdicionado (peça 197)

90. A Marinha do Brasil (MB), por meio do Ofício 127/EMA-MB, de 30/7/2020 (peça 197, p. 19-20), informou que, com relação aos principais controles estabelecidos sobre os gastos, em reforço às três linhas de defesa, foram publicadas, em complemento à Mensagem Administrativa 12/2020, do EMCFA, orientações complementares de controle interno, no link da intranet http://www.sgm.mb/?q=content/controleintemo-covid-19, com os cuidados a serem observados na utilização, acompanhamento e comprovação dos recursos disponibilizados para a Marinha do Brasil (MB). Acrescentou que essas orientações teriam sido divulgadas no âmbito da

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

MB pelos Boletins de Ordens e Notícias 441, de 15 de maio de 2020, e 572, de 29 de junho de 2020;

91. Quanto aos documentos de planejamento para a execução das missões atribuídas, a MB informou que foram utilizados os seguintes:

a) a Mensagem Administrativa 12/2020, do EMCFA, que indica os objetivos, metas e indicadores de avaliação dos resultados (peça 22, p. 14);

b) a Mensagem P-012102Z/ABR/2020, do Estado-Maior da Armada, a qual determina o fiel cumprimento das ações apresentadas no documento supramencionado, ressaltando a atuação da 2ª linha de defesa do Controle Interno da MB (peça 22, p. 38);

c) a Mensagem P/R-022054Z/ABR/2020, do Comando de Operações Navais, que recomenda às Unidades Gestoras Executoras (UGE), simultaneamente à execução dos recursos, o preenchimento de planilhas de controle, de forma a possibilitar correções oportunas e tempestivas em processos administrativos motivados pelo combate a Covid-19 (peça 22, p. 38).

92. Além desses documentos, cabe mencionar Relatório do Centro de Controle Interno da Marinha, do Comando de Operações Navais e da Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha com as medidas adotadas em resposta aos riscos identificados pela Unidade Técnica desse Tribunal. Referido documento (peça 197, p. 1-16), de 22/7/2020, faz referência à Operação Grande Muralha. Segundo informado, aborda a execução de recursos descentralizados para as ações emergenciais de enfrentamento à Pandemia do Covid-19, contemplando as ações planejadas, controles estabelecidos e os resultados alcançados com os créditos orçamentários recebidos pelo Setor de Pessoal da Marinha do Brasil (MB).

93. O documento contém informações do planejamento feito em fases, as ações realizadas, os recursos orçamentários, controle de gastos, controle operacional e os resultados alcançados. Cabe ainda destacar dele o seguinte:

a) o planejamento foi realizado por membros da Força-Tarefa e dos Grupos-Tarefa, constantes da Operação Grande Muralha, visando agregar conhecimento técnico em saúde disponível à época sobre a Covid-19 e conhecimento das capacidades e necessidades da Força, no tocante às funções logísticas envolvidas: saúde, recursos humanos, suprimentos e transporte, para atendimento, em um primeiro momento, às necessidades da Família Naval. O principal norteador do planejamento foi a distribuição da Família Naval;

b) o planejamento foi dividido em cinco fases;

c) foram disseminadas as ações iniciais de planejamento para o combate à pandemia, focando principalmente nas áreas de suprimentos, equipamentos/estruturas e recursos humanos. Elaborou-se documento informativo e de padronização de procedimentos médicos atinentes ao enfrentamento da pandemia, denominado 'Protocolos Clínicos e Terapêuticos - Novo Coronavírus (COVID-19)', que estabeleceu informações gerais sobre a doença, protocolos de atenção ao surgimento da doença, fluxo de atendimento de pacientes, Equipamento de Proteção Individual (EPI) a ser utilizado, tratamento de resíduos e manejo de corpos;

d) foram descentralizados do Ministério da Defesa para a Marinha o montante de R$ 60.600.000,00, que estavam sendo empregados pelas Unidades Gestoras Executoras espalhadas no país. Além disso, a Marinha utilizou R$ 44,8 milhões de recursos próprios.

94. Quanto ao controle dos gastos, consta do relatório que:

a) no intuito de assegurar que os processos de aquisição de materiais a serem empregados no combate à Covid-19 fossem executados de forma regular, o Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ), responsável pela maior parte das aquisições dos itens de suprimento, tem acompanhado todas as ações voltadas para a conformidade de atos e fatos da gestão financeira e orçamentária, patrimonial e operacional dos recursos gastos. Para isso, foi desenvolvida uma Lista de Verificação, baseada nas orientações dispostas no portal eletrônico da Secretaria-Geral da

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

Marinha (SGM), acerca dos cuidados a serem observados na utilização, acompanhamento e comprovação dos recursos disponibilizados para a MB. Os principais tópicos dessa lista seriam apresentados, mensalmente, para avaliação na reunião do Conselho de Gestão, de forma a ratificar os procedimentos adotados na execução dos recursos recebidos;

b) o COMRJ também realizava comparação e acompanhamento dos preços praticados no mercado nacional, por meio de consultas ao Painel de Preços do Governo Federal, a fim de evitar a prática de preços abusivos por parte de fornecedores;

c) na segunda linha de defesa, atuavam as Assessorias de Controle Interno (ACI) criadas com o objetivo de apoiar o desenvolvimento dos controles internos e a realizar as atividades de supervisão e de monitoração das ações desenvolvidas no âmbito da 'Primeira Linha de Defesa'; e as Assessorias de Controle Interno da Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha e da Diretoria de Saúde da Marinha;

c) a terceira linha de defesa era representada pelo Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR), que teria por atribuição prestar serviços de avaliação e de consultoria, visando preservar e adicionar valor à organização e a melhorar suas operações, processos de governança, gerenciamento de riscos e controles internos;

d) os recursos descentralizados estavam sendo monitorados sob a ótica da execução orçamentária dos créditos utilizados, principalmente por meio do indicador do percentual dos valores empenhados em relação ao valor descentralizado, além da elaboração da Prestação de Contas nos períodos solicitados pelo Estado-Maior da Armada (EMA).

95. No tocante aos resultados alcançados, o relatório traz informações acerca das aquisições dos equipamentos de proteção individual, e dos testes e equipamentos médicos.

Análise técnica

96. Ao acessar o sítio da Marinha do Brasil na internet, é possível ver informações sobre o combate ao Covid-10, a exemplo de: ações da Marinha do Brasil, ações realizadas com resultados e despesas Covid-19.

97. Na aba 'Ações da Marinha do Brasil', cabe destacar as seguintes atividades planejadas, entre outras:

a) capacitação do pessoal da área de saúde e socorristas para executarem a triagem, identificação, tratamento, internação e acompanhamento de pacientes;

b) intensificação das campanhas de esclarecimento, criação de canal informativo e de central de teleatendimento, dedicados à Família Naval, como medidas de prevenção e proteção contra a ameaça representada pelo vírus;

c) descontaminação das Organizações Militares e locais de grande circulação de pessoas;

d) ampliação da capacidade das Organizações Militares de Saúde da MB para enfrentamento à pandemia.

e) emprego de militares especializados em Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica na condução de passageiros originários de navios de cruzeiro;

f) apoio de pessoal a campanhas nacionais de vacinação coordenadas por Órgãos do Sistema de Saúde.

98. No entanto, para essas ações, não constam os objetivos, metas e indicadores de avaliação dos resultados a serem alcançados.

99. Na aba 'ações realizadas', consta o detalhamento de atividades desempenhadas pela Marinha, muitas delas em conjunto com o Exército e a Aeronáutica, desde 21/3/2020 até o dia 16/9/2020; bem como consta dados do desempenho de cada ação realizada.

100. À peça 22, constam orientações do EMCFA acerca da gestão orçamentária dos recursos destinados ao apoio às ações de combate ao Covid-19. Informa-se que o Programa de Trabalho discorreria sobre os recursos a serem disponibilizados, as estratégias, metas e indicadores

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

a serem aplicados e as entregas esperadas para a sociedade. Sendo assim, o PT seria o instrumento de planejamento para a Operação Covid-19, por conter todos os objetivos a serem alcançados e os indicadores que serão aplicados para medição dos resultados alcançados.

101. Todavia isso se trata de uma orientação do EMCFA. Cada força teria que elaborar o seu próprio planejamento, com os seus objetivos, metas, e indicadores de avaliação.

102. À peça 22, p. 8, consta planilha parcial de solicitação de recursos, incluindo informações acerca dos objetivos estratégicos, estratégias, metas, descrição da despesa, detalhamento do gasto. À peça 197, p. 4-10, consta o detalhamento de ações planejadas em termos de aquisição de equipamentos e de atividades a serem executadas por unidades da MB. Em seguida, às páginas 14-16 desse documento, tem-se um relato dos resultados alcançados em termos de EPI adquiridos, outros equipamentos e realização de testes. Todavia, não há comparativos desses resultados com objetivos almejados, metas planejadas nem indicadores de avaliação dos resultados.

103. Diante desse cenário, percebe-se que, além de as informações prestadas serem insuficientes para se avaliar a questão do planejamento, e apesar das informações constantes do site relativas às ações planejadas e ao detalhamento do desempenho das ações já realizadas, não foram encontradas avaliações referentes aos objetivos e metas planejados nem quanto aos indicadores de resultados. No entanto, conforme já registrado, a deficiência de planejamento verificada pode ser consequência da impossibilidade de se obter diagnóstico mais preciso, face à imprevisibilidade da evolução da disseminação e contágio de um vírus para o qual não há vacina nem remédio. Por essa razão, evitar-se-á a proposição de medidas relacionadas com o assunto.

104. No que toca ao controle de gastos, percebe-se que ele foi desenhado de forma genérica e abrangente, não foram apontados especificamente quais foram os controles estabelecidos para o tratamento, entre outros, dos cinco riscos explorados no primeiro relatório do acompanhamento e no pronunciamento às peças 29 e 30 do processo em referência. Ademais, não foi possível ter acesso ao link http://www.sgm.mb/?q=content/controleintemo-covid-19, informado pela Marinha, que teria os cuidados a serem observados na utilização, acompanhamento e comprovação dos recursos disponibilizados. Nem foram juntadas à resposta as orientações que teriam sido divulgadas no âmbito da MB pelos Boletins de Ordens e Notícias 441, de 15 de maio de 2020, e 572, de 29 de junho de 2020.

105. Resta prejudicada, portanto, a análise da adequação dos controles instituídos pela Marinha para tratar os cinco riscos identificados no presente acompanhamento.

106. Conforme será demonstrado adiante, ainda que controles potencialmente efetivos tenham sido concebidos e formalizados, eles necessitam de melhorias, haja vista os desvios de finalidade constatados e que serão explorados em tópico específico.

107. Assim, entende-se necessário fazer recomendação ao Jurisdicionado para que implante e/ou aprimore os controles necessários para minimizar riscos relacionados com desvio de finalidade e com aquisições em quantitativo incompatível com as reais necessidades.

Do Ofício de Diligência 39794/2020-TCU/Seproc, de 28/7/2020 (peça 88)

a.1) envie cópia dos processos administrativos das aquisições relacionadas aos seguintes itens especificados no documento NECESSIDADE DE RECURSO, referenciado no OfExt nº 10-80/2020, do EMA: aquisição de trinta rádios APX200, no valor de R$ 140.000,00; 116 rádios, 6 notebooks, celulares, modems, no valor de R$ 190.860,00; e viaturas para transporte de militares do Rio de Janeiro para a cidade de Santos no estado de São Paulo, no valor de R$ 920.000,00;

a.2) apresente, com documentos comprobatórios, as seguintes informações em relação aos materiais acima discriminados:

a.2.1) o contexto de emprego, especificando em quais ações de emergência foram/serão utilizados;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

a.2.2) órgãos/entidades beneficiários do emprego dos materiais;

a.2.3) frequência e período de emprego dos materiais;

a.2.4) se as aquisições objetivaram a obtenção de materiais não disponíveis nas organizações destinatárias ou à substituição de equipamentos antigos, mas ainda em uso.

Resposta encaminhada pelo Comando da Marinha (peças 240 a 243 e 250 a 254)

108. Mediante o Ofício 10-146/EMA-MB (peça 240), de 18/8/2020, o Jurisdicionado informou ter enviado CD-ROM com as informações solicitadas em resposta ao referido Ofício 39794/2020-TCU/Seproc, que passaram a fazer parte das peças 241 a 243 destes autos. Outras informações constam das peças 250 a 254 e tratam dos questionamentos deste Tribunal sobre supostos desvios de finalidades.

109. À peça 241, constam os seguintes documentos:

a) planilha de informações com as aquisições de Rádio EVX 261 e Rádio APX 2000, decorrentes de dispensas de licitação (peça 241, p. 1-3);

b) parecer pela viabilidade da dispensa de licitação para aquisição de 8 Rádios APX 2000, no montante de R$ 96.000,00, por dispensa de licitação (peça 241, p. 9-16);

c) projeto básico para aquisição do item, com justificativa da contratação (peça 24, p. 17-27);

d) parecer pela viabilidade da compra de 20 Rádios EVX-261, no valor de R$ 39.400,00, por dispensa (peça 241, p. 28-36);

e) projeto básico para a aquisição dos 20 Rádios EVX-261, com as justificativas (peça 241, p. 40- 49);

f) nota fiscal da compra de 08 Rádios APX 2000, no montante de R$ 96.000,00, e o recebimento do material (peça 241, p. 64-65);

g) nota fiscal da compra de 20 Rádios EVX-261, no valor de R$ 39.400,00, e recebimento do material (peça 241, p. 72-73).

110. À peça 242, foram juntadas as seguintes informações/documentos:

a) documento de formalização da demanda, estudos preliminares, mapa de riscos, termo de justificativa da aquisição, termo de justificativa da dispensa, termo de referência, para aquisição de 2 micro-ônibus (peça 242, p. 28-84);

b) parecer pela viabilidade da aquisição dos micro-ônibus (peça 242, p. 102-108);

c) notas fiscais da aquisição dos dois micro-ônibus, no valor unitário de R$ 390.000,00 (peça 242, p. 146 e 154);

d) termo de contrato para aquisição dos dois micro-ônibus (peça 242, p. 254-262).

111. Em complemento a essas informações, na peça 243 constam os Relatórios de Aplicação de Recursos 001, 002 e 003 sobre a aquisição de celulares, notebooks e rádios comunicadores (peça 243, p. 1-27).

Análise técnica

112. Diante da resposta do jurisdicionado, é possível observar que foram enviadas as informações referentes aos processos administrativos das aquisições relacionadas aos rádios, notebooks, celulares e viaturas para transporte de militares.

113. No entanto, a segunda parte da diligência não restou atendida. Não foram juntados aos autos informações suficientes para comprovar: o uso dos bens nas ações de emergência, os órgãos/entidades beneficiários dos bens adquiridos, a frequência e período do emprego dos bens, bem como se as aquisições visaram à obtenção ou à substituição de bens.

114. Com relação aos Rádios APX 2000, as justificativas dadas para as aquisições foram: obtenção dos bens para descontaminação de locais e órgãos públicos de Brasília (peça 241, p. 3), e

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

para comunicação entre o Centro de Operações do Comando Conjunto e o Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais, apoiando no combate à Covid-19 (peça 241, p. 9-15).

115. Todavia, apenas essas informações não são suficientes para comprovar que os bens foram utilizados nas situações de emergência, que as quantidades adquiridas eram realmente necessárias e se não teria havido a substituição de equipamentos antigos, mas ainda em uso, por novos. Também não foi informada a frequência e o período do emprego dos bens.

116. A propósito, cabe destacar que a atividade de auditoria, por definição, é baseada em evidências, não sendo suficiente para afastar indícios de irregularidades alegações desprovidas de comprovação. Abaixo definição de auditoria contida na Portaria TCU 280/2010 – Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União.

> Auditoria é o processo sistemático, documentado e independente de se avaliar objetivamente uma situação ou condição para determinar a extensão na qual critérios são atendidos, obter evidências quanto a esse atendimento e relatar os resultados dessa avaliação a um destinatário. (grifei)

117. Outro aspecto que chama a atenção é a real necessidade da aquisição desses bens face à existência de alternativas mais baratas e potencialmente mais eficazes de comunicação, como a telefonia celular.

118. Considerando o quantitativo e o elevado montante dispendido com a aquisição dos rádios, ficaria mais barato, por exemplo, comprar aparelhos celulares, opção que também foi utilizada, mas restrita a outras atividades. A conta ficaria mais barata ainda se fossem adquiridos apenas planos de voz e dados, visto que todos hoje possuem telefone celular.

119. E quanto ao uso desse tipo de aparelho de comunicação nas ações desenvolvidas pela Marinha, não se visualiza a existência de argumentos contrários, pois, conforme já registrado na instrução à peça 209, o emprego das Forças Armadas nas ações de enfrentamento à Covid se dá em atividades de cooperação com o desenvolvimento nacional, e por essa razão eminentemente administrativas, nos termos definido na Diretriz Ministerial de Planejamento nº 6/2020, aprovada pela Portaria 1.232/GM, de 18 de março de 2020.

120. Tais hipóteses de emprego são legais e estão previstas no art. 16, caput e parágrafo único, da Lei Complementar 97/99, os quais regulam a utilização subsidiária das Forças Armadas em ações de cooperação com o Desenvolvimento Nacional e a Defesa Civil.

121. Caracterizado o emprego em atividades logísticas e administrativas em apoio a órgãos civis, em ambiente de normalidade institucional, afasta-se, a princípio, a necessidade de utilização exclusiva de equipamentos militares, como os rádios adquiridos, visto não se tratar de operações de defesa ou de garantia da lei e da ordem, situações em que os bens típicos de atividades de defesa e segurança se justificam. De todo modo, ainda que se argumente que os rádios seriam indispensáveis, poder-se-ia ter optado por sua locação, opção que seria mais barata.

122. Em se tratando de créditos extraordinários, refuta-se de pronto eventual argumento que possa ser invocado para justificar os gastos com base em seu proveito futuro, pós ações de enfrentamento. E tal impossibilidade decorre dos pressupostos constitucionais para utilização daquele tipo de crédito, que são a imprevisibilidade e a urgência da despesa, os quais não estão presentes no caso em exame.

123. A imprevisibilidade não se faz presente a partir do momento em que se identifica que o objeto do gasto compreende bens de uso regular da Marinha, imprescindíveis para a execução de suas missões constitucionais e legais, constando por essa razão de forma ordinária em seu planejamento orçamentário. Não por acaso não se observou tal tipo de despesa nos gastos realizados

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

pelo Exército e pela Aeronáutica, os quais também executaram atividades descentralizadas que exigiram comunicação constante.

124. O pressuposto da urgência também está ausente quando se verifica que alternativas mais baratas e potencialmente mais eficazes estavam disponíveis.

125. Por fim, não custa lembrar que os recursos disponibilizados pelo Governo Federal para as medidas emergenciais de enfrentamento ao Covid-19 advêm de grandes endividamentos, que levarão anos para serem honrados, ampliando a crise fiscal brasileira e postergando ainda mais o alcance de objetivos de políticas públicas que visam a reduzir as desigualdades sociais e a fornecer condições de vidas mais dignas às classes menos favorecidas.

126. De todo o exposto, conclui-se que remanescem indícios de desvio de finalidade na realização das despesas em análise (Rádios APX 2000). Todavia, entende-se desnecessárias diligências para obtenção de informações e documentos adicionais, haja vista a percepção de que elas ainda seriam insuficientes para o saneamento das supostas irregularidades em análise.

127. Acredita-se que somente com a aplicação de outras técnicas de auditoria, a exemplo de inspeções *in loco* e entrevistas, seria possível obter evidências adequadas e suficientes para atestar a plena utilização dos bens adquiridos em proveito das ações de enfrentamento.

128. Contudo, tais técnicas se mostram inviáveis de serem aplicadas no presente trabalho por dois motivos: a) as limitações impostas pela Portaria TCU 62/2020, a qual suspendeu temporariamente as viagens para missão oficial de autoridades e servidores, salvo situações excepcionais devidamente justificadas (art. 5º, inciso I); b); e a elevada dispersão geográfica dos bens adquiridos com recursos da Ação 21C0 suspeitos de desvios de finalidade.

129. Em face de tais limitações, e considerando a existência de controles internos específicos para cada força singular, com representações regionais e capilaridade bastante abrangente, propor-se-á recomendar aos órgãos de controle interno das Forças Singulares que apurem a ocorrência de desvios de finalidade com a aplicação de recursos da Ação 21C0 nas aquisições tratadas neste processo e que não restaram esclarecidas após as diligências realizadas.

130. Assim, entende-se suficiente para evitar a recorrência de desvios de finalidade, caso tenham ocorrido, a remessa do presente relatório ao Comando da Marinha, com as seguintes sugestões:

a) dar ciência ao Comando da Marinha acerca dos condicionantes para a aplicação de recursos oriundos da ação orçamentária 21C0, explorados no parágrafo 50 da instrução contida à peça 209, os quais se baseiam no Acórdão 1358/2018-Plenário;

b) recomendar ao órgão de controle interno, com fulcro no art. 74, inciso IV, da Constituição Federal, c/c art. 11 da Resolução TCU 315/2020, para que apure a ocorrência de desvios de finalidade com recursos da ação 21C0 nas aquisições tratadas neste relatório e adote as medidas necessárias visando evitar sua recorrência, representando a este tribunal, se for o caso, nos termos do art. 51, *caput* e § 1°, da Lei 8.443/1992, c/c parágrafo único do art. 3º da IN TCU 71/2012; e

c) determinar ao Comando da Marinha que oriente as organizações recebedoras de recursos da Ação 21C0 a adotar as medidas necessárias com vistas a evitar a concretização de aquisições que não atendam aos critérios a que faz referência o tópico anterior.

131. No tocante à aquisição de aparelhos celulares, informou-se que seriam utilizados pelo pessoal destacado no Estado-Maior do Comando Conjunto Sudeste e nas ações externas à sede deste Comando no combate ao avanço da Covid-19. As ações externas se estenderiam por toda área dos estados de SP e PR, bem como a área marítima sob jurisdição deste Distrito. Ainda foi dito que

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

os bens estariam à disposição dos militares destacados no Comando Conjunto e das equipes que viriam a realizar ações externas (peça 243, p. 1).

132. No caso dos celulares, é razoável se supor que eles se fazem necessários nas ações de combate à pandemia, uma vez que muitas das atividades realizadas são administrativas e demandam a sua utilização para comunicações internas e externas.

133. Em relação à aquisição de 02 micro-ônibus, as mesmas justificativas foram apresentadas em documentos diferentes (peça 242, p. 28, 34, 48, 54 e 62): seriam utilizados para o transporte de militares que compõem o GptOpFuzNav em apoio a diversos estados, uma vez que o Comando da Marinha não dispunha de quantidade suficiente desses veículos para transporte de longa distância. Teriam ainda o objetivo de garantir o desenvolvimento das atividades operativas e administrativas da Força.

134. Além dessas justificativas, foi juntado aos autos fotos dos ônibus (peça 256) e da tabela com os custos de locação desse bem (peça 254). Do mesmo modo que no caso anterior, apenas essas informações não são suficientes para comprovar que os bens foram utilizados nas situações de emergência. Também não foi informado a frequência e período do emprego dos bens. As informações prestadas, juntamente com as fotos, não podem ser consideradas, por si sós, como elementos de prova de que os bens foram usados nas situações de emergência.

135. No caso dos notebooks, justificou-se que seria para ativação de um Centro de Comando e Controle das ações desenvolvidas pelo Comando da Marinha no combate ao avanço da Covid-19, com abrangência na área dos estados de SP e PR, bem como a área marítima sob jurisdição do órgão. Seriam utilizados para esta finalidade diariamente, desde a data de entrega do material (peça 243, p. 2).

136. Segundo ainda informado, os rádios comunicadores adquiridos seriam usados em caso de acionamento pelo Estado-Maior do Comando Conjunto Sudeste para contenção de distúrbios sociais, sendo aplicado no estado de São Paulo, ficando disponíveis para uso logo após serem entregues (peça 243, p. 3).

137. Como se observa, as justificativas prestadas para as aquisições dos micro-ônibus e dos notebooks não foram suficientes para comprovar que os bens foram empregados nas ações de emergência.

138. Dessa forma, diante das informações presentes, vê-se que não há registro das ações específicas de enfrentamento ao Covid-19 em que esses bens foram ou serão empregados, incluindo os eventos específicos, locais e as datas ou os períodos de sua realização. Também não foi descrito como os bens contribuíram para o combate à pandemia, com potencial de que as aquisições tenham sido realizadas para suprir necessidades comuns da Força. Assim, as justificativas apresentadas pela Força no sentido da comprovação do vínculo entre as despesas referentes às aquisições dos micro-ônibus e dos notebooks e as ações de combate ao Covid-19 não foram capazes de demonstrá-lo, o que gera o risco potencial de que esses bens tenham sido adquiridos para atender a despesas comuns e ordinárias da Força.

139. Todavia, deixa-se de sugerir ação de controle para esse ponto, uma vez que esses bens fazem parte do levantamento realizado no segundo relatório de acompanhamento, que apontou suspeitas de desvio de finalidade. Esses bens então serão objeto de exame específico mais adiante ainda nesta instrução, no tópico ‘Despesas específicas da Marinha, com suspeitas de desvio de finalidade’.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

I.4. Comando do Exército

Do Ofício de Requisição 04-110/2020-TCU/SecexDefesa (peça 36).

a) informe os principais controles estabelecidos sobre os gastos, tanto os administrativos, a cargo dos gestores, quanto os controles a cargo da unidade de controle interno, em reforço às três linhas de defesa a que se refere a Instrução Normativa MP/CGU nº 01/2016, e com vistas ao tratamento, entre outros, dos cinco riscos explorados no relatório do acompanhamento e no pronunciamento às peças 29 e 30 do processo em referência;

b) envie os documentos do planejamento realizado para executar as missões que foram atribuídas ao Exército, indicando objetivos, metas e indicadores de avaliação dos resultados a serem alcançados, bem como as ações de emergência planejadas e dados de desempenho das já realizadas;

Da resposta do jurisdicionado (peças 93, e 157-176)

140. Mediante o Ofício 1-AssePIEstrt/CCIEx (peça 161), de 29/7/2020, o Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), em resposta à diligência deste Tribunal, prestou os esclarecimentos relatados nos próximos parágrafos.

141. Informou-se que, devido às alterações promovidas pela Lei 13.979/2020, que flexibiliza as regras para aquisições para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, foram estabelecidas providências compensatórias para assegurar a observância plena dos princípios que regem a Administração Pública, com vistas a mitigar os riscos desse diploma legal.

142. No caso dos controles de gastos a cargo da unidade de controle interno, relativos às ações de combate ao Covid-19, o CCIEx adotou as seguintes medidas (peça 161, p. 1-2):

a) expediu a Diretriz Especial 002/SEF (peça 164), de 31/3/2020; e o DIEx 64-SPE/CCIEx (peça 175), de 1/4/2020;

b) implementou consulta ao Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG) do Comando do Exército para permitir às Unidades de Controle Interno o acompanhamento da execução orçamentária e financeira de cada empenho realizado (https://drive.google.com/file/d/1YH7ljcd2r7LjV0K33JdG5e4yavRt-GrG);

c) disponibilizou acesso à página eletrônica da Secretaria de Economia e Finanças (SEF) de todas as aquisições e contratações realizadas no âmbito do Exército para o enfrentamento à pandemia (http://www.sef.eb.mil.br/covid-19-acao-21c0.html).

143. Quanto aos controles de gastos a cargo dos gestores, foram fixados procedimentos a serem observados pelos: Comando de Operações Terrestres (Coter), Departamento-Geral do Pessoal (DGP) e Estado-Maior do Exército (EME), peça 161, p. 2-3. Entre as medidas adotadas pela Força, cabe destacar a expedição/elaboração dos seguintes documentos (peça 161, p. 2-5):

a) Diretriz de Planejamento Operacional Militar (DPOM) 3/2020, de 20/3//2020 (peça 171);

b) Diretriz para Obtenção e Recuperação de Capacidades para a Operação Covid-19 e o custeio das operações (peça 166);

c) confecção de relatórios periódicos com indicadores, tabelas, gráficos, permitindo o monitoramento das ações (peça 167);

d) elaboração de planilhas diárias de acompanhamento da execução orçamentária (peça 162);

e) estabelecimento de planos internos para o detalhamento das notas de crédito para facilitar o monitoramento da aplicação dos recursos (peça 168);

f) Portaria 134-EME, de 29/6/2020, que cria Grupo de Trabalho para propor iniciativas estratégicas do Comando do Exército em relação à aquisição de materiais e equipamentos para combate à pandemia (peça 157).

144. Quanto ao ponto da requisição que trata dos documentos do planejamento realizado para executar as missões que foram atribuídas ao Exército, indicando objetivos, metas e indicadores

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

de avaliação dos resultados a serem alcançados, bem como as ações de emergência planejadas e dados de desempenho das já realizadas; o CCIEx prestou informações sobre os documentos produzidos e resultados até então atingidos pelo Comando de Operações Terrestres (Coter) e pelo Departamento-Geral do Pessoal (DGP), peça 161, p. 6-9.

145. A cargo do Coter, foram emitidas as seguintes diretrizes, no que se refere ao planejamento para execução das ações em combate à pandemia:

a) Instrução para o emprego das Forças Armadas 1, de 19/3/2020, que regula o apoio às ações de mitigação dos impactos da Covid-19 (peça 169);

b) Diretriz de Planejamento Operacional Militar (DPOM) 3/2020, de 20/3/2020 (peça 171);

c) Diretriz para Obtenção e Recuperação de Capacidades para a Operação Covid-19 e o custeio das operações (peça 166).

146. No que se refere às atividades já realizadas até a data do ofício de resposta (29/7/2020), o Coter listou as ações que teriam sido realizadas até então (peça 161, p. 6).

147. A cargo do DGP, foram expedidas as seguintes diretrizes, referentes ao planejamento das ações em combate ao Covid-19:

a) Diretriz do Departamento-Geral de Pessoal (Diretoria de Saúde), peça 165;

b) Diretriz para atuação dos Centros de Coordenação de Operação de Saúde e de Vigilância em Saúde de Guarnição (peça 170);

c) Diretriz para o custeio da Operação 'Apolo', com regras para regular a aplicação dos recursos da ação orçamentária 21C0 (peça 160);

d) Diretriz de Planejamento para o Plano de Contingência da Operação 'Apolo', para a adoção de medidas em caso de colapso da estrutura de atendimento hospitalar do Sistema de Saúde do Exército (peça 163).

148. Com relação às atividades já realizadas até a data do ofício de resposta (29/7/2020), o DGP listou as ações que teriam sido feitas até então (peça 161, p. 7-9).

149. Em complemento, a Força encaminhou, em 2/9/2020, outras informações em atendimento ao Ofício de Diligência 43921/2020-TCU/Seproc (peças 211 e 217), que tratou da ausência de publicação em site específico na internet das aquisições relacionadas às ações emergenciais de enfrentamento a pandemia de Covid-19. O CCIEx informou que todas as aquisições e contratações realizadas no âmbito do Exército para o enfrentamento a pandemia de Covid-19 estavam disponibilizadas na página eletrônica da Secretaria de Economia e Finanças, conforme o disposto no § 2° do art. 4° da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no link: http://www.sef.eb.mil.br/covid-19-acao-21c0.html.

150. Também encaminhou informações complementares em atenção ao Ofício de Requisição 04-110/2020-TCU/SecexDefesa, de 9 de julho de 2020. Nesse sentido, informou que foram adotadas providências compensatórias para assegurar a observância plena dos princípios que regem a administração pública, com vistas a mitigar os riscos decorrentes desse diploma legal (peça 218, p. 2-12).

151. Em relação aos controles estabelecidos a cargo da Unidade de Controle Interno, o CCIEx informou que a Secretaria de Economia e Finanças (SEF) expediu a Diretriz Especial nº 002/SEF - Ações de Enfrentamento à Covid-19, de 31 de março de 2020, que trouxe as seguintes informações:

a) acerca dos procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos, o CCIEx expediu o DIEx 64-SPE/CCIEx - circular, de 1º de abril de 2020, com orientações para o acompanhamento da utilização dos recursos destinados às ações de combate à Covid-19 (Anexo_B), bem como estabeleceu como prioridade o levantamento e o monitoramento diário da execução orçamentária e

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

financeira (empenho, liquidação e pagamento) pelas Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx), unidades regionais de Controle Interno;

b) foi implementada uma consulta específica no Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG) do Comando do Exército, que permite acompanhar a execução orçamentária e financeira de cada empenho, de forma oportuna e individualizada. Essas informações são disponibilizadas às Unidades de Controle Interno, permitindo o monitoramento e a análise da execução da despesa. Maiores esclarecimentos sobre a consulta no SAG, podem ser obtidos por meio do link: http://drive.google.com/open?id=1YH7ljcd2r7LjV0K33JdG5e4yavRt-GrG.

152. Com relação aos controles estabelecidos a cargo dos gestores, foi informado que:

a) o Coter expediu a Diretriz de Planejamento Operacional Militar (DPOM) nº 3/20, 20 de março de 2020 (Anexo_C); e a Diretriz Estratégica para Obtenção e Recuperação de Capacidades para a Operação Covid-19 e o Custeio das Operações (Anexo_D);

b) o Comando Logístico (Colog) do Exército encarregou-se de efetivar os cálculos dos custos logísticos e contabilização dos gastos financeiros do que foi consumido ao longo da operação, centralizando o controle das despesas com aquisição de combustível, reforço alimentar, transportes, manutenção de viaturas (peças e serviços), entre outros insumos logísticos ou classes de suprimentos;

c) toda a legislação vigente sobre os procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento do coronavírus, além de orientações aos ordenadores de despesa quanto a aplicação dos procedimentos de contratação e forma de identificação das autorizações de despesas relacionadas a pandemia, foram difundidas para os Comandos Conjuntos, estabelecidos no âmbito do Comando da Força Terrestre, e também para os agentes da administração envolvidos;

d) o Coter ativou uma estrutura de Estado-Maior (EM) para coordenar e controlar as ações dos Comandos Conjuntos;

e) os gestores do Coter e os ordenadores de despesa das Unidades Gestoras Executoras (UGE) utilizam-se do SAG, ferramenta disponibilizada pela SEF, para acompanhar a execução das despesas em todos os níveis e fases.

153. Além desses procedimentos, foi informada a realização de *Briefing* diário, de videoconferências, de confecção de relatórios periódicos e elaboração de planilhas para acompanhamento da execução orçamentária.

Análise técnica

154. A referida Diretriz Especial 002/SEF orienta as Unidades Gestoras quanto à aplicação dos procedimentos de contratação, tendo por base a Lei 13.979/2020. Entre essas orientações, cabe destacar (peça 164):

a) as Unidades Gestoras (UG), sempre que possível, deverão utilizar atas de registro de preços, em que foram participantes. No caso de não participante, deverão realizar pesquisa de preços;

b) as UG deverão indicar a finalidade da utilização dos recursos no campo 'observação' das notas de empenho;

c) todas as contrações ou aquisições realizadas serão disponibilizadas na página eletrônica do MD;

d) a Secretaria de Economia e Finanças será a responsável pela consolidação e operacionalização da divulgação das informações em sítio eletrônico específico.

155. O documento 'DIEx 64-SPE/CCIEx' (peça 175) traz orientações para o acompanhamento da utilização dos recursos destinados às ações de combate ao Coronavírus (Covid-19), para as Unidades Gestoras.

156. A Diretriz Estratégica para aplicação dos recursos orçamentários da Operação Covid-19 traz orientações aos Órgãos Gestores de Crédito, aos Comandos Militares de Área e às Unidades

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

Gestoras, quanto ao planejamento, descentralização, aquisições e execução financeira dos recursos orçamentários sob a responsabilidade do Comando de Operações Terrestres.

157. Além da estruturação desses controles, o Exército disponibilizou às Unidades de Controle Interno consulta ao Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG), bem como acesso à página eletrônica da Secretaria de Economia e Finanças (SEF) de todas as aquisições e contratações realizadas no âmbito do Exército para o enfrentamento à pandemia.

158. Nota-se que, de fato, foram estabelecidos controles a cargo dos gestores e do controle interno, no entanto não foram suficientes para evitar desvios de finalidade, conforme será observado adiante.

159. Posteriormente, em complemento ao Ofício de Requisição 04-110/2020-TCU/SecexDefesa, de 9 de julho de 2020, o CCIEx, em 2/9/2020, informou que teriam sido adotadas providências compensatórias para assegurar a observância plena dos princípios que regem a administração pública, com vistas a mitigar os riscos decorrentes desse diploma legal (peça 218, p. 2-12). No entanto, as informações prestadas não se referem a controles adicionais, mas sim de informações já fornecidas antes.

160. Nesse sentido, entende-se necessário fazer recomendação ao Jurisdicionado para que implante e/ou aprimore os controles necessários para minimizar riscos relacionados com desvio de finalidade e com aquisições em quantitativo incompatível com as reais necessidades.

161. Quanto à publicidade das aquisições, conforme exigência da Lei 13.979/2020, o Exército informou que teria disponibilizado as informações na página eletrônica da SEF. No entanto, há de se ponderar que a referida organização é uma subunidade da estrutura da Força, o que dificulta o acesso a essas informações pelos órgãos de controle, bem como pelo cidadão comum. Em consulta recente ao site da Força, não se identificou referência ao acesso a essas informações nem registros de que elas estariam consolidadas na SEF. Diante disso, vê-se que a transparência dos gastos públicos referentes à Covid-19 restou prejudicada no âmbito do Comando do Exército, uma vez que essas informações deveriam estar disponíveis no próprio site do Exército, ou contar com link que direcionasse ao site da SEF.

162. No primeiro relatório de acompanhamento, relatou-se que, em consulta à página do Comando do Exército na internet, em 2 de julho de 2020, encontraram-se quatro referências à Covid-19, porém, nenhuma delas relacionada aos contratos firmados com base na Lei 13.979 de 2020. Verificou-se, ainda, que a mesma página inicial destacava a existência de um hotsite (PRONTIDÃO E COMBATE À PANDEMIA COVID-19: http://www.eb.mil.br/combate-covid19), com informações específicas sobre as ações que vinham sendo adotadas pelo Exército Brasileiro no enfrentamento à pandemia. Entretanto, o referido hotsite não apresentava as informações exigidas pela Lei 13.979 de 2020.

163. Àquele momento, em Despacho, o Relator do processo, quanto à sugestão de dar ciência ao Ministério da Defesa e aos Comandos do Exército e da Aeronáutica da irregularidade quanto à falta de transparência da publicação dos processos de aquisições dos órgãos, entendeu que essa proposição deveria ser expedida em momento oportuno, por ocasião da apreciação do relatório que viesse a ser produzido contendo as demais informações a serem requeridas. Destacou que poderia ser incluída na diligência questionamento relativo às providências que estavam sendo adotadas para o cumprimento ao disposto no art. 4º, §2º, da Lei 13.979/2020 ou as justificativas para o não cumprimento, a fim de que o Tribunal pudesse deliberar a respeito.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

164. Ademais, cabe destacar que a Lei 14.035, de 11 de agosto de 2020, alterou a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para a aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. O art. 4º, §2º, da Lei 13.979/2020 passou a dispor que todas as aquisições ou contratações realizadas com base nesta Lei serão disponibilizadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da realização do ato, em site oficial específico na internet, observados, no que couber, os requisitos previstos no §3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, além das seguintes informações:

I – o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato;

II – a discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado e o local de entrega ou de prestação;

III – o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e o saldo disponível ou bloqueado, caso exista;

IV – as informações sobre eventuais aditivos contratuais;

V – a quantidade entregue em cada unidade da Federação durante a execução do contrato, nas contratações de bens e serviços.

165. Em consulta recente ao *link* (http://www.sef.eb.mil.br/images/pdf/covid/Planilha_COVID_Internet_30OUT20.pdf), quando da elaboração desta instrução, verificou-se que Exército ainda disponibiliza as informações sobre as aquisições e contratações na página eletrônica da SEF. Ou seja, a situação não foi alterada no site do Exército. Ademais, essa publicação não está atualizada conforme as alterações promovidas pela Lei 14.035/2020. Não há a discriminação do objeto do gasto. Dessa forma, sugerem-se os seguintes encaminhamentos:

a) **recomendar**, para fortalecimento da transparência, que a Força avalie a conveniência e a oportunidade de publicar os dados sobre as aquisições com recursos das ações de enfrentamento à Covid no site do Exército;

b) **determinar** ao Comando do Exército que adote as medidas necessárias com vistas a publicar todas as informações exigidas com a recente alteração da Lei 13.979/2020 pela Lei 14.035, de 11 de agosto de 2020.

166. Quanto à segunda parte da diligência (documentos do planejamento realizado, indicando objetivos, metas e indicadores de avaliação dos resultados a serem alcançados, bem como as ações de emergência planejadas e dados de desempenho das já realizadas), vê-se que o Jurisdicionado trouxe informações bem detalhadas acerca do planejamento. Entre as informações prestadas, cabe destacar as seguintes:

a) a Diretriz Operacional Militar 3/20, que tem a finalidade de orientar o planejamento e o emprego do Exército em apoio aos órgãos de saúde e de segurança pública para mitigar os impactos causados pelo Covid-19.

b) a Diretriz do Comando de Operações Terrestres tem o objetivo de orientar os órgãos gestores de crédito, os comandos militares e as unidades gestoras quanto ao planejamento, descentralização, aquisições e execução dos recursos sob sua responsabilidade. No Anexo A dessa Diretriz, consta os objetivos estratégicos e as estratégias. Para cada objetivo e estratégia tem-se a definição das: as metas, atividades, indicadores e plano de aquisições;

c) a criação de Grupo de Trabalho (GT) com o objetivo de propor iniciativas estratégicas do Comando do Exército em relação à aquisição de material e equipamentos para combate à pandemia da Covid-19;

d) a Diretriz de Custeio da Operação Apolo, que tem a finalidade de regular a aplicação dos recursos da Ação Orçamentária 21C0 para o custeio das ações e medidas para a execução da

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

referida operação. No Anexo A dessa Diretriz, constam as suas missões, acompanhadas dos respectivos objetivos, metas, atividades/ações, indicadores, aquisições e serviços;

e) a Diretriz para o Planejamento do Plano de Contingência da Operação Apolo, com o objetivo de indicar as medidas a serem tomadas em caso de colapso da estrutura hospitalar do sistema de saúde do Exército.

167. Diante dessas informações, vê-se que houve um planejamento detalhado do Comando do Exército para a execução das ações de combate à pandemia do Coronavírus. Pode-se considerar que restou atendido o pedido de informações deste Tribunal quanto a esse ponto da diligência.

I.5 Comando da Aeronáutica

Do Ofício de Requisição 05-110/2020-TCU/SecexDefesa (peça 37).

a) informe os principais controles estabelecidos sobre os gastos, tanto os administrativos, a cargo dos gestores, quanto os controles a cargo da unidade de controle interno, em reforço às três linhas de defesa a que se refere a Instrução Normativa MP/CGU nº 01/2016, e com vistas ao tratamento, entre outros, dos cinco riscos explorados no relatório do acompanhamento e no pronunciamento às peças 29 e 30 do processo em referência;

b) envie os documentos do planejamento realizado para executar as missões que foram atribuídas à Aeronáutica, indicando objetivos, metas e indicadores de avaliação dos resultados a serem alcançados, bem como as ações de emergência planejadas e dados de desempenho das já realizadas;

Da resposta do jurisdicionado (peças 82, 83, 213 a 215)

168. Mediante o Ofício 174/AACE1/26610 (peça 213), de 28/8/2020, o Centro de Controle Interno da Aeronáutica (CCIAR), em resposta à referida requisição, informou que encaminhou o Ofício 64/EGE2/49908 do Estado-Maior da Aeronáutica (Emaer). Referido ofício (peça 215) apresenta informações prestadas por órgãos da Aeronáutica sobre seus planejamentos setoriais e as atividades de controle de riscos; e ainda disse que boa parte dos documentos teria acesso restrito, e se encontravam disponíveis para consulta no Emaer.

169. As informações prestadas pelos órgãos da Aeronáutica estão presentes à peça 214 e tratam do planejamento para confrontação ao Covid-19. Cabe destacar desse documento as informações detalhadas nos parágrafos seguintes.

170. No âmbito do Comando da Aeronáutica, foram construídas duas abordagens: a primeira para apoio as ações dos Órgãos de Saúde e aos de Segurança Pública, regulamentada pelo Plano de Operações Aeroespaciais nº 03/2020 (POpAepc), sob coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais (Comae); a segunda abordagem foi voltada ao público interno, cuja regulamentação se processou através da Portaria nº 358/GC3, a qual estabeleceu as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrentes do novo Coronavírus, a cargo do Comgep, bem como da Portaria nº 359/GC3, que instituiu o Grupo de Trabalho para supervisão e monitoramento dos impactos do Covid-19 no âmbito do Comae, com a finalidade de assessoramento ao Comandante da Aeronáutica sobre a consciência situacional e ações implementadas na 'Operação Covid-19', peça 214, p. 2.

171. O documento intitulado 'Planejamento para confrontação Covid-19' tratou dos seguintes pontos: ações de planejamento a cargo do Comando Geral do Pessoal (Comgep), documentos produzidos para o planejamento, medidas para mitigação aos riscos identificados pelo TCU e gerenciamento dos riscos e controles internos (peça 214).

172. As ações sob coordenação da Comgep, responsável pelas áreas de governança e saúde, foram no sentido de (peça 214, p. 4):

a) controle da distribuição dos créditos oriundos da Ação 21C0;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

b) análise das aquisições, levando em conta o controle dos estoques e necessidades de materiais frente ao manejo da pandemia, com controle rigoroso das notas fiscais e notas de empenho dos materiais adquiridos e entregues;

c) acompanhamento da aplicação dos recursos (empenho, liquidação, pagamento);

d) supervisão dos pedidos de materiais e equipamentos oriundos da Diretoria de Saúde e suas organizações, selecionando as necessidades e adequando as prioridades, antes de enviá-las ao Ministério da Defesa.

173. Destacou-se ainda que a Diretoria de Administração, apesar do elevado risco identificado por ocasião da execução dos créditos vinculados ao enfrentamento da Pandemia, considerando a urgência da aquisição, a oscilação dos preços praticados pelo mercado e escassez dos produtos em virtude da elevada demanda; adotou todos procedimentos acima relacionados, com destaque para a realização de licitação internacional para mais de 50% do valor do crédito recebido, resultando no alto nível de execução dos instrumentos contratuais (peça 214, p. 9).

174. Informou-se também que as Organizações Militares recebedoras de créditos específicos para utilização na pandemia estavam empregando seus recursos utilizando-se de contratos já existentes, regidos sobre a égide de documentação clássica da administração pública, além dos controles mensais (prestações de contas) em relação à execução dos recursos recebidos (peça 214, p. 12).

175. Com relação aos controles internos, cabe destacar do documento o seguinte (peça 214, p. 15-16):

a) que foi utilizado no âmbito do Comando da Aeronáutica o documento 'Orientação nº 4', de 24 de março de 2020, elaborado pelo EMCFA, e que trata de orientações relativas à gestão orçamentária dos recursos destinados ao apoio às ações de mitigação dos impactos do Covid-19), voltada às orientações específicas quanto à descentralização, acompanhamento, fiscalização e controle dos recursos financeiros, materiais e serviços destinados ao enfrentamento da emergência de Saúde Pública;

b) que o Centro de Controle Interno da Aeronáutica se constitui na terceira linha de defesa no âmbito da Força Aérea, cabendo-lhe os principais encargos para a cobrança dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade eficiência, bem como da transparência e responsabilidade sobre o uso da coisa pública;

c) que, no sítio oficial da Força Aérea Brasileira, se encontram disponíveis, para consulta da população, as licitações realizadas e em andamento, relacionadas ao enfrentamento da Covid-19.

176. À peça 25, em resposta ao e-mail de 23/4//2020, a Aeronáutica informou sobre os principais controles estabelecidos sobre os gastos, tanto os administrativos, a cargo dos gestores, quanto os controles a cargo do Cenciar. Acerca dos controles, informou-se que foram adotadas as seguintes providências:

a) o Emaer orientou os Órgãos de Direção Setorial (Comando-Geral de Pessoal – Comgep, Comando-Geral de Apoio - Comgap, Comando de Operações Aerospaciais - Comae e Secretaria de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica – Sefa; bem como tem acompanhado a execução orçamentária via Tesouro Gerencial e por meio de verificações no Siafi acerca da aderência à finalidade da despesa;

b) o Centro de Controle Interno da Aeronáutica vem atuando junto às Unidades Gestoras por meio dos Relatórios de Acompanhamento da Gestão (RAG), de modo a manter a execução da despesa aderente à Lei nº 13.979, de 2020;

c) outra linha de controle sobre a Ação 21C0 estava baseada na auditoria de processos de contratação de maior materialidade, oriundos da base de dados do Tesouro Gerencial, por intermédio da Divisão de Fiscalização do Cenciar.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

177. Ainda com relação aos controles internos, cabe destacar na peça 25 as seguintes informações prestadas:

a) todo recurso orçamentário recebido e descentralizado às Forças, destinado ao enfrentamento da emergência pública decorrente do coronavírus, deverá ser submetido a rigoroso processo de controle interno, respeitado o princípio da não supressão das três conhecidas linhas de defesa da gestão;

b) as Organizações Militares executoras do crédito descentralizado deverão adotar cuidados redobrados na conformidade dos registros de gestão;

c) os dirigentes máximos das Unidades Gestoras executoras deverão garantir a adoção de procedimentos efetivos de governança e de controle interno da gestão, visando à utilização dos recursos orçamentários provenientes da Ação Orçamentária 21C0, de acordo com as metas apresentadas pelo Ministério da Defesa, bem como as ações necessárias para a realização da Conformidade dos Registros de Gestão, Conformidade de Suporte Documental e Conformidade Contábil de UG na forma determinada pelo Órgão Central do Sistema de Contabilidade Federal, para o registro dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Siafi e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações;

d) as Forças deverão montar as suas prestações de contas em processo específico, por meio de planilhas, relatórios gerenciais ou outros documentos, no que couber;

e) os anexos 'A', 'B', 'C', 'D' e 'E' tratam de orientação geral, sendo assim, cada Força poderá desenvolver os seus próprios modelos, conforme a conveniência e oportunidade da Administração, para eventuais consultas do Controle Interno e Externo;

f) os materiais permanentes adquiridos e aplicados no âmbito do enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrente do Coronavírus deverão ser relacionados com a indicação da respectiva justificativa de aquisição, seu valor de aquisição e local de aplicação.

178. Com relação aos documentos produzidos para regular o planejamento, a execução e o controle das ações de enfrentamento mapeadas pela Aeronáutica para cumprir as missões que lhe foram atribuídas por órgãos externos e para cumprir as missões definidas internamente, foi informado em resposta ao e-mail que o Comando da Aeronáutica emitiu os documentos abaixo discriminados (peça 25, p. 253):

a) Portaria nº 434/GC3, de 1º de abril de 2020, de alteração do Plano de Contingência do Comando da Aeronáutica para a Covid-19, aprovado pela Portaria nº 408/GC3, de 26 de março de 2020;

b) PCA 160-1 - Plano de Contingenciamento Específico para Enfrentamento ao novo Coronavírus - Covid-19 - no Emaer;

c) PCA 160-14 - Plano de Contingenciamento Específico para Enfrentamento ao novo Coronavírus - Covid-19 – na Sefa; e

d) Portaria DIRAP nº 37/SPOG, de 20 de abril de 2020, que dispõe sobre o Plano de Contingenciamento Específico de Enfrentamento ao Covid-19 no âmbito da Diretoria de Administração do Pessoal.

179. Quanto à descrição resumida das ações planejadas, executadas e as em curso, com informações sobre: os objetivos a serem alcançados, objeto, entregas, prazos e valores orçamentários envolvidos, e eventuais metas e indicadores estabelecidos; consta da peça 25 que as ações de enfrentamento à pandemia de Coronavírus em curso no Comando da Aeronáutica fundamentaram-se no documento 'Orientações relativas à gestão orçamentária dos recursos destinados ao apoio às ações de mitigação dos impactos da Covid-19', emitido em 30 de março de 2020, pelo EMCFA (peça 25, p. 253).

180. Consta desse documento que competiria aos Ordenadores de Despesas das Unidades Gestoras de destino dos créditos descentralizados a responsabilidade pela gestão, empenho,

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

liquidação e prestação de contas dos recursos orçamentários provenientes da Ação Orçamentária 21C0. Dentre os indicadores definidos pelo Ministério da Defesa, os quais seriam solicitados oportunamente às Unidades Gestoras, cabe destacar: o número de triagens realizadas, o número de pessoas atendidas, o efetivo empregado na Operação, o número de campanhas de divulgação, a quantidade de EPI e outros materiais adquiridos, o número de acordos com os órgãos estaduais/municipais e o efetivo de tropas deslocadas no combate à pandemia (peça 25, p. 253).

181. No que se refere às ações em curso no âmbito do Comando da Aeronáutica, cabe destacar o que consta do Anexo 10, da Diretoria de Saúde da Aeronáutica, que trata das operações executadas in loco nos Hospitais da Força Aérea (peça 25, p. 10).

Análise técnica

182. No primeiro relatório deste processo (peças 29 e 30), devido à deficiência de planejamento, foram identificados cinco potenciais riscos, sendo dois decorrentes de planejamento das ações Covid-19 a cargo do MD e dos comandos: desvios de finalidade e compras em excesso; e três relacionados às aquisições decorrentes da inovação legislativa da Lei 13.979/2020: aquisições ineficazes que não atendem a necessidade emergencial de saúde; dispensa indevida de licitação; e restrição à competitividade.

183. Para tratamento dos riscos apurados, o Comando da Aeronáutica informou a adoção das seguintes verificações em relação aos processos de aquisição dos materiais e serviços (peça 214, p. 7):

a) se a contratação estava estritamente relacionada ao enfrentamento ao Covid-19 e se havia definição de quantidade a ser adquirida, minimamente respaldada por critérios técnicos;

b) se a quantidade a ser adquirida estava adequada aos parâmetros adotados pelo solicitante; se foi realizada pesquisa de preços para a definição do valor de referência da aquisição; e se o preço praticado era compatível com os preços de mercado em condições normais;

c) se a contratação estava adequadamente definida, sem especificações restritivas ou direcionamento indevido; se os prazos definidos para a execução do objeto eram compatíveis com a urgência da situação; e se foi definida a forma de recebimento do objeto, de modo a assegurar a sua adequação em relação às especificações e quantidades;

d) se as aquisições por dispensa estavam limitadas à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência, nos termos do art. 4º-B, inciso IV, da Lei 13.979/2020.

184. No tocante ao gerenciamento desses riscos, foi informado que (peça 214, p. 13):

a) os riscos decorrentes de aquisições ocorridas emergencialmente por conta da pandemia do novo Coronavírus teriam sido avaliados e contornados;

b) para manter a disponibilidade da frota, a fim de cumprir as missões aéreas que foram atribuídas à Força Aérea no combate à pandemia de coronavírus, teriam sido utilizados os estoques de materiais anteriormente adquiridos;

c) não teria ocorrido dispensa indevida de licitação, baseada na Lei 13.979/2020, já que nenhum recurso recebido foi utilizado por meio dessa modalidade de licitação, mas sim em contratos vigentes de aquisição e manutenção.

d) todas as atividades de controles internos foram observadas durante a execução das contratações, tais como procedimentos de autorização e aprovação do processo de aquisição, segregação de funções dos agentes envolvidos, realização dos devidos controles de acesso a recursos e registros, verificações internas e externas para conferência processual, conciliações, avaliação de desempenho operacional, avaliação das operações, dos processos e das atividades, e supervisão dos procedimentos (peça 214, p. 8).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

185. Diante dessas informações, vê-se que os riscos relacionados às aquisições decorrentes da inovação legislativa da Lei 13.979/2020 foram anulados, uma vez que, segundo informado, não teria ocorrido dispensa indevida de licitação, baseada na Lei 13.979/2020.

186. Todavia, observa-se que os riscos decorrentes do planejamento se mantêm, uma vez que a maioria das medidas adotadas são comuns aquelas que se espera sejam tomadas para quaisquer tipos de aquisições e contratações. Observa-se que não foram criados controles adicionais ou compensatórios para tratar os referidos riscos de desvio de finalidade e de aquisições incompatíveis com as necessidades.

187. Ademais, a necessidade de implantação e/ou melhoria de controles será melhor avaliada adiante, quando da análise da resposta à diligência realizada para esclarecer indícios de desvios de finalidade em algumas despesas realizadas pelo órgão.

188. Quanto à publicação das informações relacionadas com as aquisições em site específico, conforme determina a Lei 13.979 de 2020, atualizada pela Lei 14.035/2020, consta do primeiro relatório de acompanhamento relato de que em consulta à página do Comando da Aeronáutica (https://www.fab.mil.br/index.php) na internet, em 2 de julho de 2020, identificou-se dezoito referências à Covid-19, porém, nenhuma delas relacionada aos contratos firmados com base na Lei 13.979 de 2020. Adicionalmente, verificou-se que o direcionamento para informações sobre licitações e contratos do Comando da Aeronáutica (https://www2.fab.mil.br/licitacoesecontratos/) não disponibilizava as informações demandadas pela Lei 12.527, no inciso IV do §1º do seu artigo 8º.

189. Naquele momento, em Despacho, o Relator do processo, quanto à sugestão de dar ciência Ministério da Defesa e os Comandos do Exército e da Aeronáutica da irregularidade quanto à falta de transparência da publicação dos processos de aquisições aos órgãos, entendeu que essa proposição deveria ser expedida em momento oportuno, por ocasião da apreciação do relatório que viesse a ser produzido contendo as demais informações a serem requeridas. Destacou que poderia ser incluída na diligência questionamento relativo às providências que estavam sendo adotadas para o cumprimento ao disposto no art. 4º, §2º, da Lei 13.979/2020 ou as justificativas para o não cumprimento, a fim de que o Tribunal pudesse deliberar a respeito.

190. Todavia, conforme informado pela Força, não ocorreram dispensas de licitação, baseadas na Lei 13.979/2020, já que nenhum recurso recebido foi utilizado por meio dessa modalidade de licitação, mas sim em contratos vigentes de aquisição e manutenção. Dessa forma, não há que se falar do cumprimento por parte da Aeronáutica da exigência do §2º do art. 4º da Lei 13.979/2020.

191. Com relação ao segundo ponto da diligência (documentos do planejamento realizado para executar as missões que foram atribuídas à Aeronáutica, indicando objetivos, metas e indicadores de avaliação dos resultados a serem alcançados, bem como as ações de emergência planejadas e dados de desempenho das já realizadas), o Jurisdicionado não encaminhou informações adicionais para o saneamento desse ponto. O que foi informado se refere à resposta ao e-mail inicial, de 23/4/2020, e consta da peça 25 dos autos.

192. Nessa peça, quanto à descrição resumida das ações planejadas, executadas e as em curso, com informações sobre: os objetivos a serem alcançados, objeto, entregas, prazos e valores orçamentários envolvidos, e eventuais metas e indicadores estabelecidos; a Força informou o que se segue (peça 25, p. 253):

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

a) que as ações de enfrentamento à pandemia de Coronavírus em curso no Comando da Aeronáutica fundamentaram-se no documento 'Orientações relativas à gestão orçamentária dos recursos destinados ao apoio às ações de mitigação dos impactos da Covid-19', emitido em 30 de março de 2020, pelo EMCFA;

b) seriam solicitados oportunamente às Unidades Gestoras os seguintes indicadores: o número de triagens realizadas, o número de pessoas atendidas, o efetivo empregado na Operação, o número de campanhas de divulgação, a quantidade de EPI e outros materiais adquiridos, o número de acordos com os órgãos estaduais/municipais e o efetivo de tropas deslocadas no combate à pandemia;

c) o Anexo 10 se refere às ações em curso no âmbito do Comando da Aeronáutica, na Diretoria de Saúde, que trata das operações executadas in loco nos Hospitais de Força Aérea (peça 25, p. 300-301).

193. Em consulta ao link https://www.fab.mil.br/operacaocovid19/, é possível ver as ações executadas e os resultados da Força Aérea Brasileira no decorrer do tempo, no combate ao Covid-19. As informações são acompanhadas de imagens e vídeos. Trata-se de uma medida interessante com vistas ao controle social e aos controles interno e externo.

194. Por outro lado, não consta das informações prestadas pela Força a descrição das ações planejadas, com os objetivos, metas e indicadores de avaliação dos resultados. Foi dito que essas informações estariam no documento 'Orientações relativas à gestão orçamentária dos recursos destinados ao apoio às ações de mitigação dos impactos da Covid-19', emitido em 30 de março de 2020, pelo EMCFA. Ocorre que esse documento (peça 64) trata de orientações gerais do EMCFA às Forças para o seu planejamento específico.

195. Consta desse documento, por exemplo, que foi editado um Programa de Trabalho (PT) que discorre sobre as estratégias, metas e indicadores a serem aplicados e as entregas esperadas para a sociedade, conforme Diretriz Ministerial nº 6/2020/GM/MD. Esse PT seria o instrumento de planejamento para a Operação Covid-19, a ser divulgado às Forças Singulares para ser utilizado na criação dos Planos Internos (PI) no âmbito de cada Força.

196. Diante disso, tem-se que caberia a cada força estabelecer os seus próprios objetivos, metas e indicadores de avaliação dos resultados. Nas informações prestadas pela Aeronáutica, não foi possível verificar essas especificidades do planejamento. De todo modo, como já explorado neste relatório, a ausência de componentes tradicionais de um planejamento mais detalhado para possibilitar a mensuração do desempenho pode ter sido causada pela imprevisibilidade inerente ao enfrentamento de uma pandemia de um vírus para a qual ainda não há tratamento. Por essa razão, não serão propostas medidas adicionais em relação a esse tema.

II. DAS DILIGÊNCIAS DECORRENTES DO SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (EXAME DOS CASOS SUSPEITOS DE DESVIO DE FINALIDADE)

197. Cabe relembrar que, em decorrência do 2º Relatório, foram levantadas despesas de aquisições de bens e serviços com suspeitas de desvio de finalidade, para as quais foram solicitados esclarecimentos das Forças.

198. Antes, porém, de examinar as respostas encaminhadas pelos Comandos Militares, é importante reforçar algumas considerações feitas quando da elaboração do acompanhamento anterior (peça 209), que serão úteis ao presente relatório.

199. Naquela oportunidade, foi observado que a eventual confirmação de casos suspeitos de desvio de finalidade, após apuração junto aos órgãos, poderia permitir a adoção de medidas para

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

evitar sua reincidência bem como para obstar pagamentos relativos a aquisições que ainda não tinham sido liquidadas.

200. Ainda foi considerado que havia limitação a essa fiscalização, uma vez que não foi possível a ida a campo para checar os registros que comprovariam o vínculo do uso dos bens e serviços adquiridos com as ações de enfrentamento à pandemia do Covid-19. Por isso, cabe ressaltar que não será possível afirmar que as aquisições não identificadas como suspeitas de desvios de finalidades nesta instrução são regulares, que foram ou serão efetivamente empregadas nessas ações de emergência.

201. Ainda cabe observar que, no exame dos casos suspeitos de desvio de finalidade, deve-se verificar que os recursos originados de crédito extraordinário, como é o caso dos recursos da ação 21C0, somente podem ser empregados para suportar despesas imprevisíveis e urgentes, sob pena de se considerar irregular a aplicação dos recursos.

202. Outro ponto destacado no relatório anterior é que seria aplicável o entendimento firmado por este Tribunal no âmbito do Acórdão 1358/2018-TCU-Plenário às aquisições realizadas com recursos daquela ação orçamentária no âmbito das ações de enfretamento à pandemia do Covid-19 no sentido de que recursos decorrentes de crédito extraordinário e com destinação específica, limitada no tempo, devem obedecer a critérios rígidos para evitar o desvio de finalidade.

203. Importante destacar também do relatório anterior que era necessário identificar as ações de enfrentamento à pandemia que justificariam a aplicação dos recursos, bem como observar os seguintes critérios usados para levantamento dos casos suspeitos de desvio de finalidade:

a) as aquisições devem estar estritamente correlacionadas com bens e serviços essenciais às ações de enfrentamento da pandemia, e em consonância com os objetivos e finalidades estabelecidos nas medidas provisórias que aprovaram os créditos extraordinários;

b) as aquisições devem ser necessárias e em quantidade não superior a suficiente ao atendimento das ações emergenciais, não sendo admitida a pretensão de estocagem; e

c) impossibilidade de utilização dos recursos para atendimento de despesas regulares da força, que possuem orçamento próprio e que são realizadas de forma usual, periódica e programada, a não ser para custeio de despesas acima do previsto na dotação orçamentária ou para efetivar reposições de estoques e manutenção de bens e meios que sofram eventuais desgastes de utilização.

204. Após essas considerações, passa-se a examinar as respostas dos fiscalizados.

205. O Comando da Aeronáutica tomou conhecimento dessa nova diligência, mediante o Ofício 47707/2020-TCU/Sproc (peças 229 e 230). Em seguida, o Centro de Controle Interno da Aeronáutica solicitou prorrogação de prazo para atendimento ao referido ofício (peça 238).

II.1 COMANDO DA MARINHA E DEPARTAMENTO-GERAL DE PESSOAL DA MARINHA (DGPM)

Do Ofício de Diligência 47706/2020-TCU/Seproc, de 4/9/2020 (peças 221 e 227)

a.3) levando em consideração as análises realizadas nos tópicos II.2.1, II.2.2, II.2.3 e II.2.4 e a planilha contida à peça 200, apresente, com documentos comprobatórios, informações que justifiquem o emprego de recursos da ação 21C0 nas seguintes categorias de gastos:

a.3.1) gêneros alimentícios;
a.3.2) mobiliário em geral;
a.3.3) equipamentos de manobra e patrulhamento;
a.3.4) material de manobra e patrulhamento;
a.3.5) material p/ manutenção de bens imóveis/instalações;
a.3.6) manutenção e conservação de bens imóveis; e
a.3.7) equipamentos de mergulho e salvamento

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

a.4) com base nas orientações contidas no anexo D, ao final desta instrução, apresente a planilha do anexo B desta instrução (peça 207), plenamente preenchida, a qual contém despesas que requerem comprovação de seu efetivo emprego nas ações de enfrentamento ao Covid-19;

a.5) informe, com documentos comprobatórios, se a integralidade dos computadores adquiridos com recursos da ação 21C0, especificados na planilha contida na peça 198, foi e/ou será efetivamente empregada nas ações de enfrentamento à pandemia.

206. As respostas encaminhadas pelo Comando da Marinha e pelo DGPM foram juntadas às peças 245 a 248 e 250 a 254 destes autos.

II.1.1 DESPESAS DA MARINHA POR CATEGORIA DE GASTOS, SUSPEITAS DE DESVIO DE FINALIDADE

Item a.3, e subitens a3.1 a a.3.7 do Ofício de Diligência 47706/2020-TCU/Seproc - justificativas da Marinha para as despesas por categorias de gastos (planilha à peça 200)

207. Na peça 245, há informações diversas de processos licitatórios, incluindo pregões, editais, atas de registro de preços, termos de referências, fotos de bens, notas fiscais, propostas comerciais, documentos de habilitação, entre outros. No que se relaciona ao que foi solicitado pela diligência, cabe destacar:

a) fotos de mesas e cadeiras, de beliches, e armários de aço (peça 245, p. 20-24, 34-36, 214-216, 326-328 e 393;

b) justificativas para aquisições de mesas, cadeiras, colchões, megafones, armários de aço (peça 245, p. 20, 50, 54, 57, 160, 162, 166, 169, 229, 231, 233, 235 e 238).

208. As justificativas para a aquisição desses bens foram sempre as mesmas, e padronizadas, e referem-se à:

a) ativação da Operação Covid-19, buscando atender as demandas de apoio aos órgãos de saúde e de segurança pública e mitigar os impactos à população brasileira causados pela pandemia;

b) criação de dez Comandos Conjuntos, que planejarão o emprego coordenado e integrado dos meios de logística e de inteligência e de comunicações, em apoio aos órgãos de saúde e de segurança pública, além do Comando Aeroespacial, de funcionamento permanente, em apoio aos demais comandos;

c) cada um desses Comandos deverá permanecer em condições de desempenhar as tarefas previstas na Diretriz Ministerial de Planejamento 06/2020, tais corno: apoio aos órgãos de segurança pública no controle de acesso de fronteiras; emprego de meios de Defesa Biológica, Nuclear, Química e Radiológica (DBNQR), para descontaminação de material; apoio de logística, de inteligência e de comunicações; ligação com os órgãos competentes pelas ações sanitárias; e apoio à triagem de pessoas com suspeita de infecção para posterior encaminhamento aos hospitais.

209. Em todos esses casos, o texto usado para justificar a aquisição foi sempre o mesmo. Não houve informação específica para nenhum dos casos. Observa-se assim que as informações prestadas são insuficientes para comprovar o vínculo das aquisições com as ações de emergência. Por conta dessa não comprovação, há indícios de que esses bens tenham sido comprados prioritariamente para uso habitual da Força.

210. Ainda no mesmo sentido, as fotos de mesas e cadeiras, de beliches, e de armários de aço também não são elementos de prova de que os referidos bens foram adquiridos para serem empregados no combate ao Covid-19.

211. À peça 246, constam processos licitatórios, fotos, solicitações de serviços de descontaminação e documentos referentes a aquisição de vídeowall, notebooks, computadores, barracas modulares, rádios transceptores, serviço de manutenção de veículos.

212. No que interessa aos pontos da diligência, cabe destacar nos próximos parágrafos as seguintes aquisições apresentadas à peça 246.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

a) Aquisição de Vídeowall, no valor de R$ 358.953,00 (peça 246, p. 6, 10-11, 25 e 27)

213. Nesse caso, foi informado que a compra seria realizada devido a problemas recorrentes nos equipamentos que compõem o sistema antigo do Centro de Controle Naval de Área do 2° Distrito Naval (CCNA-2DN), em virtude do uso ter excedido o tempo de vida útil esperado e ao atual estado de obsolescência, o que dificulta e eleva o custo de manutenção do sistema. Acrescentou-se que o bem visava a implantação do Centro de Controle Naval de Área (CCNA), estrutura necessária à ativação do Comando Conjunto Bahia e utilizada nas atividades de planejamento, coordenação e gerenciamento das ações estratégicas da Operação Covid-19, a fim de contribuir com as ações da MB por meio de apoio operacional/logístico.

214. Ademais, consta do relatório de aplicação dos recursos utilizados que a aquisição de materiais e a contratação de serviços traria melhora na consciência situacional do Estado Maior do Comando Conjunto Bahia e da Força Naval Componente subordinada, pois o equipamento permitiria uma visualização de diversos cenários através de recursos gráficos e de multimídia que auxiliam de forma primordial a execução das atividades de planejamento e gerenciamento das ações estratégicas da Operação Covid-19.

b) Aquisições de 18 notebooks a R$ 4.460,00; 10 notebooks a R$ 4.550,00; 20 microcomputadores a R$ 4.500,00; 1 notebook no valor de R$ 3.999,00; 1 projetor no valor de R$ 2.499,00; 10 microcomputadores a R$ 4.500,00; 8 microcomputadores a R$ 4.500,00 (peça 246, p. 32-33, 40, 45-46, 53, 60-61, 68, 134, 141, 159, 165, 167-168, 170, 202, 213, 215-217).

215. As justificativas apresentadas foram todas no sentido de serem os bens necessários para ativação do Comando Conjunto Bahia e utilizada nas atividades de planejamento, coordenação e gerenciamento das ações estratégicas da Operação Covid-19, a fim de contribuir com as ações da MB por meio de apoio operacional/logístico. Segundo o relatório de aplicação dos recursos, os bens permitiram a realização de atividades internas e externas pelos integrantes do Comando Conjunto Bahia. Anteriormente, os poucos equipamentos existentes, legados dos grandes eventos 2013-2016, eram em quantidade insuficiente e apresentavam constantes oscilações de funcionamento, inclusive obrigando a utilização de notebooks particulares por parte de alguns militares.

c) Aquisição de 36 Rádios Transceptores a R$ 1.720,00 cada (peça 246, p. 354)

216. Justificou-se que a compra do bem seria para contribuir com as atividades de descontaminação e de barreiras sanitárias. Quando em ação de descontaminação, frequentemente a EqpRspDefNBQR tem que se dividir para atuar nos diversos compartimentos de uma área contaminada. Com os rádios, o líder da Equipe poderá acompanhar em tempo real todos os seus militares, transmitindo determinações de maneira mais ágil além de receber informações de qualquer situação que por ventura não esteja no controle. A EqpRspDefNBQR é composta por 30 Militares, que podem ser utilizados em ações simultâneas. Nas Barreiras Sanitárias, os equipamentos rádios são úteis ao favorecer a transmissão de ordens e informações entre os militares, podendo assim agilizar processos que seriam mais demorados sem a utilização de tais ferramentas.

217. Há informação na planilha de despesas específicas com suspeitas de desvio de finalidade de que esse item teve o empenho cancelado/anulado (peça 251, p. 6).

Análise técnica

218. Como se trata de bens de mesma natureza, será feito exame único. Nesses itens o que se observou é que as informações prestadas foram insuficientes para comprovar o vínculo entre as aquisições e as ações de enfrentamento à pandemia. Não foi informado especificamente como esses bens seriam usados e quais as contribuições que trariam no combate ao Covid-19. Não há elementos

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

que comprovem o vínculo dessas despesas com os seus objetivos, gerando o risco potencial da ocorrência de desvio de finalidade, e indícios de que os bens tenham sido adquiridos para serem usados nas atividades habituais das Forças.

219. Chama atenção também a materialidade desses gastos e a quantidade de itens adquiridos, bem assim, conforme apontado no relatório anterior, que a Marinha investiu em computadores e materiais de TIC valor superior a 700% ao valor investido pelo Exército. Além disso, não há informações nos autos que demonstrem que esses bens eram necessários para ativação/implantação do Comando Conjunto da Bahia.

220. Por outro lado, ao se verificar fotos disponibilizadas pela Marinha onde os notebooks e microcomputadores teriam sido instalados (peça 246, p. 42, 54 e 71), é possível perceber que o espaço não é suficiente para todos esses bens. Constata-se assim haver incompatibilidade entre a quantidade de computadores adquiridos para o Centro, no total de 67, considerando os notebooks e microcomputadores, e o espaço físico em que foram/serão utilizados.

221. Outra informação relevante para a análise é que já havia equipamentos de informática distribuídos ao Centro, vez que sua estrutura não foi criada para dar suporte às ações de enfrentamento ao Covid-19. Assim, sendo uma estrutura pré-existente à pandemia, inevitável se questionar se a quantidade adquirida seria realmente necessária, vez que em razão dos pressupostos exigidos para a realização de despesas com crédito extraordinário, imprevisibilidade e urgência, não se admite a aplicação dos recursos para substituição de equipamentos velhos, mas em uso, por novos.

222. Registre-se, também, que não se observou tamanha magnitude na aquisição de bens de informática para a ativação dos outros nove Comandos Conjuntos.

223. De todo o exposto, conclui-se que remanescem indícios de desvio de finalidade na realização das despesas em análise, pois aparentemente inobservaram os requisitos definidos nas alíneas ‘b)’ e ‘c)’ do parágrafo 203 deste relatório. Todavia, entende-se desnecessárias diligências para obtenção de informações e documentos adicionais, haja vista a percepção de que eles ainda seriam insuficientes para o saneamento das supostas irregularidades em análise.

224. Acredita-se que somente com a aplicação de outras técnicas de auditoria, a exemplo de inspeções in locu e entrevistas, seria possível a obtenção de evidências adequadas e suficientes para atestar a plena utilização dos bens adquiridos em proveito das ações de enfrentamento.

225. Contudo, tais técnicas se mostram inviáveis de serem aplicadas no presente trabalho, por dois motivos: a) as limitações impostas pela Portaria TCU 62/2020, a qual suspendeu temporariamente as viagens para missão oficial de autoridades e servidores, salvo situações excepcionais devidamente justificadas (art. 5º, inciso I); b); e a elevada dispersão geográfica dos bens adquiridos com recursos da Ação 21C0 suspeitos de desvios de finalidade.

226. Assim, entende-se suficiente para evitar a recorrência de desvios de finalidade, caso tenham ocorrido, o envio deste relatório ao Comando da Marinha, com a proposta das medidas discriminadas no parágrafo 130 deste relatório.

d) Aquisição de 24 máquinas de lavar, com preço unitário de R$ 3.977,00; 05 lavadoras de alta pressão, a R$ 1.599,00 cada; e 05 termômetros a R$ 249,00 cada (peça 247, p. 187-188, 215-217, 221, 235, 247-249)

227. A justificativa apresentada para essas compras seria para serem utilizadas, diariamente, na descontaminação de uniformes, viaturas e equipamentos, propiciando segurança a saúde de cada militar empregado nos Grupamentos Operativos, bem como a utilização do

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

termômetro para verificar a temperatura dos militares durante seu regresso das missões. Os militares envolvidos nas operações deverão deixar suas andainas para lavagem de suas roupas logo após finalizarem seus turnos de efetiva atuação, bem como as viaturas de apoio e transporte dos militares deverão ser desinfectadas com as lavadoras de alta pressão.

Análise técnica

228. Apesar de as informações prestadas serem insuficientes para comprovar o emprego desses bens nas ações de combate à Covid-19, vislumbra-se que eles podem ter sido e continuarem sendo, de fato, utilizados para lavagem dos uniformes dos militares, bem como que os termômetros são necessários para controle da temperatura das pessoas envolvidas nas operações. Ademais, é possível inferir que o Comando da Marinha não tivesse ou não tivesse em quantidade suficiente esses bens para as necessidades surgidas. Nesse sentido, pode-se aceitar, ante a limitação de se verificar *in loco* essa relação de causalidade, as justificativas apresentadas para esses itens, sem que isso signifique que se está legitimando a despesa, podendo este Tribunal em outro momento vir a considerá-la irregular, caso não verificado seu emprego nas ações de enfrentamento à pandemia.

e) Equipamentos de Manobra e Patrulhamento, peça 246, p. 74, 96-97, 349-350, e peça 250, p. 1-3 (Aquisições de Barracas Modulares, 3 a R$ 16.241,76; Barracas Modulares de Campanha, 3 a R$ 14.353,00; Barracas tipo Igloo, 125 a R$ 260,00 e 87 a R4 125,00; Barracas de Acampamento, 10 a R$ 15.716,38 e 13 a R$ 249,00; Abrigo Rural, 1 a R$ 5.412,17; Saco Lister, 3 a R$ 839,79; Megafones, 10 a $ 89,93; Viniliq Estacionário de 1000 litros, 1 a R$ 680,00)

229. A motivação informada para as aquisições das barracas foi aumentar a quantidade de pontos de triagem dos suspeitos de contaminação com o novo coronavírus, contribuindo para atuação da MB no âmbito da operação Covid-19, por meio de apoio operacional e logístico. Ademais, elas serviriam para:

a) incremento da capacidade de desdobramento e permanência de tropas para cumprirem missões de apoio aos Órgãos de Saúde e Segurança Pública em localidades de difícil acesso que residam comunidades carentes, indígenas e quilombolas;

b) ampliação da capacidade de apoio logístico aos Órgãos de Saúde e Segurança Pública por meio de empréstimo de material para adequação/expansão de instalações hospitalares para o recebimento de leitos para o tratamento de infectados com a Covid-19;

c) acondicionamento de corredor de descontaminação para Equipes NBQR após o seu emprego em descontaminação/desinfecção de instalações no cumprimento da missão do CCj Bahia.

230. Foi informado também que os principais objetivos a serem superados pela Marinha na aquisição das barracas modulares seriam dois: a descontaminação de áreas públicas, realizada pela EqpRspDefNBQR e o controle das barreiras sanitárias instaladas no principal acesso à cidade de Corumbá na BR-262, realizado por militares. O material seria utilizado como um posto de descontaminação onde pequenos itens poderiam ser descontaminados, além de servir como um ponto de apoio durante a realização da operação.

231. No caso das barracas tipo igloo, seriam usadas para cumprir o objetivo de manter duas equipes de descontaminação simultâneas, e o emprego de 4 grupos distintos de militares, em 4 localidades diferentes, visando principalmente o auxílio no que tange ao controle do fluxo de pessoas, a realização de inspeções navais, além da orientação aos tripulantes das embarcações fiscalizadas quanto à prevenção e transmissão do vírus, medidas de higiene. Nesse sentido, segundo informado, seriam usadas como abrigo aos militares em localidades sem apoio de alojamento.

232. Foram mencionadas ações, locais e períodos em que os bens teriam sido utilizados.

233. Os demais itens (saco lister, megafones e viniliq estacionário) também teriam sido utilizados em apoio a essas ações de descontaminação, para o transporte simplificado,

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

acondicionamento facilitado e reabastecimento ágil de até 200 litros água potável para consumo humano e também para ser utilizada em limpezas usuais de EPIs utilizados nas sanitizações. Os megafones teriam sido usados para campanhas de conscientizações.

Análise técnica

234. Diante das informações prestadas, juntamente com as fotos, vê-se que a utilização desses materiais em locais onde os militares tenham que se deslocar e pernoitar seria necessária. Ademais, as instituições públicas que receberam os serviços de descontaminação, em regra, não têm estrutura suficiente para organização dos serviços. Nesse sentido, é possível vislumbrar que essas aquisições tenham relação direta com as ações de enfrentamento à pandemia.

235. Nos casos das barracas modulares, tendo em vista que restou comprovado por fotos e solicitações de serviços que foram realizados diversos serviços de descontaminação e barreiras sanitárias pelo Comando da Marinha, é razoável supor que esses itens tenham sido necessários e úteis para o desempenho dessas atividades.

236. Em relação às barracas tipo Igloo, a justificativa apresentada não é suficiente para afastar os indícios de desvio de finalidade, uma vez que os serviços de descontaminação e desinfecção informados foram realizados em órgãos públicos e em locais de grande circulação, localizados, em consequência, em centros urbanos, em pontos com apoio de alojamento, e por isso não se justificaria, a princípio, o emprego desses itens nas ações de emergência.

237. Não obstante a correlação entre os bens adquiridos e as ações de emergência informadas, importa destacar que tais bens aparentam constituir despesas regulares da Marinha, necessárias para o desempenho de suas missões constitucionais e legais, e por essa razão devem ser suportadas por orçamento próprio, ocupando lugar no planejamento ordinário do órgão.

238. Em decorrência, o emprego de recursos da Ação 21C0 nesse tipo de despesa não poderia ser realizado, por exemplo, para substituir bens antigos, mas em uso, por novos, sob pena de infração aos requisitos constitucionais exigidos para a aplicação de recursos oriundos de crédito extraordinário, imprevisibilidade e urgência. E as respostas apresentadas não permitem a realização de tal exame.

239. Vale destacar que o Exército, que também realizou atividades de descontaminação e de barreira sanitária, não desembolsou recursos significativos com os bens em análise, até porque, em observância aos pressupostos constitucionais do crédito extraordinário e à sua finalidade específica, regulamentou, conforme transcrição contida no parágrafo 44 da instrução à peça 209, reproduzida abaixo, a proibição da aplicação de recursos da ação 21C0 na realização de despesas regulares da Força.

> Os recursos da Op Covid não deverão ser empregados para atender a despesas regulares da Força, que possuem orçamento próprio, a não ser para custeio de despesas acima do previsto na dotação orçamentária ou para efetivar reposições de estoques e manutenção de bens e meios que sofram eventuais desgastes de utilização, a serem previamente estimados. (grifei)

240. De todo o exposto, conclui-se que remanescem indícios de desvio de finalidade na realização das despesas em análise, pois aparentemente inobservaram os requisitos definidos nas alíneas ‘b)’ e ‘c)’ do parágrafo 203 deste relatório. Todavia, em razão dos argumentos explorados nos parágrafos 126 a 128, não serão propostas diligências adicionais para esclarecimento das aquisições suspeitas de desvio de finalidade, sendo suficiente para evitar a recorrência do problema, caso tenha ocorrido, a remessa deste relatório à Força, com a proposta de encaminhamento consignada no parágrafo 130.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

f) Gêneros Alimentícios (Aquisições de Rações Alternativas de Combate-RAC, 5370 unidades a R$ 68,00 – R$ 365.160,00, peça 247, p. 507-522, e peça 250, p. 2).

241. Justificou-se a aquisição das rações em virtude do emprego das tropas para segurança do controle de fronteiras e para descontaminação de materiais e instalações, face a dificuldades do alcance logístico na realização de serviços de patrulhamento, revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves, no controle de passageiros e tripulantes nos portos e terminais marítimos. Esse item, segundo informado, contribuiria para a logística de ações externas, permitindo a permanência em campo por períodos mais longos, o que seria imprescindível para as atividades de desinfecção, controle de fronteira e apoio à segurança pública.

242. Foram informados também os principais eventos realizados com as datas, em que foi necessária a utilização da ração.

Análise técnica

243. Diante das informações prestadas, vislumbra-se que em determinadas situações, em que as tropas precisem se deslocar para locais distantes da sua sede para desempenhar tarefas por longos períodos e no controle de fronteiras, seria razoável a necessidade de uma alimentação alternativa. Todavia, as principais ações informadas na planilha dão conta somente de ações em centros urbanos, onde se tem apoio de alojamentos militares. Não há nenhuma comprovação de ações em fronteiras e/ou locais longes das áreas urbanas.

244. Portanto, remanescem indícios de desvio de finalidade na realização das despesas em análise, pois aparentemente inobservaram os requisitos definidos nas alíneas ‘b)’ e ‘c)’ do parágrafo 203 deste relatório. Todavia, em razão dos argumentos explorados nos parágrafos 126 a 128, não serão propostas diligências adicionais para esclarecimento das aquisições suspeitas de desvio de finalidade, sendo suficiente para evitar a recorrência do problema, caso tenha ocorrido, o envio deste relatório à Força, com a proposta de encaminhamento consignada no parágrafo 130.

g) Manutenção e Conservação de Bens móveis (Serviços de Manutenção e Conservação de Bens móveis, como serviço de manutenção de veículos, revisão de motor de embarcação, reparo e substituição de peças, revisão de embarcação, reparo de carreta etc, totalizando o montante de R$ 21.876,26; peça 246, p. 357, peça 250, p. 3-4).

245. Também se justificou que essas aquisições seriam para contribuir com as atividades de descontaminação e o emprego de tropas de segurança no controle de fronteiras e barreiras sanitárias, a exemplo de:

a) serviço de reparação e recuperação com fornecimento, substituição e aplicação de peças originais no diferencial do eixo dianteiro e do embuchamento da carcaça de articulação do eixo lado direito e esquerdo, cubos de rodas lado direto e esquerdo, freios e tambores;

b) serviço de arqueamento dos feixes de mola da suspensão dianteira, com fornecimento de peças para viatura Pick-up Jeep e Pick-up, marca: Agrale Marruá; modelos: AM10 e AM11;

c) serviço de embuchamento dos feixes de mola da suspensão traseira, com fornecimento de peças das viaturas pick-up jeep e pick-up Agrale Marruá; modelos: AM10 e AM11.

246. Acrescentou-se que esses serviços seriam importantes para garantir a efetividade das equipes empregadas nas ações citadas, uma vez que a capacidade de transporte de pessoal e de material do 3°BtlOpRib depende do funcionamento de suas viaturas.

247. Segundo ainda informado, esses serviços permitiriam o transporte de tropas destinadas a apoiar as ações dos órgãos estaduais e municipais no controle de passageiros e tripulantes no terminal portuário, iates e marinas. Foram mencionados alguns locais onde os veículos de transporte seriam usados.

Análise técnica

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

248. No caso desses serviços de manutenção, apesar da carência de informações, deve ser considerado que se trata de despesas de baixa materialidade, e ainda é razoável imaginar que, vez por outra, seja necessária a realização desses serviços nas viaturas e embarcações usadas para o transporte de militares, devido ao aumento nas utilizações. Assim, em virtude da alta demanda por serviços de descontaminação que foram informados nos autos, verifica-se que existe grande possibilidade de que as viaturas necessitem de fato de reparos.

249. Além dessas informações, foram juntadas aos autos fotos diversas para comprovação dos bens e serviços adquiridos e das realizações dos serviços de descontaminação (peça 246, p. 24, 26, 29, 42, 54, 71, 118-128, 235, 238, 240-241, 244-253, 255-262, 269-347, 351, 355, 358, 436-447).

250. Também foram encaminhadas diversas solicitações para a realização dos serviços de descontaminação (peça 246, p. 453-560).

251. Nesse sentido, verifica-se que, em virtude do desgaste na utilização das viaturas e embarcações, é razoável supor que esses serviços sejam necessários. Considerando a limitação de se realizar inspeção in loco para verificar esses gastos, pode-se nesse momento aceitar as justificativas apresentadas, sem que isso signifique que se está legitimando as despesas, podendo este Tribunal em outro momento vir a considerá-las irregulares, caso não verificado seu emprego nas ações de enfrentamento à pandemia.

h) Equipamentos e Materiais de Manobra e Patrulhamento, peça 250, p. 4, (Aquisições de saco de transporte, mochilas 60 litros e 45 litros, refil de hidratação, colete tático, mochila de assalto, isolante térmico, porta carregador, bornal, coldre regulável, coletes táticos, reservatório flexível para água, porta celular/GPS, âncora, corda trançada, antena VHF, bandeiras, no total de R$ 960.144,60)

252. Informou-se que os bens adquiridos seriam usados para: realizar revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves em Operações de Garantia da Lei e da Ordem; realizar apoio às ações de órgãos federais no controle de passageiros e tripulantes nos portos e terminais marítimos.

253. Acrescentou-se que os itens teriam sido adquiridos para ampliar a capacidade dos Batalhões de Infantaria de Fuzileiros Navais, Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais e Unidade Médica Expedicionária da Marinha, para que pudessem estar em condição de cumprirem suas missões de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo Coronavírus. Também para equipar e montar o Centro de Comando e Controle do Teatro de Operações Marítimo para apoio à Operação Covid-19, permitir adequada estrutura de coordenação das diversas equipes, prover tempestivamente materiais de saúde para atuação do corpo médico e auxiliar, disponibilizar os meios de transporte em condições operacionais e planejar o apoio às ações dos órgãos federais no controle de passageiros e tripulantes nos portos e terminais marítimos.

254. Destacou-se que os materiais seriam de uso obrigatório nas embarcações, tratando-se de item de segurança por ocasião de manobras em rios e lagos; e seria em quantidade mínima necessária para recomposição, visando a substituição do item nas embarcações, em função de desgaste durante o emprego nas ações de conscientização e prevenção do Covid-19.

255. Foram mencionadas algumas ações específicas, em que se justifica o emprego desses materiais (peça 250, p. 4).

256. Segundo ainda informado, mediante os Grupamentos Operativos, um na área do RJ e outro na área de Santos/SP, mais de 400 ações de reconhecimento e desinfecção de instalações teriam sido realizadas em ambos os Estados. Foram mencionados alguns eventos e datas.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

257. As barracas modulares, corda dupla trançada e reservatórios flexíveis, segundo informado, foram usados para armazenamento de água potável para ampliar a capacidade expedicionária dos efetivos de Fuzileiros Navais em situações que há necessidade de montar postos de triagem de pessoas suspeitas de infecção; acomodar tropas em situação de patrulhamento e segurança de instalações portuárias; ampliar a capacidade de atendimento dos Hospitais de Campanha; montar Postos de Comando para as operações de desinfecção e ações sanitárias; montar postos de distribuição de alimentos às famílias mais vulneráveis pela pandemia.

258. Nos casos de saco de transporte, mochila, refil de hidratação, colete tático modular, isolante térmico, porta carregador, bornal de perna tático modular, coldre regulável, porta celular/gps tático; eles seriam destinados para ampliar a capacidade expedicionária dos efetivos de Fuzileiros Navais nas ações de segurança portuária e apoio aos órgão de segurança pública no controle de acesso às fronteiras; manter os efetivos equipados para realizar revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves em Operações de Garantia da Lei e da Ordem; manter equipados os efetivos que fazem a segurança dos Hospitais de Campanha.

Análise técnica

259. Apesar das informações prestadas, não restou demonstrada a utilização de todos esses itens nas ações de enfrentamento à pandemia do Covid-19. Pode-se considerar que um ou outro item possa ser necessário às ações de emergência, mas, no geral, na maioria dos casos, não se vislumbra o seu uso regular para as ações de combate à pandemia.

260. Chama atenção que uma das ações previstas para utilização desses bens foi a revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Todavia, operações desse tipo, mesmo que necessárias e autorizadas, não poderiam ser suportadas com os recursos da ação 21C0, mas sim com recursos específicos destinados a essa finalidade por meio da ação Orçamentária 218X, a qual continha, em 22/9/2020, conforme extração realizada por meio do Siop gerencial, apenas R$ 75.097.205,2 de valores empenhados, de um total de dotação no valor de R$ 437.866.389 (peça 265, p. 2).

261. Além do mais, como já explorado, não houve a decretação de operações de Garantia da Lei e da Ordem no âmbito das ações de enfrentamento à Covid. Tal constatação é comprovável por meio de consulta às legislações publicadas no site do planalto, o qual não contém decretos publicados com aquela finalidade, condição indispensável, prevista na Lei Complementar 97/99 e no art. 3º do Decreto 3.897/2001, para que as Forças Armadas possam atuar com poder de polícia, empregando bens típicos de defesa e segurança em ações de segurança pública.

262. Nesse sentido, diante da irregularidade, sugere-se refutar as justificativas apresentadas, uma vez comprovado o desvio de finalidade na aplicação dos recursos da Ação 21C0 nas despesas no montante de R$ 962.894,60, em análise. Em consequência, sugere-se dar ciência ao Comando da Marinha do desvio detectado, de forma a possibilitar a apuração interna de eventuais falhas funcionais dos agentes envolvidos nas aquisições.

i) Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações, peça 250, p. 5 (Aquisição de mangueiras, ferro chato, tinta branca, tinta acrílica, primer, redutor, discos de lixas, caixas de massa, no montante de R$ 20.412,72)

263. De forma específica, informou-se que os materiais teriam sido empregados na confecção de suporte de álcool em gel, com a finalidade de possibilitar aos militares as medidas profiláticas necessárias para o adequado enfrentamento à pandemia provocada pelo coronavírus. Esses suportes, no total de 73 unidades, teriam sido disponibilizados nas entradas das Organizações

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

Militares, para uso interno, em exercícios militares e para distribuição para outras unidades da Marinha do Brasil.

Análise técnica

264. Ao examinar esses itens, é possível vislumbrar que esses bens possam ter sido necessários nas ações de combate ao Covid-19. Como já dito, para comprovar o vínculo de algumas despesas, seria necessária ida a campo, o que não se mostra factível nesse momento de pandemia. Assim, tendo em conta a aparente vinculação desses gastos com as ações de combate ao Covid-19, e ainda considerando que representam baixa materialidade, sugere-se, ante a limitação de se verificar *in loco* essa relação de causalidade, aceitar as justificativas apresentadas pela força para esse conjunto de despesas, mas destacar que isso não significa que se está legitimando esses gastos, podendo este Tribunal em outro momento vir a considerá-los irregular, caso não verificado seu emprego nas ações de enfrentamento à pandemia.

j) Despesas com Mobiliário em Geral, peça 250, p. 6-11 (Aquisição de armários de aço, cadeiras, poltronas, mesas, mesas redondas, estantes, plataformas de trabalho, mesas para reunião, arquivos de aço, mesas para computador, quadros brancos, racks, no valor conjunto de R$ 122.019,31)

265. Em regra, todos os itens tiveram as mesmas justificativas para as suas compras. Informa-se que visava equipar e montar: estruturas necessárias ao planejamento, coordenação e gerenciamento de ações da Covid-19; estruturar os Comandos Conjuntos e Centros de Coordenação; permitir adequada estrutura de coordenação, colchões, fornecimento de alimentação, alojamento; montar pontos de triagem para disponibilidade de leitos de observação para pacientes e de dormitório para pessoal envolvido; apoiar os órgãos federais no controle de passageiros e tripulantes nos aeroportos, portos e terminais marítimos; apoiar os órgãos estaduais responsáveis pelas ações sanitárias, estruturação de sala de crise, com equipamento de videoconferência na capitania dos portos do Espírito Santo.

Análise técnica

266. As informações fornecidas são insuficientes para comprovar o vínculo causal entre as aquisições de diversos mobiliários e as ações de emergência. Basicamente foi dito que os bens serviriam para estruturar unidades da Marinha para apoiar as ações de enfrentamento. Todavia, o mobiliário adquirido foi bastante significativo em termos de quantidade e valor.

267. Chama a atenção que o Exército e a Aeronáutica tiveram pequenos gastos em relação a mobiliário, enquanto a Marinha adquiriu muitos itens diversos. Caberia esclarecer junto à Força se esses bens foram de fato utilizados para montar os mencionados centros de controle, pois, ao que parece, não possuíam nenhum tipo de mobiliário. A Marinha ficou responsável por montar e equipar dois Comandos Conjuntos e o Exército, dez desses comandos. Mesmo assim, a Marinha teve gastos que superou em mais de sete vezes o valor do Exército, e 86% do total dispendido nesse item pelas Forças.

268. Ademais, nesses casos, não se vislumbra o atendimento aos critérios que devem nortear as aquisições e serviços necessários às ações de combate ao Covid-19.

269. Não se vê, a princípio, urgência e imprevisibilidade para essas aquisições e nem foi demonstrado se essas quantidades seriam, de fato, necessárias ao atendimento das ações emergenciais.

270. Tais despesas envolvem bens de uso regular da Marinha, necessários para o desempenho de qualquer de suas missões constitucionais e legais, e por essa razão são suportadas em orçamento próprio, ocupando lugar no planejamento orçamentário ordinário do órgão.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

271. Em consequência, o emprego de recursos da Ação 21C0 nesse tipo de despesa não poderia ser realizado, por exemplo, para substituir bens antigos, mas em uso, por novos, sob pena de infração aos requisitos constitucionais exigidos para a aplicação de recursos oriundos de crédito extraordinário, imprevisibilidade e urgência. E as respostas apresentadas não permitem a realização de tal exame.

272. Conclui-se, portanto, que remanescem indícios de desvio de finalidade na realização das despesas em análise, pois aparentemente inobservaram os requisitos definidos nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do parágrafo 225 deste relatório. Todavia, entende-se desnecessárias diligências para obtenção de informações e documentos adicionais, haja vista a percepção de que eles ainda seriam insuficientes para o saneamento das supostas irregularidades em análise.

273. Acredita-se que somente com a aplicação de outras técnicas de auditoria, a exemplo de inspeções in locu e entrevistas, seria possível obter evidências adequadas e suficientes para atestar a plena utilização dos bens adquiridos em proveito das ações de enfrentamento.

274. Entretanto, tais técnicas se mostram inviáveis de serem aplicadas no presente trabalho por dois motivos: a) as limitações impostas pela Portaria TCU 62/2020, a qual suspendeu temporariamente as viagens para missão oficial de autoridades e servidores, salvo situações excepcionais devidamente justificadas (art. 5º, inciso I); b); e a elevada dispersão geográfica dos bens adquiridos com recursos da Ação 21C0 suspeitos de desvios de finalidade.

275. Assim, entende-se suficiente para evitar a recorrência de desvios de finalidade, caso tenham ocorrido, a remessa deste relatório à Força, com a proposição das medidas discriminadas no parágrafo 130 deste relatório.

II.1.2 DESPESAS ESPECÍFICAS DA MARINHA, COM SUSPEITAS DE DESVIO DE FINALIDADE

Item a.4 do Ofício de Diligência 47706/2020-TCU/Seproc - justificativas da Marinha para as despesas específicas (planilha à peça 207)

a.4) com base nas orientações contidas no anexo D, ao final desta instrução, apresente a planilha do anexo B desta instrução (peça 207), plenamente preenchida, a qual contém despesas que requerem comprovação de seu efetivo emprego nas ações de enfrentamento ao Covid-19;

a) Aquisições de Veículos Terrestres, peça 242, p. 146 e 154 (Micro-ônibus (2) – R$ 780.000,00

276. O Comando da Marinha, para esse item, informou, especificamente, que seria destinado ao transporte de efetivos de militares Rio de Janeiro-RJ x Santos-SP para cumprirem tarefas de segurança portuária e desinfecção de instalações em locais públicos, em proveito do enfrentamento à pandemia provocada pelo novo Coronavírus, conforme algumas datas mencionadas, que se estenderam no período de abril até setembro, para a realização de ações específicas de desinfecção e segurança, em locais que foram listados.

277. Aduziu que o bem contribuiu para o transporte com segurança de militares para outros estados para as ações de segurança portuária e de reconhecimento/desinfecção de instalações e locais públicos, em virtude de a Força não ter essa capacidade, e a locação ser uma alternativa mais cara. Destacou a Força que, mesmo com a referida aquisição, continuava com uma quantidade de viaturas aquém das necessárias ao transporte de tropas para missões de atendimento às ações emergenciais relacionadas ao Covid-19.

Análise técnica

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

278. Inicialmente, cabe observar que, apesar da informação constante da planilha à peça 251, p. 1 se referir a apenas um micro-ônibus, a aquisição foi de duas unidades, conforme notas fiscais e contrato presentes à peça 242, p. 146, 154 e 254-262.

279. Era razoável se supor que a pandemia do Covid-19 teria um prazo não muito longo, e que esse bem não seria utilizado por muito tempo para atender à Operação Covid-19. Nesse caso, seria razoável se imaginar que o custo com locação de veículos dessa espécie iria ser bem menor que o custo da aquisição do micro-ônibus.

280. Assim, esperava-se que os responsáveis pela compra fizessem, no mínimo, um estudo básico entre a opção de compra e de aluguel para justificar a escolha da opção, computando-se não apenas os custos de aquisição, mas também os de manutenção, os quais, conforme referência obtida na auditoria conduzida no âmbito do TC 020.474/2017-2, representam cerca de 70% do total do custo do ciclo vida. Tal estudo poderia ser revelador quanto a uma possível maior vantajosidade da locação, conclusão a que já chegaram diversos órgãos públicos, os quais substituíram a frota própria por locação, a exemplo do TCU.

281. Entre as justificativas apresentadas pela Força, não se cogitou sobre a realização desse estudo. A única informação juntada aos autos refere-se a uma tabela com custos de locação para sete períodos em que alguns ônibus seriam necessários (peça 254). Mesmo que se considere que essa tabela seja razoável, o custo ali posto é muito inferior ao que foi gasto com a aquisição do item em exame.

282. Se considerarmos que foram utilizados 30 ônibus para a realização das 7 viagens ida e 7 viagens volta discriminadas na planilha, que o custo total de locação informado foi de R$ 147.000,00, e que os valores das locações não se alteraram no tempo, tem-se que o custo da utilização de um ônibus nas sete viagens de ida e volta seria de R$ 68.600,00 (147.000 / 15 * 7). Assim, a título de comparação, seriam necessárias mais 56 viagens ida e volta para o valor da locação se igualar ao custo de aquisição do micro-ônibus

283. Além do mais, consta da justificativa para contratação contida nos autos do processo administrativo de aquisição (peça 242, p. 28) a informação, abaixo transcrita, de que a obtenção dos ônibus viria a substituir as locações regularmente realizadas para suprir a inexistência de bem próprio para a realização de transporte de tropas da Marinha em diversas missões de defesa da pátria e segurança nacional em que o seu deslocamento se faça necessário.

284. Foi constatado que, com a aquisição destes veículos, haverá redução significativa nos custos de locação de ônibus, ora em curso, além de que haverá condições de ser executada permanente descontaminação dos veículos, propiciando segurança para cada militar envolvido na devida Operação.

285. Além disso, ressalta-se que a utilização desse bem terá a finalidade de garantir o desenvolvimento das atividades administrativas e operativas da MB, assim como contribuir para o emprego do Poder Naval na Segurança Nacional e defesa da Pátria, mantendo assim os Meios da MB em condição de plena eficiência para cumprimento das funções Constitucionais.

286. Tal informação, por si só, revela como motivação para a aquisição dos micro ônibus a resolução de problemas pré-existentes à Pandemia, consistentes no transporte por meios próprios de tropas da Marinha no contexto de emprego em ações de Defesa e Segurança Nacional, sem qualquer correlação com as ações de enfrentamento ao Covid 19. Ou seja, a contratação visou dar vazão a demandas reprimidas. Evidenciado, portanto, o descumprimento do requisito da imprevisibilidade.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

287. O requisito da urgência, da mesma forma, não se fez presente, pois se a locação era a solução em uso e efetiva, e comprovadamente mais econômica, não havia justificativa para a compra dos micro ônibus, ainda mais se considerarmos que seu uso no período emergencial muito provavelmente não justificará os elevados investimentos realizados.

288. Do exposto, diante da irregularidade, sugere-se refutar as justificativas apresentadas, uma vez comprovado o desvio de finalidade na aplicação dos recursos da Ação 21C0 na aquisição dos micro-ônibus. Em consequência, sugere-se dar ciência ao Comando da Marinha do desvio detectado, de forma a possibilitar a apuração interna de eventuais falhas funcionais dos agentes envolvidos nas aquisições.

b) Aquisições de Uniformes, Bandeiras, Tecidos e Aviamentos, peça 251, p. 2 (Aquisição de 1650, 1650 e 749 Gandolas Camufladas, a R$ 38,00; e 501, 500, 500 e 409 Coturnos Marrons, a R$ 73,02)

289. Para esses itens, a Marinha informou que seriam obtidos para serem usados para a proteção da tropa com o intuito de padronizar procedimentos de profilaxia e de proteção do pessoal em operações específicas, como: apoio aos órgãos de segurança pública no controle de acesso às fronteiras no âmbito das ações de enfrentamento à Covid-19; patrulhamento, revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves em apoio às ações de órgãos federais no controle de passageiros e tripulantes nos portos e terminais marítimos; segurança de áreas, instalações, material e/ou pessoal de interesse da MB; atividades benignas de desinfecção de instalações, pessoal e material, civis e militares; campanhas de conscientização, triagem de pessoal e ações de apoio à saúde, em coordenação com as Forças Amigas e demais órgãos competentes.

290. Acrescentou que os bens teriam sido usados, durante a pandemia, em ações nos estados do RJ e na cidade de Santos-SP, em atividades de reconhecimento e desinfecção de instalações para proteção da tropa, uma vez que o referido uniforme se constitui em um Equipamento de Proteção Individual (EPI) de uso obrigatório; que, em virtude dos severos desgastes e danos sofridos no contato com produtos químicos nas tarefas de desinfecção, além do desgaste nas tarefas de segurança ou em campanhas, e ainda a obrigatoriedade da sua lavagem diária como medida de profilaxia, tornou-se necessária a ampliação da capacidade logística para prover a referida andaina ao militar empregado nessas missões de desinfecção na pandemia.

Análise técnica

291. Preliminarmente, necessário esclarecer melhor as situações em que as Forças Armadas podem ser empregadas em atividades típicas de segurança pública, visto que em muitas das manifestações apresentadas pela Marinha esse tipo de emprego foi utilizado para justificar a utilização de recursos da ação 21C0.

292. As ações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) estão previstas no art. 142 da Constituição Federal como uma das missões das Forças Armadas e encontram-se mais detalhadas na Lei Complementar 97/99, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, preparo e o emprego das Forças Armadas, e no Decreto 3.897/2001.

293. Segundo o art. 15, § 2º, da Lei Complementar 97/99:

A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no art. 144 da Constituição Federal'.

294. O parágrafo 3º do mesmo artigo define o que venha a ser o esgotamento dos órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal, in verbis:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

Consideram-se esgotados os instrumentos relacionados no art. 144 da Constituição Federal quando, em determinado momento, forem eles formalmente reconhecidos pelo respectivo Chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão constitucional

295. Consoante §§ 4º e 5º do art. 15, as operações de GLO são sempre episódicas e delimitadas no tempo e no espaço. Sua operacionalização poderá envolver a transferência do controle operacional dos órgãos de segurança pública necessários ao desenvolvimento das ações para a autoridade encarregadas das operações, a qual deverá constituir um centro de coordenação de operações, composto por representantes dos órgãos públicos sob seu controle operacional ou com interesses afins.

296. Convém destacar o disposto no art. 3º do Decreto 3.897/2001, que confere autorização às Forças Armadas em operações de GLO de desenvolverem todas ações de polícia ostensiva, preventiva e repressiva que se incluem na competência, constitucional e legal, das polícias militares.

297. Outra hipótese em que se autoriza o emprego das Forças Armadas em ações típicas de segurança pública, mas com poder de polícia permanente, independentemente da edição de decreto do executivo, está contida no art. 16-A, o qual restringe tal atuação à faixa de fronteira terrestre, ao mar e águas interiores e com a finalidade exclusiva de combater delitos transfronteiriços e ambientais.

298. Com relação à Marinha, a referida lei, no art. 17, autoriza ainda seu emprego em cooperação com os órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos de repercussão nacional ou internacional, quanto ao uso do mar, águas interiores e de áreas portuárias, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução.

299. Tal hipótese de emprego, cabe ressaltar, não confere poder de polícia à Marinha, restringe sua participação colaborativa apenas a órgãos federais e exclusivamente na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicação e de instrução.

300. Do exposto, afasta-se de imediato as manifestações apresentadas pela Marinha para justificar a alocação de recursos em ações que visavam a realização de atividades de segurança, por dois motivos: a) não houve decretação de garantia da lei e da ordem no âmbito das ações de enfrentamento à pandemia, o que restringiria à faixa de fronteira e ao mar e águas interiores a necessidade de aquisição e utilização de bens destinados a atividades de defesa e segurança; e b) para a aquisição desses bens há ação orçamentária específica na lei orçamentária. Trata-se da ação 218X, que conforme já registrado neste relatório, continha, em 22/9/2020, conforme extração realizada por meio do Siop gerencial, apenas R$ 75.097.205,2 de valores empenhados, de um total de dotação no valor de R$ 437.866.389 (peça 265, p. 2).

301. Retornando ao exame das despesas em análise, verifica-se, das justificativas apresentadas, que os itens são de fato necessários para a realização de ações no combate à pandemia do Covid-19, devido, inclusive, à sua natureza obrigatória.

302. No entanto, há de se ponderar que uniformes militares, a exemplo de outros itens já examinados neste relatório, constituem despesas regulares da Força, necessárias para o desempenho de todas as suas missões constitucionais e legais, e por essa razão são suportadas por orçamento próprio, ocupando lugar permanente no planejamento ordinário do órgão. Os uniformes seriam utilizados e desgastados do mesmo jeito se não houvesse a pandemia. Não por acaso que tais despesas não foram realizadas pelo Exército e pela Aeronáutica.

303. Quanto ao argumento de maior desgaste dos uniformes em face do contato com os agentes infecciosos e com os produtos químicos de desinfecção, há de se considerar que foram

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

adquiridos equipamentos de proteção individual, incluindo macacões TYVEK BR, justamente para evitar o contato com os agentes químicos e infecciosos, o que, indiretamente, minimizou o desgaste dos uniformes.

304. Assim, embora as justificativas apresentadas sejam coerentes, não foram trazidos aos autos elementos suficientes para justificar o efetivo emprego da totalidade dos itens adquiridos nas ações de enfrentamento realizadas.

305. Todavia, em razão dos argumentos explorados nos parágrafos 126 a 128, não serão propostas diligências adicionais para esclarecimento das aquisições suspeitas de desvio de finalidade, sendo suficiente para evitar a recorrência do problema, caso tenha ocorrido, o envio deste relatório à Força com a proposta de encaminhamento consignada no parágrafo 130.

c) Material de TIC Permanente, peça 251, p. 3

c.1) Aquisição de Módulo Eletrônico – (1) – R$ 801.450,00

306. Segundo informado, o bem obtido seria usado para estruturar os Comandos Conjuntos para coordenação das atividades; para prover segurança, confiabilidade e agilidade nos processos administrativos e operativos de tomada de decisão, voltado ao Comando e Controle das ações logísticas de combate ao Coronavírus, interagindo com os sistemas existentes, aumentando de maneira modular, a capacidade instalada no Comando de Operações Navais (ComOpNav).

307. Acrescentou-se que haveria aumento dos recursos de processamento e armazenamento de dados, bem como maior disponibilidade dos serviços e integridade das informações; diminuição da complexidade da operação e gerenciamento deste ambiente de TI, reduzindo custos operacionais e otimizando o trabalho das partes envolvidas; melhor aproveitamento dos recursos tecnológicos deste novo ambiente; e implementação e integração da solução com passagem de conhecimento para a equipe, aumentando os conhecimentos dos militares envolvidos, reduzindo os riscos provocados por erro humano, gerando economia de recursos e qualidade de serviço da OM.

c.2) Gerenciador de Imagens para Vídeowall – (2) - R$ 64.477,00 - R$ 128.954,00; e Monitor de Led para Vídeo Wall de 55' – (8) – R$ 14.450,00 – R$ 115.600,00

308. Informou a Marinha que a obtenção desses bens seria para estruturar os Comandos Conjuntos para coordenação das atividades, apoiando o Estado da Bahia e Municípios nas ações de Segurança Pública e Saúde relacionadas a pandemia, tais como: triagem, treinamento de desinfecção, campanha de conscientização, transporte de insumos, distribuição de cestas básicas, desinfecção de áreas públicas, hospitais, monumentos, portos e outros relacionados com a pandemia Covid-19.

Análise técnica

309. As informações prestadas são insuficientes para que se possa demonstrar o nexo causal entre a aquisição dos bens e as ações de combate ao Covid-19. As justificativas apresentadas são muito abrangentes e genéricas. Não há registro das ações específicas de enfrentamento ao Covid-19 em que os bens foram ou serão empregados, incluindo os eventos específicos, locais e as datas ou os períodos de sua realização. Também não foi descrito como os bens contribuiriam para o combate à pandemia do Covid-19.

310. A justificativa principal apresentada foi no sentido de estruturar os Comandos Conjuntos da Marinha, mas não ficou comprovado que esses Comandos precisariam desses bens para as ações de enfrentamento à pandemia.

311. Todavia, em razão dos argumentos explorados nos parágrafos 126 a 128, não serão propostas diligências adicionais para esclarecimento das aquisições suspeitas de desvio de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

finalidade, sendo suficiente para evitar a recorrência do problema, caso tenha ocorrido, a remessa deste relatório à Força, com a proposta de encaminhamento consignada no parágrafo 130.

d) Materiais e equipamentos de Proteção/Segurança/Limpeza (peça 251, p. 4)

d.1) Macacão TYVEK BR - MARCA DUPONT – (9521) - R$ 32,00 -R$ 304.672,00

312. A Marinha do Brasil (MB) informou que o bem obtido seria para ser utilizado na formação e habilitação de um efetivo de cerca de 1.600 militares, entre tripulação e alunos para compor Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais, para realização de medidas preventivas e desinfecções em apoio à 'Operação Grande Muralha', desenvolvida pela Marinha do Brasil, que tem a finalidade de ampliar a capacidade de resposta do Sistema de Saúde da Marinha frente à ameaça epidemiológica representada pelo novo coronavírus.

313. Acrescentou-se que que a aquisição seria também usada em apoio à Operação Covid-19 do Comando Conjunto Leste. Destacou-se que se tratava de EPI a ser utilizado pelo pessoal responsável por realizar as tarefas de descontaminação, desinfecção e limpeza em áreas da Marinha do Brasil (MB) e em apoio às solicitações dos estados e municípios.

d.2) Máquina lavar e secar roupas 11kg – (24) - R$ 3.977,00 - R$ 95.448,00

314. Foi informado que o bem obtido seria usado com a finalidade de possibilitar aos militares lavagem diária dos uniformes como medida profilática necessária para o adequado enfrentamento à pandemia provocada pelo coronavírus, uma vez que o seu uniforme camuflado se constitui em um EPI de uso obrigatório. Acrescentou-se que o bem seria utilizado após a realização de tarefas de segurança e desinfeção, conforme mencionadas nas cidades do Rio de Janeiro e em Santos-SP.

315. Segundo ainda informado, o bem contribuiu para ampliar a capacidade expedicionária dos efetivos de Fuzileiros Navais em situações que há necessidade de permanecer em prontidão operativa nos aquartelamentos ou pernoite em acampamentos, em proveito do enfrentamento à pandemia provocada pelo coronavírus. Nessas ocasiões, o comando enquadrante deve prover os meios necessários para que sejam continuadas as medidas de profilaxia dos militares.

Análise técnica

316. Após exame das justificativas apresentadas, vislumbra-se que os bens adquiridos sejam necessários em apoio à realização de ações no combate à pandemia do Covid-19, devido ao serviço de lavagem e secagem realizada nos EPIs de natureza obrigatória dos militares e nos uniformes, bem como nos materiais de limpeza. Dessa forma, é razoável se supor que as aquisições tenham relação direta com as ações de enfrentamento à situação de emergência, podendo-se, ante a limitação de se verificar *in loco* essa relação de causalidade, aceitar as justificativas apresentadas pelo fiscalizado, cabendo destacar que isso não significa que se está legitimando a despesa, podendo este Tribunal, em momento posterior vir a considerá-la irregular, caso não verificado seu emprego integral nas ações de enfrentamento à pandemia

e) Manutenção e Conservação de Veículos, peça 251, p. 3 (Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos Leves e Pesados, 3125 a R$ 49,00 - R$ 153.125,00; e 2481 a R$ 60,50-R$ 150.100,50)

317. Em relação a esse item, informou a Marinha que os serviços seriam usados em apoio aos meios de transporte, ao fornecimento de alimentação e alojamento para as equipes envolvidas, uma vez que a necessidade de manutenção corretiva de viaturas que se encontravam inoperantes, para serem empregadas de imediato no transporte de militares e equipamentos em apoio às ações de enfrentamento à Covid-19.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

318. Acrescentou-se que o serviço de manutenção tem possibilitado a continuação das ações realizadas em prol do enfrentamento à pandemia provocada pelo novo Coronavírus, tanto em tarefas de segurança, quanto em desinfecção e transporte de material de saúde. Nesse sentido, foram mencionadas as missões, incluindo locais e datas, em que o serviço estaria sendo realizado.

Análise técnica

319. Também para esses itens, vê-se que é razoável se supor que os bens adquiridos sejam necessários em apoio à realização de ações no combate à pandemia do Covid-19, devido ao aumento do uso das viaturas nas diversas missões. Dessa forma, ante a impossibilidade de se realizar inspeção in loco, para comprovação da realização dos serviços, pode se aceitar as razões de justificativas apresentadas nesse momento, sem que isso signifique que se está legitimando a despesa, podendo este Tribunal, em momento posterior vir a considerá-la irregular, caso não verificado seu emprego nas ações de enfrentamento à pandemia.

f) Locação de Softwares (peça 251, p. 3) e Aquisição de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (peça 251, p. 4)

f.1) Contratação do Sistema Maritime Intelligence Suite Risk - (1) - R$ 94.500,00

320. Informou-se que o bem teria sido obtido para estruturar os Comandos Conjuntos para coordenação das atividades; que o sistema foi utilizado pelo pessoal do Centro de Controle do Tráfego Marítimo do Cismar no monitoramento e no reporte de navios suspeitos de possuírem tripulantes com Covid-19 desde maio de 2020.

321. Acrescentou-se que os reportes diários são enviados para os Centros Regionais e todas as 60 Organizações Militares de STA, além dos 10 Comandos de Força com seus respectivos navios e aeronaves, informando sobre a determinação da posição de navios oriundos de regiões com disseminação avançada do Covid-19 (Novo Coronavírus).

f.2) Sistema de Visualização de Imagens ME Multiview X Ominium S5 46' – (1) - R$ 167.056,08

322. Foi informado que o bem obtido teria sido adquirido para equipar e montar o Centro de Comando e Controle do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília para apoio à Operação Covid-19 para permitir uma adequada coordenação das ações de diversas equipes e atividades para fazer frente a pandemia.

f.3) Televisor 50' – (6) - R$ 2.269,00 - R$ 13.614,00

323. Informou a Marinha que o bem foi obtido para estruturar os Comandos Conjuntos para coordenação das atividades e apoiar órgãos federais no controle de passageiros e tripulantes nos aeroportos, portos e terminais marítimos; e órgãos estaduais responsáveis pelas ações sanitárias e Emprego de pessoal militar e servidores civis em campanhas de conscientização. ‘

324. Acrescentou-se que, com intuito de dar capilaridade ao longo do território nacional e proporcionar o incremento da consciência situacional marítima nas águas jurisdicionais brasileiras, foram criados, no âmbito de todos os Comandos de Distritos Navais, os Centros Regionais de Segurança Marítima (CRSM) ou Centro Regional de Segurança Fluvial (CRSF) e no âmbito das Capitanias, Delegacias e Agências, os Centros de Coordenação e Controle da Autoridade Marítima (CCCAM). Segundo informado, esses centros foram montados com esses equipamentos durante a pandemia para produzirem informações em apoio à decisão voltada às operações e ações de proteção em suas respectivas áreas de jurisdição.

325. Foram mencionadas as ações realizadas em que esses equipamentos seriam necessários.

f.4) Televisor display de Led, 55', smart – (4) - R$ 2.939,68 - R$ 11.758,72

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

326. Para esse item, foi informado que o bem obtido seria utilizado no posto triagem e no Centro de Comando e Controle da Autoridade Marítima em campanhas de conscientização e reuniões deliberativas, em apoio ao enfrentamento do Covid-19; estabelecendo ligações com os órgãos estaduais responsáveis pelas ações sanitárias.

Análise técnica

327. Tanto no caso do software como no dos equipamentos para áudio, vídeo e foto, vê-se que as informações prestadas são muito simplórias, insuficientes para se comprovar que eles foram utilizados de forma efetiva no enfrentamento à situação de emergência. Não há registros dos eventos específicos, com datas e locais, e períodos. Nesse sentido, não há como saber sobre o vínculo entre essa despesa e a ação de emergência, o que gera o potencial risco de que os bens tenham sido adquiridos para suprir necessidades específicas da Força, desvinculadas das ações de enfrentamento.

328. Todavia, em razão dos argumentos explorados nos parágrafos 126 a 128, não serão propostas diligências adicionais para esclarecimento das aquisições suspeitas de desvio de finalidade, sendo suficiente para evitar a recorrência do problema, caso tenha ocorrido, o envio deste relatório à Força, com a proposta de encaminhamento consignada no parágrafo 130.

g) Aquisição de Equipamentos de TIC Permanente (peça 251, p. 4-5)

329. Informou a Marinha que esses bens foram obtidos para implantar estruturas necessárias ao planejamento, coordenação e gerenciamento das ações estratégicas do Covid-19 e estruturar os Comandos Conjuntos para coordenação das atividades.

g.1) Microcomputadores - (20) - R$ 4.500,00 - R$ 90.000,00

330. Nesse caso, informou-se que os bens seriam usados em ações desempenhadas pelas forças componentes, tais quais: triagem, treinamento de desinfecção, campanha de conscientização, transporte de insumos, distribuição de cestas básicas, desinfecção de áreas públicas, hospitais, monumentos, portos e outros relacionados com a pandemia Covid-19, em apoio ao Estado da Bahia e Municípios, referente à pandemia.

g.2) Notebook – (1) - R$ 82.606,88; Microcomputadores – (21) - R$ 3.699,53 - R$ 77.690,13

331. Para esses itens, de forma específica, foi informado que seria para aprimorar a capacidade de comunicação no âmbito de atuação do Comando do 4º Distrito Naval, no que diz respeito ao planejamento, execução e controle de tarefas desempenhadas, em conjunto com os demais órgãos de defesa e segurança, nas medidas de enfrentamento da pandemia.

g.3) Microcomputadores – (10) - R$ 5.400,00 - R$ 54.000,00; Notebooks – (18) - R$ 4.460,00 - R$ 80.280,00; Notebooks - (10) - R$ 4.550,00 - R$ 45.500,00; Microcomputadores – (10) - R$ 4.500,00 - R$ 45.000,00; Microcomputadores – (8) - R$ 4.500,00 - R$ 36.000,00

332. Informou-se que os equipamentos seriam usados em apoio ao Estado da Bahia e Municípios nas ações de Segurança Pública e Saúde relacionadas a pandemia, conforme a missão atribuída pelo Ministério da Defesa a este Comando Conjunto ativado, para permitir ao Comando e Controle a doutrina de ações de comando conjunto, em ações desempenhadas pelas forças componentes, tais quais: triagem, treinamento de desinfecção, campanha de conscientização, transporte de insumos, distribuição de cestas básicas, desinfecção de áreas públicas, hospitais, monumentos, portos e outros relacionados com a pandemia Covid-19.

g.4) Notebooks – (10) - R$ 3.049,00 - R$ 30.490,00

333. Informou a Marinha que, com intuito de dar capilaridade ao longo do território nacional e proporcionar o incremento da consciência situacional marítima nas águas jurisdicionais

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

brasileiras, foram criados, no âmbito de todos os Comandos de Distritos Navais, os Centros Regionais de Segurança Marítima (CRSM) ou Centro Regional de Segurança Fluvial (CRSF) e no âmbito das Capitanias, Delegacias e Agências, os Centros de Coordenação e Controle da Autoridade Marítima (CCCAM). Segundo informado, esses centros foram montados com esses equipamentos durante a pandemia para produzirem informações em apoio à decisão voltada às operações e ações de proteção em suas respectivas áreas de jurisdição.

334. O fiscalizado informou ainda as ações realizadas em que esses equipamentos seriam necessários (peça 251, p. 4-5).

Análise técnica

335. Nos casos referentes às aquisições dos 10 Notebooks a R$ 3.049,00, totalizando R$ 30.490,00, 01 Notebook a R$ 82.606,88 e 21 Microcomputadores a R$ 3.699,53, no total de R$ 77.690,13; vê-se que as informações prestadas são insuficientes para que se possa vislumbrar que eles foram utilizados integralmente no enfrentamento à situação de emergência decorrente da pandemia do Covid-19.

336. Assim como em casos anteriores, foi justificado que esses equipamentos de TIC seriam usados para estruturar Comando Conjunto e outras unidades da Marinha. No entanto, não restou demonstrada a observância dos critérios de urgência e imprevisibilidade para justificar essas despesas, nem se comprovou o nexo causal entre esses gastos e as ações de combate à Covid-19, condição difícil de se observar apenas com a utilização da técnica de auditoria pesquisa documental. Para tanto, seria necessária, como já registrado, a utilização de outras técnicas, como inspeções físicas e entrevistas. Cabe destacar ainda a quantidade elevada de equipamento de TIC, em torno de 108 itens.

337. Todavia, em razão dos argumentos explorados nos parágrafos 126 a 128, não serão propostas diligências adicionais para esclarecimento das aquisições suspeitas de desvio de finalidade, sendo suficiente para evitar a recorrência do problema, caso tenha ocorrido, a remessa deste relatório à Força, com a proposta de encaminhamento consignada no parágrafo 130.

338. Para os demais casos listados de aquisições de microcomputadores e notebooks, aplica-se a eles as considerações contidas nos parágrafos 220 a 223, ocasião em que se entendeu suficiente, para evitar a recorrência de desvios de finalidade, caso tenham ocorrido, também, a remessa deste relatório à Força, com a proposta de encaminhamento especificada no parágrafo 152.

h) Aquisição de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação (peça 247, p. 401, e peça 251, p. 6-7)

339. No nível estratégico, a MB informou que a obtenção/renovação desses bens seria para implantar estruturas necessárias ao planejamento, coordenação e gerenciamento das ações estratégicas do Covid-19; e estruturar os Comandos Conjuntos para coordenação das atividades.

h.1) Rádioenlace Digital 8GHZ - (1) - R$ 60.000,00; Módulo interno (1) - R$ 13.617,92; Módulo Externo (1) - 15.466,08

340. Inicialmente, informou-se que essa aquisição teria sido para substituição de rádio que foi danificado, e seria utilizado para planejamento de ações durante a Operação Covid-19.

341. A nível específico, informou-se que esse item tem sido empregado na Operação Covid-19 (de março/20 até a presente data), em todas as etapas do planejamento das ações, por ser o responsável por toda transmissão de voz e dados entre as unidades envolvidas. Acrescentou-se que o bem contribuiu para disponibilizar a adequada capacidade de comando e controle deste Comando de Força, por meio de vídeo conferencias, facilitando o tráfego de mensagens e a disseminação de ordens (planejamentos, reuniões, instruções para coordenação e controle, acompanhamento corrente

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

da situação). Ainda, teria facilitado a troca de informações com os Comandos Conjuntos Ativados mantendo a consciência situacional das ações realizadas no enfrentamento à pandemia provocada pelo novo Coronavírus.

h.2) Rádios Transceptores – (32) - R$ 1.720,00 - R$ 55.040,00

342. Segundo informado, o bem seria empregado como meio de Defesa Biológica, Nuclear, Química e Radiológica (DBNQR), para descontaminação de material, em coordenação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. A Equipe Resposta DBNQR do Com6º DN vem sendo acionada desde o começo da pandemia, a fim de descontaminar ou desinfectar áreas públicas. Essa equipe, quando em ação em serviços de descontaminação ou em barreiras sanitárias, frequentemente tem que se dividir para atuar nos diversos compartimentos de uma área.

343. Acrescentou-se que, como se tratam de ações simultâneas, podendo haver mais de uma descontaminação no dia combinado com as barreiras sanitárias e acionamentos de controle na área de jurisdição do Com6º DN, justifica-se a aquisição de 32 unidades. O líder da equipe poderá acompanhar em tempo real todos os seus militares, podendo transmitir suas determinações de maneira mais ágil e receber informações de qualquer situação que não estivesse no controle.

h.3) Rádio EVX-261 – (20) - R$ 1.970,00 - R$ 39.400,00; Rádios Transmissores – (7) - R$ 2.695,00 - R$ 18.865,00

344. Para esses itens, apenas foi informado de maneira genérica que a aquisição foi para montar e equipar o Centro de Comando e Controle do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, em apoio à Operação Covid-19, permitindo uma adequada coordenação das ações de diversas equipes e atividades.

Análise técnica

345. No caso dos 32 e 36 Rádios Transceptores, há notícias nos autos que dão conta de que esse item teve o seu empenho cancelado (peça 251, p. 6).

346. Para os demais casos (Rádios EVX-261, Rádioenlace Digital 8GHZ, 1 a R$ 60.000,00; Módulo interno, 1 a R$ 13.617,92; Módulo Externo, 1 a R$ 15.466,08 e Rádios Transmissores, 7 a R$ 3.049,00); observa-se, assim como em outros casos, que as justificativas apresentadas são insuficientes para a comprovação do nexo causal entre as despesas realizadas e as ações de combate ao Covid-19. E apenas com a pesquisa documental seria muito difícil comprovar esse vínculo, o que só seria possível, como já registrado, com a utilização de outras técnicas, como inspeções físicas e entrevistas.

347. Ademais, não restou demonstrada a observância dos critérios de urgência e imprevisibilidade para justificar essas despesas, em conformidade com os argumentos explorados nos parágrafos 238 a 240.

348. Todavia, em razão dos argumentos explorados nos parágrafos 126 a 128, não serão propostas diligências adicionais para esclarecimento das aquisições suspeitas de desvio de finalidade, sendo suficiente para evitar a recorrência do problema, caso tenha ocorrido, o envio deste relatório à Força, com a proposta de encaminhamento consignada no parágrafo 152.

II.1.3 DESPESAS DA MARINHA COM AQUSIÇÕES DE COMPUTADORES SUSPEITAS DE DESVIO DE FINALIDADE

Item a.5 do Ofício de Diligência 47706/2020-TCU/Seproc - justificativas da Marinha para as despesas com as aquisições de computadores (planilha à peça 198)

a.5) informe, com documentos comprobatórios, se a integralidade dos computadores adquiridos com recursos da ação 21C0, especificados na planilha contida na peça 198, foi e/ou será efetivamente empregada nas ações de enfrentamento à pandemia.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

Aquisições de Equipamentos e Materiais de TIC – Servidores, Notebooks, Microcomputadores e Suporte (peça 252)

a) Notebook Core I5, HD DE 500GB, MEM.RAM DE 4GB, DDR4, e Monitor de 15,6' - 1 - R$ 3.999,00

349. Para esse bem, informou-se que o bem obtido seria usado para o emprego de tropas para a segurança do controle de fronteiras e para descontaminação de materiais e instalações e possibilitar a instalação e utilização de software atuais de comando e controle e navegação.

350. Acrescentou-se que o bem iria servir para garantir a efetividade no controle das ações planejadas pelo Comando Conjunto 'Bahia' ativado e ampliar as condições de prontidão para prestar apoio às Organizações Extra Marinha do Brasil, por meio de apoio operacional e logístico.

b) Suporte para Vídeowall c/ moldura – 2 - R$ 15.798,00 - R$ 31.596,00

351. Nesse caso, foi informado que o bem obtido seria usado para estruturar os Comandos Conjuntos para coordenação das atividades em apoio ao Estado da Bahia e Municípios nas ações de Segurança Pública e Saúde relacionadas a pandemia.

352. Acrescentou-se que o bem iria permitir, ao Comando e Controle, doutrina de ações de comando conjunto, em ações desempenhadas pelas forças componentes, tais quais: triagem, treinamento de desinfecção, campanha de conscientização, transporte de insumos, distribuição de cestas básicas, desinfecção de áreas públicas, hospitais, monumentos, portos e outros relacionados com a pandemia Covid-19.

c) Microcomputador, Memória RAM 5 A 8 GB, com teclado e mouse – 6 - R$ 4.500,00 - R$ 27.000,00

353. Para esse bem obtido, foi dito que seria empregado no monitoramento através dos sistemas no Centro de Controle de Tráfego Marítimo, em apoio as ações dos órgãos federais no controle de passageiros e tripulantes nos portos e terminais marítimos.

354. Segundo informado, essas estações foram utilizadas pelo pessoal do Centro de Controle do Tráfego Marítimo no guarnecimento dos sistemas de monitoramento e no reporte de navios suspeitos desde de abril de 2020. Com o aumento da capacidade de monitoramento, neste período foram reportados às agências competentes e aos Centros Regionais ao todo mais de 4.000 navios como suspeitos de possuírem tripulantes com Covid-19. Os reportes do Cismar tem sido de crucial importância para determinação da posição de navios oriundos de regiões com disseminação avançada do Covid-19.

d) Microcomputador Memória RAM 5 A 8GB – (11) - R$ 1.647,25 - R$ 18.119,75; Notebook Samsung NP350 15,6 Led 15 8GB 1TB Windows 10 PRO8-Geração – (1) - R$ 3.350,00; Microcomputador – (1) - R$ 1.647,25

355. Informou a Marinha que os bens obtidos serviriam para equipar e montar o Centro de Comando e Controle do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília para apoio à Operação Covid-19 e permitir uma adequada coordenação das ações de diversas equipes e atividades para fazer frente a pandemia.

e) Notebooks – (3) - R$ 3.332,90 - R$ 9.998,70

356. De forma específica, segundo informado, foi empregado nos Postos de Comando, na Operação 'Regresso' (em fevereiro/20, na cidade de Anápolis-GO), no contexto da Operação Grande Muralha (âmbito interno da Força, a partir de março/20). Tal Operação teve o objetivo de repatriar 34 brasileiros que estavam em Wuhan, na China, epicentro do surto mundial do coronavírus. Também foi empregado na Operação Covid-19 (de março/20 até a presente data), contribuindo para que CiaDefNBQR tivesse condições de atender a sua mobilidade estratégica em

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

todo território nacional, para emprego nas diversas tarefas de Emergência Nacional em Saúde Pública e em apoio às ações dos órgãos de Saúde e de Segurança Pública.

357. Acrescentou-se que o bem contribuiu para disponibilizar a adequada capacidade de comando e controle do Grupamento Operativo NBQR, permitindo a análise e produção de documentos, bem como o tráfego de mensagens e a disseminação de ordens (planejamentos, reuniões, instruções para coordenação e controle, acompanhamento corrente da situação). Facilitou a troca de informações com os Comandos Conjuntos Ativados mantendo a consciência situacional das ações realizadas no enfrentamento à pandemia provocada pelo novo Coronavírus.

f) Desktops Core I7 – (4) - R$ 2.400,00 - R$ 9.600,00; Desktops Core I5 – (5) - R$ 1.700,00 - R$ 8.500,00

358. Nesse caso, as justificativas apresentadas foram bem genéricas e abrangentes, tipo: implantar estruturas necessárias ao planejamento, coordenação e gerenciamento das ações estratégicas do Covid-19; auxiliar nas ações dos órgãos estaduais e municipais no controle de passageiros e tripulantes no terminal portuário, iates e marinas; implantar estruturas a partir de 1/7/2020; e auxiliar na organização da Organização Militar a fim de mantê-la estruturada para o enfrentamento ao Covid-19.

g) Microcomputador – (1) - R$ 2.236,00; Microcomputador – (1) - R$ 2.236,00

359. Informou-se que o bem obtido serviria para estruturar os Comandos Conjuntos para coordenação das atividades. Como o Comando do 3º Distrito Naval (Com3DN) chefia o Comando Conjunto RN/PB nas ações de enfrentamento do Covid-19, houve a necessidade de acomodar militares do Exército e da Aeronáutica nas instalações do Com3DN, fazendo-se necessária a aquisição de computadores adicionais para estruturação do ambiente de trabalho, uma vez que essas estações de trabalho não eram previstas antes da estruturação do Comando Conjunto.

Análise técnica

360. Para todos os casos acima listados de aquisições de equipamentos e materiais de TIC pela Marinha, com suspeitas de desvio de finalidade, o item referente ao Notebook no valor de R$ 3.999,00 foi examinado nos parágrafos 218 a 226.

361. Nos demais casos, em regra, as informações prestadas paras essas aquisições foram abrangentes e genéricas, e não permitem estabelecer o necessário vínculo entre as despesas realizadas com as aquisições e as ações de enfrentamento ao Covid-19. As justificativas apresentadas carecem de informações específicas quanto às ações em que os bens seriam empregados, incluindo os eventos, locais, períodos, e ainda como esses bens contribuíram nas ações de combate ao Covid-19. Aplica-se para os bens em exame, as análises realizadas nos parágrafos 223 a 226.

362. Chama atenção para a quantidade de equipamentos adquiridos. Em muitas vezes, a Força apenas informou que o bem seria usado para estruturar os Comandos Conjuntos para coordenação de atividades. Essa informação é muito simplória e não permite verificar se o bem foi empregado na Operação Covid-19.

363. Diante dessas circunstâncias, não há como saber sobre o vínculo entre essas despesas e as ações de emergência, o que gera o potencial risco de que os bens tenham sido adquiridos para suprir necessidades específicas da Força, com desvio de finalidade.

364. Contudo, em razão dos argumentos explorados nos parágrafos 126 a 128, não serão propostas diligências adicionais para esclarecimento das aquisições suspeitas de desvio de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

finalidade, sendo suficiente para evitar a recorrência do problema, caso tenha ocorrido, a remessa deste relatório à Força, com a proposta de encaminhamento consignada no parágrafo 130.

365. Ainda em relação ao Ofício de Diligência 47706/2020-TCU/Seproc, de 4/9/2020 (peças 221 e 227), o Departamento-Geral do Pessoal da Marinha (DGPM) encaminhou informações complementares sobre os itens a.3, a.4 e a.5 dessa diligência, relativamente a alguns itens de despesas, que serão a seguir examinados.

II.1.4 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO DEPARTAMENTO-GERAL DE PESSOAL DA MARINHA (DGPM), peça 253

Item a.3, e subitens a3.1 a a.3.7 do Ofício de Diligência 47706/2020-TCU/Seproc - justificativas do DGPM para as despesas da planilha à peça 200

a.3) levando em consideração as análises realizadas nos tópicos II.2.1, II.2.2, II.2.3 e II.2.4 e a planilha contida à peça 200, apresente, com documentos comprobatórios, informações que justifiquem o emprego de recursos da ação 21C0 nas seguintes categorias de gastos:

a.3.1) gêneros alimentícios;
a.3.2) mobiliário em geral;
a.3.3) equipamentos de manobra e patrulhamento;
a.3.4) material de manobra e patrulhamento;
a.3.5) material p/ manutenção de bens imóveis/instalações;
a.3.6) manutenção e conservação de bens imóveis; e
a.3.7) equipamentos de mergulho e salvamento.

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, peça 253, p. 3-7, (Manutenção e Reparo de 04 Portas e Vidros – 1 – R$ 5.700,00; Troca de Vidros no Ginásio Poliesportivo – 1 – R$ 3.940,00; instalação de molas acessórios; instalação de vidros – 1 – R$ 939,00; reparo de porta baixa – 1 – R$ 650,00; instalação de espelho – 1 – R$ 320,00; Reparo de Fechaduras da Porta Lateral do Ginásio – 2 – R$ 150,00; Troca de vidros com fornecimento de material – 1 – R$ 260,00; Colocação de piso pronto Cikel 1,9 cm x 8,25 cm – 33 – R$ 300,00; Chapa de OSB Tapume – 70 – R$ 69,20; Cola PU Rad Col para piso – 22 – R$ 106,00; Carrinho de mão – 4 – R$ 112,42; Pontalete Serrado – 50 – R$ 8,16; Jogo de brocas e bits – 1 – R$ 114,95; Serra manual – 20 – R$ 5,53; Fita isolante – 10 – R$ 8,36; Parafuso autobrocante – 1 – R$ 78,91; Pino para pinador – 2 – R$ 33,91; Parafuso autobrocante 4x30 – 1 – R$ 78,91; Trena de 5 mts – 5 - R$ 12,14; Broca 8 mm x 15 mm – 3 – R$ 12,80; Arco de serra – 2 – R$ 14,05; Broca 6 mm x 100 mm – 4 – R$ 5,84; Esquadro básico – 2 – R$ 9,63; Adesivo Pvc – 2 – R$ 6,11; Buchas 8 – 1 – R$ 8,59)

366. Segundo informado, os serviços foram realizados para preparação de infraestrutura para possível implantação de Hospital de Contingência, como ação de enfrentamento à pandemia do Covid-19, nas instalações do Ginásio Poliesportivo do Cefan, a partir de abril de 2020, para atendimento da Força e da respectiva família militar.

Análise técnica

367. Após exame das justificativas apresentadas, vislumbra-se que os serviços executados e bens adquiridos tenham sido necessários para reforma e instalação do Hospital de Emergência da Marinha, em apoio às ações no combate à pandemia do Covid-19. Dessa forma, é razoável supor que as despesas realizadas tenham relação direta com as ações de enfrentamento à situação de emergência, podendo-se aceitar, ante a limitação de se verificar *in loco* essa relação de causalidade, as justificativas apresentadas para os itens desse ponto, sem que isso signifique que as despesas são legítimas, podendo este Tribunal, em outro momento, vir a considerá-las irregulares, caso não verificado seu emprego nas ações de enfrentamento à pandemia.

Item a.4 do Ofício de Diligência 47706/2020-TCU/Seproc - justificativas do DGPM para as despesas da planilha do Anexo B (planilha à peça 207)

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

a.4) com base nas orientações contidas no anexo D, ao final desta instrução, apresente a planilha do anexo B desta instrução (peça 207), plenamente preenchida, a qual contém despesas que requerem comprovação de seu efetivo emprego nas ações de enfrentamento ao Covid-19;

a) Aquisição de Veículos de Tração Mecânica (peça 253, p. 1-2)

a.1) Caminhão Pesado Isotérmico - 2 - R$ R$525.000,00 - R$1.050.000,00; Camionete Carga Furgão 600 kg - 4 - R$77.180,00 - R$308.720,00

368. Informou-se que as viaturas foram obtidas com objetivo de distribuir o material de saúde do Depósito de Material de Saúde da Marinha (DepMSMRJ) para as Organizações Militares de Saúde (OMS)/Organizações Militares com Facilidades Médicas (OMFM), em cidades diversas.

369. Acrescentou-se que durante a fase inicial do enfrentamento à Covid-19, os meios orgânicos (empilhadeiras e viaturas) disponíveis no DepMSMRJ foram intensivamente empregados visando ao suporte às ações definidas pela Operação Grande Muralha (OGM). O Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM) aumentou em grande escala os níveis de fornecimento de material de saúde da MB. Os caminhões isotérmicos são utilizados para incrementar a capacidade atual de transporte de medicamentos e EPIs de saúde do Depósito Primário da MB, de forma a manter o adequado fluxo de material, necessário ao funcionamento das Organizações Militares de Saúde (OMS) e das Organizações Militares com Facilidades Médicas, durante a pandemia, na fase de execução da OGM.

a.2) Empilhadeira Elétrica Retrátil de Base Y, capacidade de carga 2000 kg – 1 - R$ 135.999,99

370. Informou a MB que a empilhadeira adquirida estava sendo utilizada no deslocamento de medicamentos, EPIs e demais materiais de saúde dentro dos armazéns do Depósito de Material de Saúde da Marinha no Rio de Janeiro. Tais materiais estavam sendo fornecidos aos hospitais e policlínicas navais da linha de frente do combate à Covid-19. A movimentação otimizada dos materiais em estoque vem permitindo a prontificação das remessas de maneira mais célere e eficiente. O item vem sendo utilizado na Operação Grande Muralha, desde julho de 2020.

Análise técnica

371. As informações prestadas são insuficientes para que se possa comprovar que os bens foram utilizados no enfrentamento à situação de emergência decorrente da pandemia e que também tenha havido desgaste excessivo dos bens existentes a ponto de justificar a aquisição de equipamentos novos. Não há registros dos eventos específicos, com datas e locais, e períodos. Nesse sentido, não restou comprovado o vínculo entre essas despesas e as ações de emergência, o que gera o potencial risco de que os as viaturas tenham isso adquiridas para suprir necessidades específicas da Força.

372. Pode se usar aqui o mesmo exame feito em relação à aquisição dos micro-ônibus. Tendo em conta se tratar de itens caros e a previsão de utilização em período curto, poderia ser mais econômico fazer a locação desses bens. No entanto, não foram apresentados estudos que demonstrem ser a compra a opção mais vantajosa.

373. Diferentemente da compra do ônibus, remanescem indícios de desvio de finalidade na compra dos bens em análise, os quais não podem ser confirmados em razão de não haver elementos nos autos que demonstrem que havia disponibilidade dos veículos pretendidos para locação.

374. Contudo, em razão dos argumentos explorados nos parágrafos 126 a 128, não serão propostas diligências adicionais para esclarecimento das aquisições suspeitas de desvio de finalidade, sendo suficiente para evitar a recorrência do problema, caso tenha ocorrido, o envio deste relatório à Força, com a proposta de encaminhamento consignada no parágrafo 130.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

b) Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização; Uniformes e Aviamentos, peça 253, p. 2 (Aquisição de Pano para Limpeza - 9269 - R$25,70 - R$238.213,30; e de 78600 mts de TNT branco 60 g – 78.600 – R$ 1,50 – R$ 117.900,00)

375. No caso dos panos de limpeza, informou-se que seriam usados em ações de desinfecção, visando contribuir com o enfrentamento à Covid-19, e distribuídos para as Organizações Militares da MB em todo o território nacional, com prioridade para as organizações militares hospitalares. Esse material também teria sido usado em apoio a alguns órgãos externos à MB, visando às atividades de desinfecção de instalações.

376. Em relação à compra do TNT branco, foi justificado que a compra seria para confecção de máscaras complementares, por ter, segundo a Força, se mostrado opção mais econômica do que a obtenção da máscara já pronta, contribuindo para a preservação da saúde dos militares da MB, seja nas próprias instalações militares ou no deslocamento residência x trabalho x residência, assim impactando positivamente na redução da contaminação por Covid-19.

Análise técnica

377. Após exame das justificativas apresentadas, vislumbra-se que os bens adquiridos sejam necessários em apoio à realização de ações no combate à pandemia do Covid-19. Tanto as máscaras como os panos de limpeza são itens amplamente utilizados para proteção e limpeza nesse momento da pandemia do Covid-19. Dessa forma, é razoável supor que as despesas realizadas tenham tido relação direta com as ações de enfrentamento à situação de emergência, podendo-se, ante a limitação de se realizar a ida a campo para verificar as despesas, aceitar as justificativas apresentadas, sem que isso signifique que se está legitimando as despesas, podendo este Tribunal atuar em momento posterior, vindo a considerá-las irregulares, caso não verificado seu emprego integral nas ações de enfrentamento à pandemia.

Item a.5 do Ofício de Diligência 47706/2020-TCU/Seproc - justificativas do DGPM para as despesas da planilha contida na peça 198

a.5) informe, com documentos comprobatórios, se a integralidade dos computadores adquiridos com recursos da ação 21C0, especificados na planilha contida na peça 198, foi e/ou será efetivamente empregada nas ações de enfrentamento à pandemia.

Equipamentos de TIC – Desktops e Monitores, peça 352, p. 1 (Aquisição de Desktop Intel Gold 8GB, HD 500GB – 2 - R$ 2.000,00 - R$ 4.000,00; Desktop montado I7 – 1 – R$ 3.281,00; Monitor de 24 polegadas – 1 – R$ 819,00)

378. Segundo informado, os equipamentos obtidos seriam utilizados para criação da UTI para os pacientes internados afetos à Covid-19 para acompanhamento da evolução dos pacientes e registros desses dados coletados; bem como para análise e armazenamento das imagens geradas pelo equipamento de ultrassom para os pacientes da UTI.

Análise técnica

379. As informações prestadas são insuficientes para justificar o emprego nas ações de enfrentamento à pandemia do Covid-19. Não há elementos de prova de que esses bens tenham sido utilizados para criação de UTI nem foram informados os locais e os períodos em que foram usados. Também não foi demonstrado de que forma os bens contribuíram para as ações de combate às situações de emergência.

380. Diante dessa carência de informações, não é possível estabelecer o vínculo entre essas despesas com as ações de emergência decorrentes da pandemia.

381. Contudo, em razão dos argumentos explorados nos parágrafos 126 a 128, não serão propostas diligências adicionais para esclarecimento das aquisições suspeitas de desvio de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

finalidade, sendo suficiente para evitar a recorrência do problema, caso tenha ocorrido, a remessa deste relatório à Força, com a proposta de encaminhamento consignada no parágrafo 130.

II.2 COMANDO DO EXÉRCITO

Do Ofício de Diligência 47705/2020-TCU/Seproc, de 4/9/2020 (peça 228)

a.1) levando em consideração as análises realizadas nos tópicos II.2.1, II.2.2, II.2.3, II.2.4 e II.2.5, e a planilha contida à peça 199, apresente, com documentos comprobatórios, informações que justifiquem o emprego de recursos da ação 21C0 nas seguintes categorias de gastos:

a.1.1) gêneros alimentícios;

a.1.2) mobiliário em geral;

a.1.3) equipamentos de manobra e patrulhamento;

a.1.4) material de manobra e patrulhamento;

a.1.5) material p/ manutenção de bens imóveis/instalações;

a.1.6) manutenção e conservação de bens imóveis;

a.1.7) serviços de energia elétrica; e

a.1.8) serviços de água e esgoto

a.2) com base nas orientações contidas no anexo D, ao final desta instrução, apresente a planilha do anexo A desta instrução (peça 206), plenamente preenchida, a qual contém despesas que requerem comprovação de seu efetivo emprego nas ações de enfrentamento ao Covid-19.

382. Mediante o Ofício 74/SCCR/CCIEx, de 2/10/2020 (peça 249), o Centro de Controle Interno do Exército informou que, para atendimento ao referido ofício, enviou mídia DVD e planilha preenchida, anexas, contendo as informações e documentos consolidados pelo EME.

383. Essas informações foram anexadas aos autos à peça 258.

II.2.1 DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL DO EXÉRCITO (DGP)

384. Em resposta aos quesitos do subitem a.1 do Ofício 47705-2020-TCU-Seproc, mediante o expediente DIEx 410 (peça 258, p. 1), de 23/9/2020, informou-se que a demanda não se aplicava a esse Departamento, pois os recursos recebidos pelo DGP referiam-se ao vetor Saúde, e não foram considerados suspeitas pelo TCU.

385. No que tange ao subitem a.2, o DGP disse que a resposta seguia em anexo em planilha preenchida, contendo os dados da aquisição dos aparelhos de ar condicionado.

386. A referida planilha se encontra à peça 258, p. 11. Consta as seguintes informações relevantes para o que foi solicitado por este Tribunal.

- Aquisição de Aparelhos de ar condicionado – 20 – R$ 3.383,00 – R$ 67.660,00

387. Em relação à ação de enfrentamento ao Covid-19, o DGP informou que:

a) em junho de 2020, houve desdobramento de um destacamento logístico hospitalar, composto por oito módulos do hospital de campanha na área do hospital militar de área de Recife, para preparação, mobilização para emprego da estrutura, para fins de inspeção do comando conjunto nordeste, com o objetivo de identificar as condições e possibilidades de utilização do hospital;

b) em julho de 2020, também houve desdobramento de um destacamento logístico hospitalar, composto por oito módulos do hospital de campanha na área do Comando 7º Região Militar do Recife-PE, para preparação, mobilização e apoio logístico para emprego da estrutura, para fins de inspeção do ministro da defesa, para início de atendimento ao público militar, enquadrados no grupo de risco da Covid-19, reestabelecendo o atendimento a este público que teve a assistência interrompida no início da pandemia;

c) em julho de 2020, ocorreu desdobramento de um destacamento logístico hospitalar em apoio ao hospital de guarnição de João Pessoa (PB), dentro da própria área patrimonial hospitalar, substituindo quase que completamente a estrutura daquele hospital, inclusive UTI, em apoio ao público militar, para fins de funcionar em prol das ações de apoio ao atendimento e isolamento dos

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

militares e família militar com sintomas respiratórios suspeitos da Covid-19, até a data dessa informação;

d) em agosto de 2020, houve desdobramento de um destacamento logístico hospitalar no contexto da Operação Alagoas, especificamente no bairro de Pinheiros, para preparação, mobilização e apoio logístico para emprego da estrutura, para fins de adestramento e assistência de saúde ao público externo, com a realização de mais de 500 atendimentos à população civil local.

388. Acrescentou-se que, ante à necessidade de se apoiar órgãos governamentais, particularmente hospitais civis e militares, prestando o apoio logístico na medida certa e desdobrando a estrutura do hospital de campanha em reforço ou em substituição da estrutura de saúde existente, identificou-se, na inspeção do Comando Conjunto Nordeste, a necessidade de se realizar uma adaptação dos meios orgânicos, basicamente por três motivos: local/condições de aplicação, economicidade e transporte.

389. Segundo informado, foi necessária a substituição de bens antigos, uma vez que o gerador de energia que alimentava a estrutura existente produzia muitos ruídos, tonando-se necessária sua substituição, o que gerou incompatibilidade com os ares condicionados orgânicos do hospital de campanha, fazendo-se necessária a aquisição dos ares-condicionados Split de 30.000 Btus.

Análise técnica

390. Diante do que foi informado, vislumbra-se a possibilidade de que os aparelhos de ar condicionado (peça 258, 6-7) tenham de fato sido usados nos hospitais de campanha criados, por conta do aumento considerável de casos que ocorreu em alguns meses, e tendo em conta a necessidade de adaptações urgentes. Assim, considerando a limitação de se proceder a uma inspeção física *in loco*, para comprovar as informações, aceita-se as justificativas ora apresentadas, sem a necessidade de se sugerir outra ação de controle adicional por parte deste Tribunal, neste momento.

II.2.2 COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES (Coter)

391. Conforme o DIEx 7469, de 25/9/2020 (peça 258, p. 12-16), em relação às justificativas do subitem a.1 do Ofício 47705-2020-TCU-Seproc, o Coter prestou as informações que se seguem nos próximos parágrafos.

a) Gêneros Alimentícios (peça 258, p. 14)

392. Para essa categoria de gastos, foi informado que as justificativas estavam no expediente DIEx 434-DAbst-Dupla SigaJCOLOG (peça 257), de 22/0/2020, na Diretriz de Custeio Logístico para Operações (peça 258, p. 30-40), do Colog, e no Capítulo VIII da Portaria 019/DGS (peça 258, p. 51-61), de 24/9/1991, que aprova as instruções reguladoras para o saque de etapas, quantitativos e complementos, no âmbito do Ministério do Exército, todos anexos.

393. Segundo informado, no documento DIEx 434 consta a justificativa de que haveria maior gasto calórico por parte do militar, decorrente do desgaste físico em operações militares de todos os tipos, além de um maior número de dias em operação, e o orçamento regular só prevê a obtenção de suprimentos; e que os cálculos dos quantitativos em detalhes estavam na Diretriz de Custeio Logístico (peça 258, p. 30-40).

Análise técnica

394. Preliminarmente, registre-se que não se questiona a necessidade de reforço alimentar em determinadas situações, em que as tropas precisem ser empregadas em períodos que extrapolam o horário regular de expediente e em atividades que possam demandar maior consumo calórico. Perfeitamente justificável, por exemplo, a aquisição de gêneros alimentícios com recursos da ação

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

orçamentária 21C0 para possibilitar e/ou reforçar a alimentação de tropa empregada em fins de semana, em horários que extrapolem a jornada regular de expediente e em atividades que não sejam eminentemente administrativas.

395. No entanto, tais situações não restaram comprovadas. Tampouco ficou evidenciado que o orçamento próprio não seria suficiente para cobrir os acréscimos de consumo em face do maior gasto calórico, visto que a Marinha e a Aeronáutica não despenderam recursos para reforço alimentar.

396. É inquestionável que tropas foram empregadas para a segurança de fronteiras e para a operacionalização de barreiras sanitárias. Todavia, as informações apresentadas não permitem justificar a totalidade dos gastos questionados, até por que, como já registrado neste relatório, demandariam outras técnicas de auditoria, além da pesquisa documental.

397. Em sentido contrário, e se considerarmos: a natureza funcional de parte das organizações militares adquirentes dos gêneros; sua localização geográfica; as alegações apresentadas em resposta à diligência; e a natureza de parte dos gêneros alimentícios adquiridos, chega-se à conclusão de que remanescem indícios contundentes de desvios de finalidade nas aquisições em análise.

398. O próprio argumento da necessidade de reforço alimentar em face do maior gasto calórico em operações militares é contestável quando se observa a natureza de alguns alimentos adquiridos bem como sua quantidade e distribuição.

399. Com base na planilha à peça 261, p. 1, é possível observar que apenas R$ 50.034,25, ou 2,6% do total de R$ 1.927.390,42 gastos pelo Exército com alimentação, foram alocados na compra de arroz e feijão, e ainda assim por apenas 5 das 135 organizações militares adquirentes de gêneros alimentícios.

400. Por outro lado, a planilha à peça 261, p. 2-4 demonstra que foram gastos R$ 97.722,20 com sorvetes, refrigerantes e salgados diversos típicos de coquetel, alimentos que, em razão de seu baixo valor nutritivo e sua finalidade habitual, muito provavelmente não foram utilizados para o reforço alimentar da tropa empregada na Operação Covid-19, até por que muitas das aquisições ocorreram em unidades administrativas, que não destacaram tropa para as ações de enfrentamento.

401. Quanto à destinação dos gêneros adquiridos, a planilha à peça 261, p. 5-18, observa-se que R$ 1.067.044,67, ou seja, 50% dos gastos com alimentação, foram realizados por 41 organizações militares não operacionais, ou seja, que não se envolvem com as atividades em campo necessárias para as ações de enfrentamento à Covid. São unidades da estrutura organizacional do Exército que desempenham atividades de planejamento, apoio administrativo, coordenação e supervisão. Ainda foram detectadas organizações que integram o Sistema de Ensino do Exército, as quais não se tem notícia de que tenham sido empregadas em operações militares na Operação Covid.

402. Sendo unidades de direção e de apoio administrativo, não se vislumbra ser-lhes aplicável o argumento de maior gasto calórico por desgaste físico em operações militares para justificar as aquisições dos gêneros alimentícios questionados.

403. Por fim, chama a atenção, conforme explorado na instrução à peça 209, que apenas 1 organização de saúde, o Hospital Geral de Belém, entre 20 outras organizações de saúde que receberam recursos da ação 21C0, realizou despesas com gêneros de alimentação, e ainda no valor reduzido de R$ 6.998,86.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

404. Considerando o argumento apresentado para justificar as despesas 'reforço alimentar para suportar maior gasto calórico', esperava-se uma concentração maior de aquisição de gêneros alimentícios nas organizações de saúde, as quais, indubitavelmente, foram as mais intensamente empregadas nas ações de enfrentamento à pandemia.

405. Tal constatação, somada ao fato de a Marinha e a Aeronáutica não terem adquirido gêneros alimentícios, constitui mais um indício de que os créditos orçamentários ordinários seriam suficientes para o fornecimento da alimentação necessária às ações de enfrentamento.

406. De todo o exposto, conclui-se que remanescem indícios contundentes de desvio de finalidade na realização das despesas em análise, pois aparentemente inobservaram os três requisitos definidos no parágrafo 203 deste relatório.

407. Contudo, em razão dos argumentos explorados nos parágrafos 126 a 128, não serão propostas diligências adicionais para esclarecimento das aquisições suspeitas de desvio de finalidade, sendo suficiente para evitar a recorrência do problema, caso tenha ocorrido, a remessa deste relatório à Força, com a proposta de encaminhamento consignada no parágrafo 130.

b) Mobiliário em Geral (peça 258, p. 14)

408. O Coter informou que as aquisições dessa natureza ocorreram em virtude da necessidade de ampliação da Capacidade Militar Terrestre (CMT) 04-Comando e Controle, com a instalação ou desdobramento de Centros de Operação (COp) até o nível Unidade, para executar o controle e o acompanhamento da Operação; sendo que algumas instalações tiveram de ser criadas, com a consequente aquisição do mobiliário necessário; e outras, onde foi possível realizar o aproveitamento de itens já existentes, foram somente complementadas.

409. Além disso, segundo informado, a Força mobiliou instalações sanitárias, de apoio, de comando e controle, de acomodação de leitos etc.

Análise técnica

410. Nota-se que as informações fornecidas são bastantes insuficientes para comprovar o vínculo causal entre as aquisições dos mobiliários e as ações de emergência. Basicamente foi dito que os bens serviriam para o desdobramento de Centros de Operação. Todavia, faltam mais esclarecimentos.

411. Apesar de o valor não ter sido tão significativo como o da Marinha, as justificativas apresentadas não permitem comprovar o emprego nas ações de combate ao Covid-19 e que seu quantitativo tenha sido de fato necessário.

412. Diante disso, permanecem indícios de que parte das despesas no montante de R$ 173.575,95 para compra de mobiliário (peça 199, p. 44-45) pode ter sido usado para atendimento de despesas regulares da Força, que possuem orçamento próprio e que são realizadas de forma usual, periódica e programada. Todavia, em razão dos argumentos explorados nos parágrafos 126 a 128, não serão propostas diligências adicionais para esclarecimento das aquisições suspeitas de desvio de finalidade, sendo suficiente para evitar a recorrência do problema, caso tenha ocorrido, a remessa deste relatório à Força, com a proposta de encaminhamento consignada no parágrafo 130.

c) Equipamentos e Materiais de Manobra e Patrulhamento (peça 258, p. 14)

413. O Coter justificou a aquisição dos equipamentos ante à necessidade de desdobramento de tropas ao longo da faixa de fronteira, ou em locais desprovidos de apoio. Afirmou ainda que, em locais de difícil acesso e longas distâncias, em âmbito nacional, o Exército atuava no controle e triagem de pessoas ao longo da faixa de fronteira, rios, terras indígenas e eixos rodoviários.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

Algumas Organizações Militares já possuíam os itens necessários, mas, outras tiveram que se desdobrar em várias missões simultâneas e necessitaram de reforço em material.

414. No caso dos materiais, o Coter informou que as justificativas seriam as mesmas apresentadas para os equipamentos de manobra e patrulhamento.

Análise técnica

415. Apesar das informações prestadas, não restou demonstrada a utilização de todos esses itens nas ações de enfrentamento à pandemia do Covid-19, embora se observe que sejam potencialmente úteis às ações de segurança.

416. Chama atenção que uma das ações previstas para utilização desses bens foi o emprego em faixa de fronteira e para controle e triagem de pessoas. Em regra, esse tipo de material, a exemplo da aquisição de 60 capas de coletes balísticos ao custo de R$ 19.800,00 (peça 261, p. 19), é usado em contexto de Operações de GLO, que na faixa de fronteira, conforme previsão contida na Lei Complementar 97/99, ocorre de forma regular e permanente, prescindindo de decreto presidencial. Todavia, operações desse tipo, mesmo que necessárias e autorizadas, não poderiam ser suportadas com os recursos da ação 21C0, mas sim com recursos específicos destinados a essa finalidade.

417. Na lei orçamentária atual há a ação orçamentária 218X, especificamente criada para dar suporte às ações em que as Forças Armadas necessitam ser empregadas em ações de segurança pública, seja de forma episódica ou permanente, como no caso das fronteiras. Como dito, havia, em 22/9/2020, mais de R$ 360 milhões disponíveis na referida ação para empenho.

418. Do exposto, constata-se que houve desvio de finalidade nas despesas no montante de R$ 44.600,68, em análise (peça 261, p. 19). Tais despesas também caracterizaram infração à Diretriz Estratégica para Obtenção e Recuperação de Capacidades para a Operação Covid-19 e o Custeio das Operações', do Comando de Operações Terrestres (peça 166, p. 5), abaixo transcrita, pois consistiram na aquisição de bens regularmente providos pelo orçamento ordinário da Força, condição que constituiu critério proibitivo para a aplicação de recursos da ação 21C0.

> Os recursos da Op Covid não deverão ser empregados para atender a despesas regulares da Força, que possuem orçamento próprio, a não ser para custeio de despesas acima do previsto na dotação orçamentária ou para efetivar reposições de estoques e manutenção de bens e meios que sofram eventuais desgastes de utilização, a serem previamente estimados. (grifei)

419. Em consequência, diante da irregularidade, sugere-se refutar as justificativas apresentadas, uma vez comprovado o desvio de finalidade na aplicação dos recursos da Ação 21C0 nas despesas no montante de R$ 44.600,68, em análise, sugerindo-se dar ciência ao Comando do Exército dos desvios detectados, de forma a possibilitar a apuração interna de eventuais falhas funcionais dos agentes envolvidos nas aquisições.

d) Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações e Manutenção e Conservação de Bens Imóveis (peça 258, p. 14-15)

420. Para esse caso, o Coter informou que a manutenção de bens móveis/imóveis/instalações seria justificável quando demandada para atender à ação emergencial de prestação de Apoio Logístico aos órgãos/profissionais de saúde, ação alinhada com a meta 4.1.3 - Aloc Ef de Tr para o enfrentamento ao Covid-19, que demanda elevação da CMT 03-Apoio a Órgãos Governamentais.

421. Informou-se ainda que, além do apoio de alojamento a efetivos superiores ao normal alojado nas Organizações Militares, estava previsto nos Sumários Diários de Situação, principalmente dos meses de abril e maio, o apoio de alojamento a profissionais de saúde civis e a

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

militares em trânsito fora de suas sedes, em cumprimento a missões de apoio de saúde e combate a pandemia da Covid-1 9. Todavia, muitas instalações não estavam em condições compatíveis com as missões recebidas, sendo necessária manutenção e conservação.

Análise técnica

422. O total das despesas com os itens de gasto em análise totalizaram R$ 1.108.072,17 (peça 261, p. 20-29)

423. Considerando, portanto, que as instalações objeto das intervenções de manutenção teriam uso com ou sem Covid, necessário registrar preliminarmente não se vislumbrar que tenha ocorrido um acelerado desgaste delas no curto período em que foram utilizadas em benefício das ações de enfrentamento, a ponto de justificar sua manutenção com recursos da ação 21C0, e não com recursos das ações orçamentárias já existentes para essa finalidade.

424. Ainda que se considere que tenha havido um acelerado desgaste, esperava-se a realização de ações de reparação/manutenção superficiais nas instalações prediais, como pintura de paredes, por exemplo, dado não ser crível que avarias mais severas tenham ocorrido em tão pouco tempo de uso em um ambiente totalmente controlado e severamente disciplinado como o militar.

425. No entanto, ao se consultar os itens de gasto na planilha à peça 261, p. 20-29, no montante de R$ 1.108.072,17, constata-se que foram investidos recursos para obras de reforma, como troca de pisos e telhados, tipos de despesa que são realizadas de forma bastante esporádica, dado o longo tempo de uso que demandam (muitos anos) para justificar sua realização. Tais despesas com recursos da ação 21C0 não atendem, portanto, aos requisitos da imprevisibilidade e da urgência, consistindo em desvio de finalidade.

426. Além do mais, grande parte das despesas, a exemplo do ocorrido com a aquisição de gêneros alimentícios, foi realizada em organização militares não operacionais, que não possuem tropa (peça 261, p. 30-34), não dispondo, consequentemente, de alojamentos em condições de serem disponibilizados a pessoas estranhas à organização.

427. Quanto ao argumento de que gastos foram necessários para melhorar as condições das instalações prediais previamente à sua utilização, entende-se que não pode ser aceito, pois atenta igualmente contra o pressuposto constitucional da urgência, estabelecido como requisito obrigatório a condicionar a utilização de recursos oriundos de crédito extraordinário.

428. Se as instalações estavam sendo normalmente utilizadas anteriormente à Pandemia, eram habitáveis, as despesas de melhoria não eram urgentes. Sua realização visou, de fato, dar vazão a demandas reprimidas, que não estão sendo adequadamente suportadas pelas ações orçamentárias específicas para a finalidade. Assim, caracterizada está infringência ao outro requisito obrigatório para a utilização de crédito extraordinário, que é a imprevisibilidade.

429. Afora as considerações acima, há de se registrar que não foram apresentadas evidências que comprovem as informações prestadas em resposta à diligência, ou seja, que todas as organizações realizadoras das despesas em análise tenham de fato acelerado o desgaste de suas instalações por uso inabitual, seja por pessoal próprio, ou abrigando civis temporariamente em curto espaço de tempo.

430. Do exposto, conclui-se que houve desvio de finalidade no montante de R$ 1.072.072,17, na realização das despesas que visaram obras de reforma e nas que objetivaram melhorias de instalações que se encontravam em uso e plenamente habitáveis.

431. Assim, diante da irregularidade, sugere-se refutar as justificativas apresentadas, uma vez comprovado o desvio de finalidade na aplicação dos recursos da Ação 21C0 nas despesas em

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

análise, sugerindo-se **dar ciência** ao Comando do Exército do desvio detectado, de forma a possibilitar a apuração interna de eventuais falhas funcionais dos agentes envolvidos nas aquisições.

e) Serviços de Energia Elétrica e de Água e Esgoto (peça 258, p. 15)

432. Esclareceu-se que o emprego de efetivos em maior número ao empregado normalmente, e ainda fora do horário de funcionamento regular das Organizações Militares, bem como a necessidade de manutenção de parte da tropa aquartelada nos primeiros dias de operação, acarretaram a elevação de gastos com concessionárias de serviço de energia elétrica, água e esgoto nas Unidades empregadas, demandando a complementação de recursos para fazer face a essas despesas.

433. Destacou-se ainda que essa variação de gastos não era coberta pelos recursos orçamentários da Forca, por não haver sua previsão, como costuma acontecer à época de elaboração do projeto e elaboração da lei orçamentária, não sendo possível prever as operações que seriam conduzidas no ano orçamentário em planejamento, nem mesmo quais seriam os impactos, duração, necessidades operacionais e outros fatores.

Análise técnica

434. Esse tipo de despesa foi justificado apenas pelo Exército. Marinha e Aeronáutica não argumentaram a necessidade de maior demanda para os serviços de energia e água nas operações de combate ao Covid-19. Assim, ao que parece, trata-se de despesa habitual e normal da Força, que deveria ser atendida pelo seu orçamento próprio.

435. Foram gastos com as despesas em análise o total de 1.275.746,63 (peça 261, p. 35-36), sendo que R$ 649.780,58, cerca de 50%, foi aplicado por organizações militares de planejamento, direção, coordenação e apoio administrativo (peça 261, p. 37), que não possuem tropa, não se lhes aplicando, portanto, os argumentos apresentados para justificar os gastos.

436. Desse modo, remanescem indícios contundentes de que houve desvio de finalidade pelo menos em parte das despesas analisadas, pois aparentemente inobservaram os requisitos definidos nas alíneas ‘b)’ e ‘c)’ do parágrafo 203 deste relatório. Todavia, em razão dos argumentos explorados nos parágrafos 126 a 128, não serão propostas diligências adicionais para esclarecimento das aquisições suspeitas de desvio de finalidade, sendo suficiente para evitar a recorrência do problema, caso tenha ocorrido, a remessa deste relatório à Força, com a proposta de encaminhamento consignada no parágrafo 130.

437. No caso do subitem a.2 do referido ofício de diligência, o Coter informou que encaminhou planilhas anexas, com as justificativas dos respectivos Ordenadores de Despesas. As planilhas referidas encontram-se à peça 258, e contêm as justificativas da Força para os casos apontados por este Tribunal de despesas específicas com suspeitas da ocorrência de desvio de finalidade, que serão adiante examinadas.

438. No caso do item a.2 - Ofício 47705/2020-TCU/Seproc - peça 228 (com base nas orientações contidas no anexo D, ao final desta instrução, apresente a planilha do anexo A desta instrução - peça 206, plenamente preenchida, a qual contém despesas que requerem comprovação de seu efetivo emprego nas ações de enfrentamento ao Covid-19, as justificativas do Exército estão consolidadas na planilha presente à peça 258.

II.2.3 DESPESAS ESPECÍFICAS DO EXÉRCITO, SUSPEITAS DE DESVIO DE FINALIDADE

a) Aeronaves, peça 258, p. 17 (Aeronave Teleguiada – Drone mavic mini – 1- R$ 5.890,00 – obtenção)

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

439. Segundo informado, esse item seria usado no emprego de tropas para segurança do controle de fronteiras e de barreiras sanitárias para descontaminação de materiais e instalações.

b) Aparelhos de Medição e Orientação, peça 258, p. 17 (Unidade Sonar - 4 - R$ 11.071,24 - R$ 44.284,96 – renovação)

440. Informou-se que o bem seria utilizado para: apoio às operações de cooperação e coordenação com agências; apoio logístico de barreiras sanitárias, triagens, ações cívico sociais e distribuição de cestas básicas ou outros materiais, solicitados pelos órgãos públicos; e transporte de pessoal e material.

c) Aparelhos e Utensílios Domésticos, peça 258, p. 17 (Self Contained, carrier - 5 - R$ 26.106,00 - R$ 130.530,00; Self Contained, PWR – 3 - R$ 41.950,00 - R$ 125.850,00; aparelhos de ar condicionado – 20 – R$ 3.383,00 – R$ 67.660,00 – renovação)

441. Foi informado que os itens seriam utilizados em apoio às ações de combate ao Covid-19, por meio da ativação do Posto de Atendimento Avançado (PAA) do Núcleo do 9º B Sau, para montagem do hospital de campanha na área do CMO. No caso dos aparelhos de ar condicionado, as justificativas foram encaminhadas pelo Departamento-Geral do Pessoal do Exército.

d) Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares/Programas de Computador, peça 258, p. 17 (Aquisição de Office Standard Per Device Software License - 30 - R$ 1.420,81 - R$ 42.624,30)

442. A justificativa apresentada foi no sentido da renovação da capacidade de TI no Centro de Coordenação e Controle de Operações (CCOp) do Comando Militar do Sul, viabilizando assim, a compatibilidade de documentos recebidos e enviados para outros Órgãos de Segurança Pública e Entidades, durante Operações Conjuntas, pelo uso do software de automação de escritório Microsoft Office.

e) Equipamentos de TIC – Computadores, peça 258, p. 17 (Compra de Notebook - 6 - R$ 4.550,00 - R$ 27.300,00 – obtenção)

443. A justificativa foi a mesma dada para a compra das Unidades Sonar, somente acrescentando que se constituiriam de aparelhos que auxiliam os equipamentos de navegação, uma vez que todas as ações da organização militar adquirente demandavam o emprego de embarcações.

f) Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (peça 258, p. 17-18)

f.1) Caixa acústica – 2 - R$ 4.752,00 - R$ 9.504,00 – obtenção

444. O Coter informou que o item seria usado para adaptação à viatura militar para divulgação de ações de enfrentamento ao Covid-19, com a realização de campanhas educativas, palestras de conscientização quanto aos cuidados de higiene e boas práticas.

f.2) Televisor 50 POL – 3 - R$ 2.176,16 - R$ 6.528,48

445. Informou-se que o bem seria usado para ampliar a capacidade operacional do Exército para atuar na proteção da sociedade, melhorar os sistemas e mecanismos de planejamento e acompanhamento da gestão dos recurso destinados ao enfrentamento da Covid-19; melhorar condições de hospedagem de militares de outras guarnições, empregados no CCOp, em virtude da Operação, passaram a utilizar os alojamentos e refeitórios dessa unidade, a fim de proporcionar o mínimo de conforto e dignidade a militares alojados por longos períodos, longe de suas residências.

f.3) Televisor 49 POL – 3 - R$ 2.149,93 - R$ 6.449,79

446. Para esse item, o Coter informou que o bem seria empregado na ativação do Centro de Comando e Controle da Operação (CCOp) no Posto de Comando da 8ª BdaInf Mtz, com os seguintes objetivos:

a) para uso como monitores em redes de computadores com documentos da operação, uso dos programas C2 em Combate e pacificador e acesso direto a redes sociais com informações

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

de interesse público para a operação militar;

b) para planejar o emprego da tropa nas ações de mitigação da Covid-19, minimizando as incertezas;

c) contribuir para o emprego eficaz e para a segurança da tropa em postos de triagem;

d) estabelecer ligações com os órgãos estaduais responsáveis pelas ações sanitárias;

e) acompanhamento do comprometimento da capacidade operativa dos Órgãos de Segurança Pública (OSP), em função da contaminação da Covid-19, nas áreas de responsabilidade dos Comandos Militares;

f) apoio à triagem de pessoas com suspeitas de infecção para posterior encaminhamento ao hospital.

g) Material de TIC Permanente (peça 258, p. 28-29)

g.1) Aquisição de Monitor de Vídeo Profissional 55' polegadas, com suporte e instalação – 4 - R$ 14.166,00 - R$ 56.664,00 - obtenção

447. Foi informado que o item seria usado para aperfeiçoamento das capacidades de monitoramento/controle, apoio à decisão e apoio ao emprego; para apoio logístico às diversas equipes envolvidas; apoio logístico de inteligência e comunicações aos órgãos de saúde e segurança pública, permitindo a realização de ações de desinfecção de ambientes, capacitação, produção de EPI, distribuição de cestas básicas, entre outras.

448. Acrescentou-se que o material teve por finalidade prover ambiente seguro e com ferramenta de TI adequada, capaz de capacitar o Cmdo da 10ª RM com Comando e Controle para a tomada de decisões de forma rápida, eficiente e eficaz; bem como para propiciar o melhor emprego das diversas tropas espalhadas nos municípios dos Estados do Ceará e Piauí, nas ações de enfrentamento ao efeitos da pandemia.

g.2) Aquisição de Gabinete para Computador Core I5, tipo desktop (completo) com monitor, teclado e mouse – 11 - R$ 4.198,00 - R$ 46.178,00 - obtenção

449. Informou-se que o uso do bem seria para: o emprego pessoal militar e civil para enfrentamento do Covid-19; ativação de Comandos Conjuntos; operações interagências; pronta resposta estratégica; e comando e controle.

g.3) Compra de Painel de estruturação de Dados, Gerenciador Gráfico para Vídeo Wall, contendo Solução de Controle e Gerenciamento, com serviço de instalação, configuração e treinamento - 1 -R$ 45.659,67 - R$ 45.659,67

450. Nesse item, as justificativas apresentadas são as mesmas para a aquisição dos 4 monitores de vídeo profissional de 55 pol.

g.4) Aquisição de Fonte de Alimentação Ininterrupta – 1- R$ 33.373,00 - renovação

451. Informou-se que o bem foi adquirido com o propósito de permitir a proteção dos dados do Centro de Coordenação de Operações – CCOP do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada no enfrentamento da Ação do Covid-19; o aumento da segurança dos equipamentos e melhores condições de trabalho no CCOp.

h) Vigilância Ostensiva/Monitorada/Rastreamento (peça 258, p. 29)

h.1) Serviço de Rastreamento – 1 - R$ 16.988,40 - obtenção

452. Conforme informado, o serviço seria para o controle, rastreamento e monitoramento das viaturas utilizadas para o transporte dos materiais, EPIs e equipamentos hospitalares necessários às ações desenvolvidas durante à Operação Covid-19.

h.2) Serviço de Rastreamento Pessoal, com pacote de 200 mensagens pré-programadas, serviço Geo (SOS), contendo no mínimo as funções: AJUDA (HELP), CHECK IN e Pacote SIGA-ME, assinatura básica anual pelo período de 12 meses, por aparelho/equipamento – 17 – R$ 675,00 - R$ 11.475,00 - obtenção

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

453. Informou-se que o serviço seria utilizado em apoio logístico de barreiras sanitárias, triagens, ações cívico-sociais e distribuição de cestas básicas ou outros materiais, solicitados pelos órgãos públicos, para transporte de pessoal e material, no rastreamento/monitoramento das embarcações empregadas nas diversas ações solicitadas pelos órgãos públicos.

Análise técnica

454. No caso das despesas específicas acima detalhadas, far-se-á o exame em conjunto, em virtude do mesmo encaminhamento que será dado, bem como a similaridade das justificativas apresentadas. Percebe-se que as informações prestadas em relação a essas despesas foram bastante simplórias e genéricas. Não há registros de onde os bens foram empregados, períodos e eventos, nem quanto à contribuição que trouxeram para o enfrentamento da Covid-19.

455. Também não restou comprovado qual a unidade do Exército teria solicitado o bem, e para atender a qual ação específica. Assim, diante da carência de informações não será possível fixar o vínculo entre essas despesas e as ações de combate à situação de emergência.

456. Contudo, em razão dos argumentos explorados nos parágrafos 126 a 128, não serão propostas diligências adicionais para esclarecimento das aquisições suspeitas de desvio de finalidade, sendo suficiente para evitar a recorrência do problema, caso tenha ocorrido, o envio deste relatório à Força, com a proposta de encaminhamento consignada no parágrafo 130.

i) Aquisições com Informação Protegida por Sigilo, nos Termos da Legislação Vigente, peça 258, p. 19-28, (valores de R$ 400.000,00; R$ 380.000,00; R$ 200.000,00; R$ 92.000,00; R$ 60.000,00; R$ 25.000,00; R$ 10.000,00; e R$ 5.000,00)

457. Para essas compras, o Exército não discriminou o objeto do gasto, informando que se tratava de aquisições com a informação 'Protegida por Sigilo. Para esses casos, o Coter deu justificativas similares a outras aquisições.

458. Informou-se que seriam todos utilizados no emprego de tropas para segurança do controle de fronteiras e para descontaminação de materiais e instalações; em apoio à triagem de pessoas com suspeitas de infecção para posterior encaminhamento ao hospital; e também na realização de outras ações.

Análise técnica

459. Para essas despesas, no montante de R$ 1.172.000,00 (peça 258, p. 19-28), o Exército não informou quais foram os objetos dos gastos, condição que impede o exame de sua correlação com as ações de enfrentamento à Covid. Não pode a Força alegar ao Controle Externo que se trata de informação protegida por sigilo. Mesmo que seja o caso de despesa com essa natureza, isso não impede o seu controle. Ademais, cabe destacar que essas despesas foram apenas feitas para atender o Comando Militar do Leste.

460. Entre as justificativas apresentadas, mencionou-se o atendimento a situações de distúrbios sociais, caos, saques, áreas de fronteiras, etc.

461. Ou seja, é possível concluir das alegações apresentadas que a finalidade dos gastos foi a obtenção de meios de inteligência que constituem despesas regulares da Força, necessários para o levantamento de informações para o planejamento do emprego do Exército em cumprimento à sua missão constitucional de garantia da lei e da ordem, independentemente da causa.

462. Havendo ação orçamentária específica (218X) para o custeio de ações relacionadas com o planejamento e o emprego das Forças Armadas em operação de garantia da lei e da ordem, e com crédito ainda a empenhar em 22/9/2020 superior a R$ 360 milhões, não se justifica a utilização

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

de recursos da ação 21CO com as despesas em análise, independentemente de sua especificação. Por essa razão, desnecessário reiterar a diligência apenas para conhecer o objeto do gasto.

463. Do exposto, diante da irregularidade, sugere-se refutar as justificativas apresentadas, uma vez que restou comprovado o desvio de finalidade na aplicação dos recursos da Ação 21C0 nas despesas no montante de R$ 1.172.000,00, em análise. Em consequência, sugere-se dar ciência ao Comando do Exército do desvio detectado, de forma a possibilitar a apuração interna de eventuais falhas funcionais dos agentes envolvidos nas aquisições.

j) Manutenção e Conservação de Bens Móveis, peça 258, p. 28 (Serviço de manutenção e reparo de embarcação – 116 – R$ 685,00 – R$ 79.460,00 – renovação)

464. Segundo informado, o serviço consistiu na manutenção preventiva e corretiva das embarcações, visando a prontidão logística para o transporte de material e pessoal nas diversas ações de enfrentamento à pandemia, solicitadas pelos órgãos públicos. Referiu-se à substituição de chapas do fundo do casco da embarcação de aço naval, manutenção com docagem (puxada na carreira) com tratamento da superfície e aplicação de primer epóxi-poliisocianato de alta aderência e pintura.

465. Acrescentou-se que o bem seria empregado em apoio logístico de barreiras sanitárias, triagens, ações cívico-sociais e distribuição de cestas básicas ou outros materiais, solicitados pelos órgãos públicos; e para transporte de pessoal e material.

k) Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos, peça 258, p. 28 (Aquisição de Motor Popa – 4 - R$ 15.599,00 - R$ 62.396,00 – renovação)

466. O Coter informou que o bem foi utilizado para apoio logístico de barreiras sanitárias, triagens, ações cívico-sociais e distribuição de cestas básicas ou outros materiais, solicitados pelos órgãos públicos; e para transporte de pessoal e material. Isso traria aumento da capacidade de deslocamento fluvial, com a finalidade de cumprir as constantes solicitações dos órgãos públicos, como distribuição de cestas básicas, triagens e apoio logístico às barreiras sanitárias.

Análise técnica

467. Nesses dois objetos de gasto (serviço de manutenção e reparo de embarcação – 116 – R$ 685,00 – R$ 79.460,00 – renovação; e Aquisição de Motor Popa – 4 - R$ 15.599,00 - R$ 62.396,00 – renovação), é possível se vislumbrar a necessidade dos gastos, tendo em vista que um maior uso das embarcações leva a uma necessidade mais premente de manutenções preventivas e corretivas.

468. Assim, diante do apoio logístico prestado pelo Exército em situações que demandariam a utilização de embarcações, julga-se razoável que esses serviços sejam necessários. Nesse sentido, considerando a limitação de não se poder ir a campo verificar esses gastos, pode-se, nesse momento, aceitar as justificativas apresentadas pelo Exército, sem que isso signifique que se está legitimando a despesa, podendo este Tribunal vir a considerá-la irregular, caso não verificado seu emprego nas ações de enfrentamento à pandemia.

II.3. HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)

469. O HFA foi notificado acerca de diligência por meio do Ofício 47708/2020-TCU/Seproc (peça 222 e 224) para informar, com documentos comprobatórios, se a integralidade dos computadores adquiridos com recursos da ação 21C0, especificados na planilha contida na peça 198, foi e/ou será efetivamente empregada nas ações de enfrentamento à pandemia.

Resposta do HFA (peça 235)

470. Preliminarmente, o HFA fez uma contextualização da sua atuação na Operação Covid-19. Informou que, em virtude dos possíveis impactos para a população brasileira da

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

pandemia, o Ministro de Estado da Defesa decidiu empregar o HFA em apoio às ações preventivas e de contenção do Coronavírus.

471. Acrescentou-se que, nesse contexto e em um cenário sem precedentes históricos de tamanha imprevisibilidade, o HFA se deparou com a necessidade de preparação para a possível utilização do hospital além de suas capacidades operacionais. Foi necessária a reorganização do hospital, com a criação de novas estruturas, e as existentes precisaram adaptar-se ao contexto da pandemia e aos protocolos de saúde, cuidados e prevenção estabelecidos, conforme detalhado à peça 235, p. 4.

472. Argumentou-se que todas essas novas estruturas necessitavam estar em condições de pleno funcionamento, tanto com pessoal qualificado como com materiais adequados, entre os quais os computadores adquiridos. A urgência da situação e a necessidade de manter-se em pleno funcionamento acarretaram na realização de despesas imprevisíveis, dentre elas as relacionadas à aquisição de setenta e sete microcomputadores.

473. Informou-se também que os quantitativos adquiridos foram limitados ao suficiente para o atendimento à demanda das novas estruturas; e encaminhou-se tabela com a destinação dos equipamentos adquiridos (peça 235, p. 9).

Análise técnica

474. Percebe-se que as informações prestadas são insuficientes para comprovar que os 77 computadores, no montante de R$ 300.300,00 (peça 235, p. 6-9), foram, de fato, empregados nas ações de combate ao Covid-19. Apenas a relação dos locais onde os bens seriam usados não pode atestar que os computadores foram utilizados nas ações de emergência. Faltam outros documentos comprobatórios capazes de justificar o vínculo entre essas despesas e as ações de enfrentamento à pandemia.

475. Todavia, em razão dos argumentos explorados nos parágrafos 126 a 128, não serão propostas diligências adicionais para esclarecimento das aquisições suspeitas de desvio de finalidade, sendo suficiente para evitar a recorrência do problema, caso tenha ocorrido, a remessa deste relatório ao HFA, com a proposta de encaminhamento consignada no parágrafo 130.

II.4 COMANDO DA AERONÁUTICA

Do Ofício de Diligência 47707/2020-TCU/Seproc, de 4/9/2020 (peça 229)

a.6) levando em consideração as análises realizadas nos tópicos II.2.2, II.2.3 e II.2.4, e a planilha contida à peça 201, apresente, com documentos comprobatórios, informações que justifiquem o emprego de recursos da ação 21C0 nas seguintes categorias de gastos:

a.6.1) mobiliário em geral;

a.6.2) equipamentos de manobra e patrulhamento;

a.6.3) material p/ manutenção de bens imóveis/instalações; e

a.6.4) manutenção e conservação de bens imóveis;

a.7) com base nas orientações contidas no anexo D, ao final desta instrução, apresente a planilha do anexo C desta instrução (peça 208), plenamente preenchida, a qual contém despesas que requerem comprovação de seu efetivo emprego nas ações de enfrentamento ao Covid-19;

476. Mediante o Ofício 224/AACEI/27887, de 29/10/2020 (peça 259), o Centro de Controle Interno da Aeronáutica informou que, para atendimento ao referido ofício, enviou mídia DVD e planilha preenchida, anexas, contendo as informações e documentos solicitados.

477. Parte dessas informações consta da peça 260 dos autos, e algumas planilhas de despesas foram juntadas aos autos às peças 262 a 264.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

a) Mobiliário em Geral

478. Em relação às aquisições que trata do item 'Mobiliário em Geral', a Força prestou os esclarecimentos a seguir detalhados.

479. No Ofício 18/SSPLA/8140 (peça 260, p. 295), o Grupamento de Apoio do Distrito Federal informou que o empenho 2020NE800150 foi utilizado para a aquisição de 40 camas que serviram para mobiliar os quartos do Hotel de Trânsito da ALA 2, sediada em Anápolis, haja vista a necessidade de acomodar de maneira digna os brasileiros trazidos de Wuhan por meio da Operação Regresso. Acrescentou que anexou documentos comprobatórios pertinente ao Processo 67829.000810/2020-18, referente ao emprego dos recursos na compra de mobiliário.

480. À peça 260, p. 300, constam as justificativas para as aquisições realizadas no âmbito do referido Processo 67829.000810/2020-18. Afirma-se que:

a) urge a necessidade em equipar as acomodações de unidade militar em Anápolis/GO, com camas, frigobares, televisores, roupas de cama e banho, materiais para higiene pessoal dos hóspedes brasileiros, advindos de Wuhan;

b) a contratação direta em apreço se baseia em situações excepcionais, fato extraordinário que foge à previsibilidade da Administração a qual terá um curto espaço de tempo para satisfazer o expressivo interesse público que perfaz o objeto a ser contratado;

c) a maioria dos materiais a serem adquiridos em razão da presente contratação são itens de investimento que permanecerão em uso pelo Comando da Aeronáutica, evidenciando a aplicação responsável dos recursos da União e cumprimento da missão da FAB.

Análise técnica

481. De acordo com o projeto básico (peça 260, p. 307-308), estava previsto para ser adquirido: 30 frigobares, 40 camas box solteiro, 30 Smartv 50', suporte para TV, jogo de cama, travesseiros e dispensers de álcool em gel.

482. De acordo com a planilha à peça 262, justificou-se que os televisores foram utilizados para equipar os hotéis de trânsito que deveriam ser adaptados para servirem de acomodação para efetivar o isolamento de ao menos 15 dias dos brasileiros repatriados; e para manutenção da dignidade da pessoa humana, haja vista que os cidadãos possuiriam meios limitados de contato com as notícias e com a progressão da pandemia de abrangência mundial.

483. As justificativas apresentadas, considerando os bens adquiridos e a sua destinação, são coerentes. Nesse sentido, considerando a limitação de não se poder ir a campo verificar esses gastos, pode-se, nesse momento, aceitar as justificativas apresentadas pela Aeronáutica, sem que isso signifique que se está legitimando a despesa, podendo este Tribunal vir a considerá-la irregular, caso não verificado seu emprego nas ações de enfrentamento à pandemia.

b) Equipamentos de manobra e patrulhamento

484. No caso dessas aquisições, no montante de R$ 591.119,05, trata-se de requisições da Comissão da Aeronáutica Brasileira em Washington (CABW). À peça 260, p. 378-380, constam os esclarecimentos da CABW para as referidas despesas. Informou-se que todos os materiais em processo de aquisição são de aplicação na operação das aeronaves KC-390 C-130, usadas pela FAB para o combate à Covid-19.

485. No caso, foram realizados dois empenhos:

a) o empenho 2020NE005888 foi para aquisição de material sobressalente, itens reparáveis e equipamentos provenientes da Força Aérea Americana (USAF), com custo abaixo do valor de mercado, tendo em vista a aquisição de grandes lotes dos países participantes do Programa FMS (*Foreign Military Sales*). Nesse caso específico, o bem comprado foi um trator para transporte de aeronave;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

b) o empenho 2020NE005759 foi para a aquisição de uma fonte de força para apoio ao solo, necessário para dar partida de motores, uma espécie de bateria externa.

Análise técnica

486. As informações prestadas são insuficientes para que se possa comprovar que os bens foram utilizados no enfrentamento à situação de emergência decorrente da pandemia. Também não foi esclarecido se esses bens já existiam e foram substituídos ou se se referem a novas aquisições.

487. Nesse sentido, não foi comprovado o vínculo entre essas despesas e a utilização na Operação Covid-19, o que gera o potencial risco de que os materiais tenham isso adquiridos para suprir necessidades específicas da Força. Seria o caso de se proceder a outras técnicas de auditoria para fazer a verificação, mas diante das circunstâncias da situação, não será possível fazer inspeção.

488. Não restaram comprovadas as situações de urgência e imprevisibilidade para justificar essas compras. Ademais, seria o caso de a Força realizar estudo para demonstrar ser a aquisição a opção mais vantajosa, tendo em conta se tratar de itens caros e a previsão de utilização em período curto. Assim, poder-se-ia verificar a possibilidade de fazer a locação desses bens, ante ser mais econômico para a Administração.

489. Dessa forma, remanescem indícios de desvio de finalidade na compra dos bens em análise, no montante de R$ 591.119,05 (peça 200, p. 1), os quais não podem ser confirmados em razão de não haver elementos nos autos que demonstrem que havia disponibilidade dos bens pretendidos para locação.

490. Contudo, em razão dos argumentos explorados nos parágrafos 126 a 128, não serão propostas diligências adicionais para esclarecimento das aquisições suspeitas de desvio de finalidade, sendo suficiente para evitar a recorrência do problema, caso tenha ocorrido, a remessa deste relatório à Força, com a proposta de encaminhamento consignada no parágrafo 130.

c) Material p/ manutenção de bens imóveis/instalações (peça 260, p. 37-184)

491. Em relação a esse ponto, informou-se que os Materiais de Consumo para a Manutenção de Bens Imóveis/Instalações do Grupamento de Apoio de Anápolis foram adquiridos para atender às necessidades oriundas do aquartelamento e isolamento dos brasileiros provenientes de Wuhan, na China, junto à ALA 2, Unidade Militar designada para a recepção e hospedagem dos repatriados.

492. Acrescentou-se que os hotéis de trânsito necessitavam de serviços e materiais para atenderem as exigências do contexto, o que foi atendido por Atas de Registro de Preços vigentes.

Análise técnica

493. Ao examinar esse item, é possível vislumbrar que essas despesas possam ter sido necessárias nas ações de combate ao Covid-19, uma vez, segundo informado, foram realizadas adequações em unidades militares para receber brasileiros repatriados da China, em decorrência da Pandemia.

494. Mas, de qualquer forma, só seria possível comprovar o vínculo desses gastos com a ida a campo, o que não se mostra factível nesse momento de pandemia. Assim, tendo em conta a aparente vinculação desses gastos com as ações de combate ao Covid-19, e ainda considerando que representam baixa materialidade, sugere-se, ante a limitação de se verificar in loco as despesas, aceitar as justificativas apresentadas pela Aeronáutica, mas destacar que isso não significa que se está legitimando esses gastos, podendo este Tribunal em outro momento vir a considerá-los irregular, caso não verificado seu emprego nas ações de enfrentamento à pandemia.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

d) Manutenção e conservação de bens imóveis

495. No tocante a esse item de despesa, constam nos autos as informações a seguir detalhadas.

a) Adequação das instalações das enfermarias do Hospital de Aeronáutica dos Afonsos – valor de R$ 4.680,38. Justificou-se que havia a necessidade de readequação das enfermarias e ampliação do número de leitos com a finalidade de receber pacientes do Covid-19 (peça 268, p. 7-8);

b) Manutenção e limpeza das áreas do hotel de trânsito; Manutenção da pintura dos quartos do hotel de trânsito; e Manutenção da porta de saída de emergência do hotel de trânsito – valores de R$ 70.493,76, R$ 19.211,87 e R$ 5.327,26, respectivamente. Informou-se que os gastos serias para atender às necessidades de aquartelamento e isolamento dos brasileiros provenientes de Wuhan, na China, junto à ALA 2, Unidade Militar designada para a recepção e hospedagem dos repatriados (peça 260, p. 16-34);

c) Adequação do sistema de climatização dos quartos do Hospital de Aeronáutica de Canoas – valor de R$ 24.360,05. Justificou-se que seria necessário separar o sistema de ventilação do hospital, que receberia os pacientes de Covid-19, das demais unidades hospitalares, além de outras reformas nas instalações elétricas (peça 225, p. 225-269);

d) Melhoria das instalações físicas da Doca de Recebimento e Expedição – valor de R$ 94.556,22. Informou-se que os gastos objetivavam manter em condições de utilização as benfeitorias na rua de acesso ao almoxarifado do Laboratório Químico-Farmacêutico da Aeronáutica (LAQFA), uma vez que o mesmo apresentava uma série de problemas em sua estrutura como: afundamento da rua, exposição de ferragens na área de estacionamento de caminhões, desníveis na área de recebimento e expedição (peça 260, p. 347-365).

Análise técnica

496. Nos casos das despesas mencionadas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, vê-se que é razoável se supor que haja correlação dos gastos com as ações de combate ao Covid-9. Mesmo assim, as informações prestadas são insuficientes para essa demonstração. Seria o caso de se fazer uma inspeção para verificar. Todavia, isso não é factível nesse momento de pandemia. Assim, tendo em conta a aparente regularidade dessas despesas, sugere-se, ante a limitação de se verificar in loco essa relação de causalidade, aceitar as justificativas apresentadas pela força para esse conjunto de despesas, mas destacar que isso não significa que se está legitimando esses gastos, podendo este Tribunal em outro momento vir a considerá-los irregular, caso não verificado seu emprego nas ações de enfrentamento à pandemia.

497. No entanto, no caso das despesas para a melhoria das instalações físicas da Doca de recebimento e expedição do LAQFA, o mesmo não ocorre. Essas instalações, possivelmente, já necessitavam de reparos antes da situação da pandemia. Não é razoável imaginar que tenha ocorrido acelerado desgaste, com avarias severas, nessas instalações no curto período em que foram utilizadas em benefício das ações de enfrentamento, a ponto de justificar sua manutenção com recursos da ação 21C0, e não com recursos das ações orçamentárias já existentes para essa finalidade. Importa destacar que despesas do gênero não foram realizadas pela Marinha.

498. No entanto, ao se consultar os itens de gasto à peça 260, p. 347-348, no montante de R$ 94.556,22, constata-se que foram investidos recursos para obras de reforma, como revestimentos e instalações hidráulicas, tipos de despesa que são realizadas de forma bastante esporádica, dado o longo tempo de uso que demandam (muitos anos) para justificar sua realização. Tais despesas com recursos da ação 21C0 não atendem, portanto, ao requisito da urgência, consistindo em desvio de finalidade.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

499. Afora as considerações acima, há de se registrar que não foram apresentadas evidências que comprovem que as referidas instalações tenham se deteriorado durante as ações de combate ao Covid-19. Pelo contrário, foi informado que o local não passava por uma reforma há muito tempo. Assim, é bem possível que a realização dessas despesas visou, de fato, dar vazão a demandas reprimidas, que não estão sendo adequadamente suportadas pelas ações orçamentárias específicas para a finalidade. Assim, caracterizada está infringência ao outro requisito obrigatório para a utilização de crédito extraordinário, que é a imprevisibilidade.

500. Assim, diante da irregularidade, sugere-se refutar as justificativas apresentadas, uma vez comprovado que houve desvio de finalidade na realização das despesas em instalações que se encontravam em uso e plenamente habitáveis, com os recursos da Ação 21C0. Em consequência, sugere-se dar ciência ao Comando da Aeronáutica do desvio detectado, de forma a possibilitar a apuração interna de eventuais falhas funcionais dos agentes envolvidos na realização dos serviços de melhoria das instalações físicas da Doca de Recebimento e Expedição na rua de acesso ao almoxarifado do Laboratório Químico-Farmacêutico da Aeronáutica (LAQFA), no montante de R$ 94.556,22.

501. No que toca à alínea ‘a.7’ (com base nas orientações contidas no anexo D, ao final desta instrução, apresente a planilha do anexo C desta instrução - peça 208, plenamente preenchida, a qual contém despesas que requerem comprovação de seu efetivo emprego nas ações de enfrentamento ao Covid-19) do Ofício de Diligência 47707/2020-TCU/Seproc, de 4/9/2020 (peça 229), a Força apresentou planilha preenchida com as informações solicitadas, as quais foram juntadas aos autos à peça 262.

502. Nessa planilha, constam apenas duas despesas específicas da Aeronáutica, com suspeitas de desvio de finalidade, as quais já foram analisados nos parágrafos 486 a 490.

III. CONCLUSÃO

503. Trata-se do terceiro relatório de acompanhamento no âmbito do qual foram examinadas as respostas as diligências realizadas por meio do primeiro e do segundo relatórios.

504. A análise realizada sobre as questões relacionadas com o planejamento das ações de enfrentamento à Covid-19 realizadas pelo Ministério da Defesa e pelos Comandos Militares e com os controles instituídos para assegurar a aderência dos gastos com os objetivos estabelecidos possibilitou constatar a existência de oportunidades de melhoria.

505. Dessa forma, propor-se-á recomendar que sejam implantados e/ou aprimorados os controles necessários para minimizar riscos relacionados com desvio de finalidade e com aquisições em quantitativo incompatível com as reais necessidades.

506. No que se refere à questão da transparência das aquisições e contratações dos bens e serviços públicos para o combate à Covid-19, propor-se-á: a) recomendar ao Comando do Exército, visando o aperfeiçoamento da transparência, a transferência do repositório das publicações das aquisições do *site* da SEF para o *site* do Exército; e b) determinar ao Comando do Exército para adotar as medidas necessárias com vistas a publicar todas as informações sobre as aquisições relacionadas com as ações emergenciais de enfrentamento ao Covid-19 exigidas no art. 4º, § 2º, da Lei 13.979/2020, recentemente alterado pela Lei 14.035, de 11 de agosto de 2020.

507. Quanto às despesas com suspeitas de desvio de finalidade, levantadas no segundo relatório de acompanhamento, após os exames realizados neste relatório, observou-se que, apenas 11 dos 68 tópicos de despesas examinados neste acompanhamento tiveram os indícios de desvio de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

finalidade afastados, sendo, portanto, 51 a quantidade de tópicos de despesas que contêm casos constatados e suspeitos de desvio de finalidade.

A partir da consolidação dos exames realizados, verificou-se a ocorrência de duas situações. Nos casos dos desvios de finalidade confirmados, que totalizaram a quantia de R$ 4.159.373,67, sugere-se dar ciência aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica de que a irregularidade foi constatada na realização das despesas discriminadas nos Anexos 5 a 7 deste relatório, por inobservância dos requisitos para aplicação de recurso oriundo de crédito extraordinário previstos no art. 167, § 3º, da Constituição Federal, de forma a possibilitar a apuração interna de eventuais falhas funcionais dos agentes envolvidos nas aquisições.

508. Nos demais casos, em que há pendência de comprovação de correlação e utilização das despesas analisadas com as ações de enfrentamento à Covid, que totalizaram a quantia de R$ 9.689.736,19, conforme detalhamento constante dos Anexos 1 a 4, e em face das limitações tratadas no parágrafo 128 deste relatório, e ainda considerando a existência de controles internos específicos para cada força singular, com representações regionais e capilaridade bastante abrangente, propor-se-á recomendar aos órgãos de controle interno das Forças Singulares, e à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa, com fulcro no art. 74, inciso IV, da Constituição Federal, c/c art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que apurem a ocorrência de desvios de finalidade com a aplicação de recursos da Ação 21C0 nas aquisições tratadas neste processo e que não restaram esclarecidas após as diligências realizadas, devendo representar a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 51, caput e § 1°, da Lei 8.443/1992, c/c parágrafo único do art. 3º da IN TCU 71/2012.

509. Conforme tratado na seção Exame Técnico deste relatório, entenderam-se desnecessárias diligências para obtenção de informações e documentos adicionais, haja vista a percepção de que elas ainda seriam insuficientes para o saneamento das supostas irregularidades em análise. Observou-se que somente com a aplicação de outras técnicas de auditoria, a exemplo de inspeções *in locu* e entrevistas, seria possível obter evidências adequadas e suficientes para atestar a plena utilização dos bens adquiridos em proveito das ações de enfrentamento.

510. Contudo, tais técnicas se mostraram inviáveis de serem aplicadas no presente trabalho por dois motivos: a) as limitações impostas pela Portaria TCU 62/2020, a qual suspendeu temporariamente as viagens para missão oficial de autoridades e servidores, salvo situações excepcionais devidamente justificadas (art. 5º, inciso I); b); e a elevada dispersão geográfica dos bens adquiridos com recursos da Ação 21C0 suspeitos de desvios de finalidade.

511. Assim, com vistas a evitar a recorrência de desvios de finalidade, propor-se-á a fixação dos requisitos a serem obrigatoriamente observados para a realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 com recursos provenientes de crédito extraordinário, baseados nos pressupostos constitucionais para a sua aplicação, imprevisibilidade e urgência, e no Acórdão 1358/2018-Plenário.

512. No apêndice ao final deste relatório, foram examinados os comentários dos gestores sobre os fatos apontados no relatório preliminar (peça 266).

513. A Secretaria-Geral do Ministério da Defesa e o Hospital das Forças Armadas disseram que não tinham informações adicionais para apresentar.

514. Os Comandos da Aeronáutica e do Exército informaram que iriam apurar os fatos apontados no relatório preliminar, que apontavam para desvios de finalidades.

515. O Comando da Marinha trouxe justificativas para alguns itens de despesa, e, para os demais, informou que eles seriam necessários para o combate à pandemia do Covid-19. Todavia, a

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

equipe de fiscalização considerou que os esclarecimentos eram similares aos já apresentados anteriormente e insuficientes para alterar os encaminhamentos feitos no relatório preliminar.

516. Por fim, o EMCFA acatou a recomendação deste Tribunal prevista no Ofício 6782/2021, no sentido de adotar medidas para melhorar os controles sobre o emprego dos recursos da ação 21C0. Nesse sentido, essa recomendação restou atendida, e não mais fará parte do relatório preliminar.

517. Por fim, declaro, ainda, que foi verificado, no que se mostrou aplicável, o atendimento ao disposto na Resolução – TCU 315/2020.

IV. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

518. Em consulta à peça orçamentária para o ano de 2021, não se observou menção a recursos que seriam destinados às ações de enfrentamento à Covid-9 por parte do Ministério da Defesa. No entanto, pode ser que recursos para enfrentamento à pandemia do Covid-19 continuem a ser disponibilizados como no ano de 2020, mediante créditos extraordinários.

IV.1 Do segundo levantamento realizado pela equipe de fiscalização sobre as despesas empenhadas pelo MD e pelos Comando Militares

519. No decorrer dessa fase processual, além das análises dos comentários dos gestores, foi realizado novo levantamento de todos os empenhos emitidos pelo MD e Comandos Militares com recursos da ação 21C0, entre agosto a dezembro de 2020, período não coberto pelo relatório preliminar da peça 266, por meio de cruzamento entre as bases de dados do Sistema Siga Brasil do Senado Federal e do Portal da Transparência, com a finalidade de levantar novas aquisições com indícios de desvio de finalidade; bem como para verificar se as organizações militares, mesmo tendo ciência da apuração de casos de desvios de finalidade, em agosto de 2020, ainda continuaram a executar despesas de forma supostamente irregular.

520. Cabe destacar que esse novo levantamento, juntamente com as respostas das organizações militares aos encaminhamentos deste relatório, pode ser útil para avaliar a ocorrência de falhas de supervisão/acompanhamento e monitoramento das autoridades responsáveis, em última instância, pela aplicação regular dos recursos da ação 21C0.

521. Às peças 317 a 320, constam planilhas com a discriminação dos empenhos realizados pelo HFA e pelas três forças singulares. Mediante a descrição do subitem do empenho, que informa os detalhes das características dos objetos de gastos, em momento oportuno, na sequência deste acompanhamento, será possível avaliar eventuais novos indícios de desvios de finalidade. Os possíveis casos suspeitos de desvios de finalidade, após apuração junto aos órgãos, poderão permitir também a adoção de medidas por parte deste tribunal para evitar sua reincidência bem como para obstar pagamentos relativos a aquisições que ainda não foram liquidadas.

522. A partir de exame preliminar desse novo levantamento, foi possível constatar que, mesmo sendo informados, no mês de agosto de 2020, sobre os casos apurados de desvios de finalidade, o MD e os Comandos Militares continuaram a realizar despesas irregulares, com desvios de finalidade. Tal fato aponta para a ocorrência de falhas de supervisão, acompanhamento e monitoramento. Essa ocorrência será tratada adiante em tópico específico.

523. Às peças 321 a 323, foram acostadas planilhas com os itens de gasto que continuaram ser executados com supostos desvios de finalidade, mesmo após recebimento pelos órgãos fiscalizados no final de agosto de 2020 de diligência deste Tribunal para esclarecimentos dos gastos suspeitos.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

524. Os gastos dessas planilhas serão examinados, por categoria de gastos e de forma individual, em acompanhamento posterior, de forma a selecionar amostra com possíveis novos casos de desvio de finalidade, a serem analisados e encaminhados para esclarecimentos dos Jurisdicionados, para que possam demonstrar a correlação dos gastos com as ações de enfrentamento à pandemia do Covid-19, tanto nos aspectos qualitativos quanto nos quantitativos, levando-se em conta os critérios estabelecidos no parágrafo 50 do relatório à peça 209, bem assim os requisitos constitucionais exigidos para a aplicação de recursos oriundos de créditos extraordinários – imprevisibilidade e urgência e os requisitos estabelecidos por meio do Acórdão 1358/2018-Plenário.

IV.2 Das constatações do segundo levantamento de empenhos realizados pelo MD e pelos Comandos Militares, entre agosto a dezembro de 2020: repetição de gastos com desvio de finalidade

525. Como mencionado, em segundo levantamento realizado por essa equipe de fiscalização, constatou-se a ocorrência de execução de despesas com desvio de finalidade, em repetição a despesas já apuradas anteriormente, para as quais foi dada ciência às organizações militares em agosto de 2020, momento em que foram solicitados esclarecimentos sobre os itens de gasto.

526. Tal ocorrência, se comprovada, aponta para falhas de acompanhamento, supervisão e monitoramento dos dirigentes de alto escalão do MD e dos Comandos Militares, responsáveis, em última análise, pela definição dos controles e pela atribuição de verificar a regular aplicação dos recursos públicos repassados para uso nas ações de enfrentamento à pandemia do Covid-19.

527. Sobre esses componentes de controle (supervisão, acompanhamento e monitoramento), vale lembrar de forma bem simples que o compromisso dos dirigentes das organizações militares vai além de apenas repassar o dinheiro, mas, e de forma mais importante e obrigatória, zelar pela boa e regular aplicação dos recursos. Nesse contexto, esses dirigentes teriam de ter uma atitude mais proativa no sentido de verificar a correlação desses gastos, para evitar a continuidade da realização de despesas com os objetos de gastos já apontados como potencialmente irregulares no relatório preliminar à peça 266.

528. Ademais, espera-se que esse acompanhamento dos gestores venha a ser feito de forma muito mais rigorosa, tendo em vista serem gastos emergenciais, que estão endividando o país, e que trarão impactos sociais e econômicos significativos.

529. Durante o acompanhamento realizado nesta fiscalização, restou demonstrado que, de fato, foram desenhados/instituídos controles para a realização das despesas para evitar os referidos desvios de finalidade. Orientações foram passadas às organizações militares para atentar para a correlação entre os gastos realizados e as ações de enfrentamento à pandemia do Covid-19. Isso foi inclusive salientado no relatório preliminar como uma boa prática.

530. No entanto, essas iniciativas se mostraram efetivas como controles eminentemente preventivos. Não foram informados pelos dirigentes outros controles detectivos/corretivos, que deveriam ser criados e implementados no sentido do acompanhamento e monitoramento para evitar os casos de desvio de finalidade. Sabe-se que apenas controles preventivos não são suficientes para garantir que não ocorram irregularidades.

531. E esse acompanhamento/supervisão/monitoramento era razoável que fosse feito, uma vez que as autoridades responsáveis poderiam valer-se dos sistemas estruturantes da Administração Pública Federal, a exemplo do portal da transparência, tesouro gerencial e outros, para acompanhar

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

quase que em tempo real as despesas realizadas, em nível de detalhamento que possibilitasse identificar claramente os objetos licitados/contratados. Assim, teriam condições de avaliar sua correlação com os objetivos da ação 21C0.

532. Tal medida de controle é bem simples e não gera muitos custos, pois os dados necessários para a análise estão disponíveis para o público em geral nos diversos sistemas existentes que registram a execução da despesa pública. Inclusive, essa equipe de fiscalização se utilizou dessas informações disponíveis para levantar os casos suspeitos de desvio de finalidade apontados no segundo relatório de acompanhamento deste processo.

533. Um exemplo de situação que aponta para indícios da falta de supervisão e monitoramento foi relatada no relatório de acompanhamento à peça 209. Trata-se dos casos das planilhas de solicitações de recursos acostadas aos autos, que continham falhas e que não sofreram nenhum tipo de ajuste ou crítica. Desse modo, assumiu-se o risco de que todas as solicitações de recursos com os objetos de gastos discriminados eram compatíveis com as ações de enfrentamento à Covid-19, o que, conforme apurado por essa equipe de fiscalização, não ocorreu, tendo em vista a constatação de gastos executados com desvio de finalidade.

534. Ainda nesse relatório à peça 209, observou-se que os controles instituídos não foram desenhados para tratar o elevado risco de desvio de finalidade, diante da complexidade do evento da Covid-19. Há ainda que se destacar que as Forças Armadas se depararam com situação similar, não muito distante no tempo, quando da execução das despesas relativas à Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro (TC 039.911/2018-7, ainda pendente de julgamento).

535. Naquela ocasião, também foram identificados por esta unidade técnica desvios de finalidade similares na aplicação de recursos orçamentários descentralizados, mediante créditos extraordinários, ao Ministério da Defesa e aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Constatou a equipe de fiscalização no processo da Intervenção a inexistência de análise crítica a respeito da correlação dos gastos planejados com a intervenção. O mesmo ocorreu neste processo da Covid-19. Não se notou, por parte das Forças, nenhum controle adicional efetivo para detectar e evitar despesas incompatíveis com a ação 21C0.

536. Assim, no caso concreto em análise, em se tratando de recursos públicos descentralizados por meio de créditos extraordinários, era de se esperar que os gestores responsáveis acompanhassem a execução da despesa mais de perto, exercendo a supervisão e o monitoramento, para garantir a regularidade da aplicação dos recursos.

537. Sabe-se que a responsabilidade do gestor de acompanhar a regular aplicação dos recursos públicos, mesmo que executados de forma descentralizada por órgãos subordinados, estabelecendo controles adequados ao tratamento dos riscos com potencial de impactar o alcance dos objetivos fixados, decorre também da observância do princípio da autotutela.

538. Nessa linha, cabe registrar que, nos termos da jurisprudência deste tribunal, os dirigentes máximos são os principais responsáveis pela governança e gestão estratégica das unidades que lideram, bem como pelos resultados alcançados, cabendo-lhes o papel de constante supervisão hierárquica e de aperfeiçoamento contínuo das estruturas de governança dos órgãos que representam, de modo a possibilitar a atuação tempestiva para correção de rumos e para o estabelecimento de controles adequados aos riscos com potencial de impactar o alcance dos objetivos estabelecidos.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

539. A Instrução Normativa 3/2017 do Ministério da Transparência, que aprova o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, regula o assunto da seguinte forma:

540. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal devem atuar de forma regular e alinhada ao interesse público. Para tanto, devem exercer o controle permanente sobre seus próprios atos, considerando o princípio da autotutela. Assim, é responsabilidade da alta administração das organizações públicas, sem prejuízo das responsabilidades dos gestores dos processos organizacionais e das políticas públicas nos seus respectivos âmbitos de atuação, o estabelecimento, a manutenção, o monitoramento e o aperfeiçoamento dos controles internos da gestão.

541. Em sua introdução, a referida norma assevera que o Decreto-Lei 200/67 segmentou o princípio fundamental do controle nele estatuído em três linhas (camadas) básicas de atuação, na busca pela aplicação eficiente, eficaz e efetiva dos recursos: a gestão operacional; a supervisão e o monitoramento; e a auditoria interna.

542. Ou seja, as duas primeiras camadas ou linhas de defesa são de responsabilidade dos gestores, e não dos órgãos de auditoria, sendo possível concluir que grande parcela dos controles necessários para evitar desvios e má aplicação de recursos públicos está na alçada de competência dos agentes que os administram e decidem sobre sua utilização.

543. Portanto, não basta para evitar irregularidades a implementação de controles eminentemente preventivos, mas também a utilização de controles detectivos e corretivos, com o objetivo de verificar o funcionamento, a adequação e a suficiência dos controles previamente estabelecidos e a necessidade de aprimoramentos e de controles adicionais.

544. Nessa mesma linha, a Instrução Normativa Conjunta CGU/MPOG 1/2016, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal, informa que as atividades de controles internos podem ser preventivas (reduzem a ocorrência de eventos de risco) ou detectivas (possibilitam a identificação da ocorrência dos eventos de risco).

545. Quanto aos componentes que compõem a estrutura de controle interno, prevê a norma, no componente monitoramento, a necessidade de revisão e acompanhamento dos demais componentes, entre eles as atividades de controles internos, com o fim de aferir sua eficácia, eficiência, efetividade e economicidade, e corrigir tempestivamente as deficiências dos controles internos.

546. Ao tratar da responsabilidade pelos controles internos administrativos, reza a norma ainda, em seu art. 12, que ela cabe a alta administração da organização, sem prejuízo das responsabilidades dos gestores dos processos organizacionais e de programas de governos nos seus respectivos âmbitos de atuação.

547. De todo o exposto, e considerando que medidas preventivas foram adotadas e aprimoradas para evitar os desvios de finalidade identificados neste acompanhamento, entendem-se desnecessárias, por ora, medidas tendentes à responsabilização por parte desta Corte dos agentes responsáveis pelas falhas de acompanhamento/supervisão/monitoramento.

548. Cabe observar ainda que, a partir de uma rápida análise dos gastos desse novo levantamento, é possível ver indícios de novos desvios de finalidade, para os quais esta unidade técnica pretende solicitar novos esclarecimentos às organizações militares.

549. Por essa razão, e considerando que é possível constatar que ações e despesas continuam ocorrendo, conforme se verifica em consulta aos sites dos Comandos Militares, mostra-

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

se necessária e pertinente a continuidade deste acompanhamento, para que se possa avaliar essas ocorrências, bem como para a obtenção de informações e documentos para avaliarmos a dimensão do desempenho da atuação dos militares no combate à Covid-19 e os resultados alcançados, englobando assim os dois vieses da fiscalização: conformidade e desempenho.

550. Dessa forma, as respostas encaminhadas em decorrência das medidas a serem endereçadas aos órgãos fiscalizados por conta deste relatório, juntamente com as investigações desse novo levantamento de gastos realizado, servirão para avaliar, com mais precisão, as ocorrências de falhas de acompanhamento/supervisão/monitoramento por parte dos dirigentes para evitar a ocorrência de desvios de finalidade, bem como para avaliar a necessidade de propor chamá-los em audiência.

V. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

551. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se:

a) **recomendar**, com fulcro no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 11 da Resolução TCU 315/2020:

a.1) aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que implantem e/ou aprimorem os controles necessários para minimizar riscos relacionados com desvio de finalidade na aplicação dos recursos para as ações de enfrentamento à pandemia do Covid-19 e com aquisições em quantitativo incompatível com as reais necessidades;

a.2) ao Comando do Exército que, em benefício do aperfeiçoamento da transparência, e em cumprimento ao § 2º do art. 4º da Lei 13.979/2020, publique os dados sobres as aquisições com recursos da ação 21C0 e com recursos de eventuais outras ações orçamentárias voltadas ao enfrentamento da pandemia, na página oficial do Exército na internet;

a.3) aos órgãos de controle interno do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa, com fulcro no art. 74, inciso IV, da Constituição Federal, que apurem a ocorrência de desvios de finalidade com a aplicação de recursos da Ação 21C0 nas aquisições tratadas neste relatório e que não restaram esclarecidas após as diligências realizadas, conforme detalhamento feito nos Anexos 1 a 4, representando a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 51, caput e § 1°, da Lei 8.443/1992, c/c parágrafo único do art. 3º da IN TCU 71/2012;

b) **dar ciência**, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução TCU 315/2020:

b.1) aos Comandos da Marinha, do Exército da Aeronáutica e ao Hospital das Forças Armadas de que constitui desvio de finalidade, por afrontar os pressupostos de imprevisibilidade e urgência previstos no art. 167, § 3º, da Constituição Federal, a utilização de recursos oriundos de créditos extraordinários para as ações de enfrentamento à pandemia do Covid-19 com inobservância dos seguintes requisitos:

b.1.1) as aquisições devem estar estritamente correlacionadas com bens e serviços essenciais às ações de enfrentamento da pandemia, e em consonância com os objetivos e finalidades estabelecidos nas medidas provisórias que aprovaram os créditos extraordinários;

b.1.2) as aquisições devem ser necessárias e em quantidade não superior a suficiente ao atendimento das ações emergenciais, não sendo admitida a pretensão de estocagem; e

b.1.3) impossibilidade de utilização dos recursos para atendimento de despesas regulares da Força, que possuem orçamento próprio e que são realizadas de forma usual, periódica e programada, a não ser para custeio de despesas acima do previsto na dotação orçamentária ou para efetivar reposições de estoques e manutenção de bens e meios que sofram eventuais desgastes de utilização; e

b.2) aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica de que foi constatado desvio de finalidade na realização das despesas discriminadas nos Anexos 5 a 7 deste relatório, por inobservância dos requisitos para aplicação de recurso oriundo de crédito extraordinário previstos

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

no art. 167, § 3º, da Constituição Federal, de forma a possibilitar a apuração interna de eventuais falhas funcionais dos agentes envolvidos nas aquisições.

c) **determinar**, com fulcro no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 4º, I, da Resolução TCU 315/2020:

c.1) aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que, no prazo de 10 dias, orientem suas unidades subordinadas a adotar as medidas cabíveis com vistas a evitar a concretização de despesas que não atendam aos critérios fixados nas alíneas b.1.1 a b.1.3 acima, encaminhando medidas comprobatórias do cumprimento da presente determinação no prazo de 10 dias;

c.2) ao Comando do Exército que, no prazo de 10 dias, adote as medidas necessárias com vistas a publicar todas as informações sobre as aquisições relacionadas com as ações emergenciais de enfrentamento ao Covid-19 exigidas no art. 4º, § 2º, da Lei 13.979/2020, recentemente alterada pela Lei 14.035, de 11 de agosto de 2020, encaminhando medidas comprobatórias do cumprimento da presente determinação no prazo de 10 dias;

d) nos termos do art. 8º da Resolução-TCU 315, de 2020, fazer constar na ata da sessão em que estes autos forem apreciados comunicação do relator ao colegiado no sentido de monitorar as recomendações contidas nos itens a.1) a a.3).

e) **encaminhar** cópia da deliberação que vier a ser proferida, bem como do relatório e voto que a fundamentarem, aos órgãos abaixo listados:

e.1) Ministério da Defesa;
e.2) Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas;
e.3) Hospital das Forças Armadas;
e.4) órgãos de controle interno das três forças singulares e do Ministério da Defesa;
e.5) Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica;
e.6) Procuradoria-Geral de Justiça Militar; e
e.7) Procuradoria da República no Distrito Federal

f) **enviar** o processo à SecexDefesa para dar continuidade ao acompanhamento.

APÊNDICE

ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS DOS GESTORES

1. Como mencionado no tópico introdução deste relatório, serão analisadas neste apêndice as manifestações dos gestores sobre os fatos apontados no relatório preliminar.

2. Após a sua elaboração (peça 266), o relatório foi encaminhado aos gestores para apresentarem, se desejassem, os seus comentários.

3. Cabe destacar antes, porém, que o relatório preliminar contempla apenas as aquisições/gastos com os recursos da ação 21C0 para combate à Covid-19 que se estenderam desde o início da pandemia até o dia de 30/7/2020, no montante de R$ 320.463.320,49 (peça 198), informações essas levantadas no âmbito do segundo relatório de acompanhamento.

4. Com o intuito de verificar se o MD e os Comandos Militares suspenderam ou continuaram a executar despesas com suspeitas de desvio de finalidade, a equipe de fiscalização realizou novo levantamento de despesas realizadas. Em item específico, ainda neste tópico, serão fornecidas informações consolidadas desse segundo levantamento.

5. A fim de conceder aos gestores a oportunidade para examinar o relatório preliminar da presente ação de fiscalização (peça 266), foram encaminhados os Ofícios 6783, 6785, 6780, 6781, 6782, 6784/2021-TCU/Seproc (peças 273, 274, 277, 278, 279 e 283), respectivamente aos Comandantes da Marinha, da Aeronáutica, ao Chefe de Gabinete da Secretaria-Geral do Ministério

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

da Defesa, ao Diretor do Hospital das Forças Armadas, ao Chefe do Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas, e ao Comandante do Exército; cujas ciências se encontram nas peças 275, 276, 280, 281, 282 e 284.

6. A seguir, serão apresentados os comentários dos gestores que se manifestaram nos autos, com os respectivos exames da equipe de fiscalização.

Secretaria-Geral do Ministério da Defesa, ref. Ofício 6780/2021, peça 277

7. Mediante e-mail enviado a este Tribunal (peça 285), a Unidade prestou os esclarecimentos a seguir.

8. Com relação às despesas realizadas pelas Forças Armadas, informou-se que foi expedido o Ofício Circular 189/ASTEC CISET/CISET-MD, de 26/2/2021, que solicitou aos Centros de Controle Interno de cada Força Armada, no que lhes couber, responderem às demandas constantes do parágrafo 510 e das solicitações contidas nos subitens das alíneas 'a', 'b' e ' c' do parágrafo 522 do relatório preliminar de acompanhamento das ações de enfrentamento à Covid-19 a cargo do Ministério da Defesa e dos Comandos Militares, à peça 266.

9. Quanto às despesas realizadas pelo Hospital das Forças Armadas, o gestor informante disse que foi expedido o Ofício 4881/ASTEC CISET/CISET-MD, de 25/2/2021, para que essa organização pudesse responder às solicitações constantes no Ofício 6781/2021.

10. Em relação às despesas realizadas pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), referente ao Ofício 6782/2021, foi expedido o Despacho 12/ASTEC CISET/CISET-MD para que a organização pudesse responder as solicitações do referido expediente.

11. A Unidade, ainda, tendo em vista a complexidade das informações demandadas por este Tribunal, solicitou prorrogação do prazo por mais quinze dias, o qual foi atendido por meio de Despacho do Relator do processo à peça 291.

Análise técnica

12. A solicitação de prorrogação da Unidade foi atendida por meio do Despacho do Relator, datado de 15/3/2021, e inserto à peça 291. Todavia, até o momento do encerramento desse relatório, outras informações não foram prestadas pela referida Unidade. Como não foram endereçadas medidas ao órgão no relatório preliminar, entende-se que a prorrogação de prazo solicitada objetivou atender interesse do EMCFA.

Hospital das Forças Armadas, ref. Ofício 6781/2021, peça 278

13. O HFA, em resposta ao referido expediente, informou (peça 288) que buscou informações concernentes à aquisição de 77 computadores mediante o Pregão 60/2019, utilizando-se de recursos provenientes da Ação Orçamentária 21C0; e que após verificar do que tratavam as determinações e recomendações apresentadas por esta egrégia Corte de Contas, bem como diante das respostas já apresentadas pelo HFA através do Ofício 24840/ACI/CMT LOG HFA/HFA/SEPESD/SG-MD, de 14/9/2020, com os respectivos anexos, concluiu que não possuía comentários adicionais ou documentação complementar a serem apresentados no âmbito do presente processo.

Análise técnica

14. O Jurisdicionado argumentou que não possuía outros esclarecimentos a prestar. Como se constata do relatório preliminar de acompanhamento, as informações prestadas pelo HFA, desamparadas de documentação comprobatória, foram insuficientes para comprovar que a totalidade dos computadores foram, de fato, empregados nas ações de combate ao Covid-19.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

15. Como o HFA não se manifestou quanto aos fatos apurados, mantém-se inalteradas as análises realizadas no relatório preliminar relacionadas com a inexistência de comprovação da utilização de todos os 77 computadores adquiridos no enfrentamento à Covid-19.

Comando da Aeronáutica, ref. Ofício 6785/2021, peça 274

16. A Força, preliminarmente, informou (peças 289 e 290) que, tendo em vista o impacto da pandemia de Covid-19 no funcionamento das Organizações Militares sob seu comando envolvidas nas respostas, bem como a necessidade de realização de diligência, consultou este Tribunal sobre a possibilidade de conceder prorrogação do prazo para atendimento da demanda por mais trinta dias, a contar do dia 16/3/2021.

17. O referido pleito foi atendido pelo Relator do processo, mediante Despacho inserto à peça 291, em 15/3/2021.

18. Em 14/4/2021, todavia, o Centro de Controle Interno da Aeronáutica (peça 304) solicitou, mais uma vez, prazo adicional de trinta dias para apresentação dos comentários dos gestores, em atendimento ao referido Ofício 6785/2021, com a mesma motivação da primeira prorrogação solicitada.

19. O pleito, mais uma vez, foi atendido pelo relator, por meio do despacho à peça 314.

20. Na sequência, em 23/4/2021, o Cenciar informou que realizou gestões junto ao Comando-Geral de Pessoal, para verificar os apontamentos constantes do Relatório de Acompanhamento, bem como para aprimorar os controles necessários para minimizar riscos relacionados ao desvio de finalidade dos recursos da Ação 21C0.

Análise técnica

21. Conforme Pronunciamentos às peças 310 e 311, esta Unidade Técnica encaminhou o processo ao relator para fins de análise e decisão quanto ao segundo pedido de prorrogação do Cenciar, com proposta de indeferimento.

22. Conforme já mencionado, trata-se de oportunidade e de faculdade dos gestores para apresentarem comentários sobre os apontamentos feitos no relatório preliminar, momento em que os dirigentes responsáveis podem abordar sobre suas perspectivas as ações corretivas que pretendem adotar, bem como sobre as consequências práticas da implementação das medidas aventadas e eventuais alternativas.

23. Nesse sentido, pode-se considerar que a informação trazida à peça 313, no sentido de que foram feitas gestões para verificar os apontamentos constantes do relatório preliminar, atende ao objetivo do Ofício 6785/2021.

24. Dessa forma, como os comentários não foram no sentido de esclarecer ou desconstituir algum apontamento feito no relatório preliminar, mantêm-se as análises e os encaminhamentos propostos relacionados à Aeronáutica.

Comando do Exército, ref. Ofício 6784/2021, peça 283

25. O Centro de Controle Interno do Exército (CCIEX) informou (peça 293) que encaminhou expediente ao Comando de Operações Terrestres (Coter) e ao Departamento-Geral do Pessoal (DGP), solicitando análise e respectivos comentários sobre o ofício em referência, com envio das informações ao Estado-Maior do Exército (EME) para consolidação. Além disso, encaminhou a esta Corte de Contas documentação em anexo.

26. O DGP informou ao EME (peça 283, p. 7) que não havia comentários a apresentar, tendo em vista que suas justificativas anteriores foram acolhidas por este Tribunal, conforme consta do parágrafo 390 do relatório preliminar à peça 266.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

27. O Comando Logístico (Colog) do Exército, por sua vez, disse que não seriam necessários novos esclarecimentos sobre o assunto e acrescentou que ocorrerá a revisão da Diretriz de Custeio Logístico das Operações, visando o cumprimento de futuro acórdão do TCU (peça 293, p. 6).

28. Já o Coter (peça 293, p. 3-4) esclareceu que fez recomendação aos C Mil A, Colog e CIE para apuração dos possíveis desvios de finalidade nas aquisições apontadas no parágrafo 510 do relatório de acompanhamento, devendo-se demonstrar, por meio de inspeções in loco, a estrita utilização dos bens e serviços adquiridos em proveito das ações de enfrentamento à pandemia, apurando-se ainda eventuais falhas funcionais dos agentes, quando for o caso, materializando-se a correta destinação dos bens por meio de fotos, filmagens, relatórios de uso etc.

29. O Coter também orientou que as Unidades Gestoras Executoras (UGE) dos recursos da Ação 21C0 deveriam adotar as seguintes medidas de controle:

a) lançamento semanal nos Sumários Diários de Situação da Operação Covid-19, no item 13-D10-Administração Financeira, dos empenhos realizados pelas UGE, relacionando-se as aquisições, quanto a sua natureza e quantitativo, com as atividades correntes ou futuras da operação em curso, para análise pelo C Mil A e pelo Coter;

b) reiteração da necessidade do acesso pelos D-10 dos Comandos Conjuntos ao Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG), a fim de observar a movimentação dos recursos da Ação 21C0, em especial dos recursos inscritos em Restos a Pagar, e daqueles eventualmente descentralizados no ano de 2021, com vistas a determinar o cancelamento da execução de despesas que não atendam às finalidades estabelecidas pela Diretriz para Obtenção e Recuperação das Capacidades para a Operação Covid-19 e para o Custeio das Operações.

30. Ainda esclareceu o Coter que expediu documento direcionado ao Colog para que apresentasse suas considerações acerca da aquisição de gêneros alimentícios.

31. Por último, solicitou ao EME para realizar gestões, se julgar conveniente, para determinar a publicação das despesas efetivadas da ação 21C0 na página oficial do Exército, conforme recomendado pelo TCU.

32. À peça 302, o Centro de Controle Interno do Exército (CCIEX) solicitou pedido de vista e cópias do referido processo em exame neste Tribunal (TC 018.916/2020-1) para fins de controle e acompanhamento.

33. Referido pedido foi autorizado pela Unidade Técnica, nos termos da delegação de competência prevista na Portaria-MIN-ASC 14/2020 (peças 305-306).

Análise técnica

34. Pelas informações prestadas pelo Comando do Exército, vê-se que o Coter recomendou às Organizações Militares envolvidas a apuração dos possíveis casos de desvio de finalidade. Também orientou que as Unidades Gestoras adotassem medidas de controle adicionais quanto aos empenhos realizados e quanto ao acesso ao Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG), a fim de observar a movimentação dos recursos da Ação 21C0, em especial dos recursos inscritos em Restos a Pagar, e daqueles eventualmente descentralizados no ano de 2021, com vistas a determinar o cancelamento da execução de despesas que não atendam às finalidades estabelecidas pela Diretriz para Obtenção e Recuperação das Capacidades para a Operação Covid-19 e para o Custeio das Operações.

35. O Coter ainda solicitou ao EME para verificar a conveniência de determinar a publicação das despesas efetivadas da ação 21C0 na página oficial do Exército, conforme recomendado pelo TCU.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

36. Embora a Força não tenha feito comentários específicos sobre os fatos apontados no relatório preliminar da equipe de fiscalização deste Tribunal, é possível ver que adotou medidas iniciais para dar cumprimento às proposições desta secretaria constantes do referido relatório.

37. No entanto, pelo caráter potencial, e não efetivo, das medidas adotadas, vez que foram expedidas orientações e recomendações, sem efeito vinculante e sem comprovação de sua implementação, mantêm-se as proposições de encaminhamento contidas no relatório preliminar.

Comando da Marinha, ref. Ofício 6783/2021, peça 273

38. Em relação às aquisições dos equipamentos e materiais de manobra e patrulhamento (parágrafos 254 a 265 do terceiro Relatório de Acompanhamento, peça 266), o Comando do Material de Fuzileiros Navais, preliminarmente, discorreu sobre as tarefas e ações da Operação Regresso, que teve o objetivo de fazer a repatriação de brasileiros da cidade de Wuhan, na China. Ademais, falou sobre o planejamento logístico para manter a Força com os meios necessários para manter o seu aprestamento para atender as tarefas fixadas pela Diretriz Ministerial 06/2020, que regula o emprego das Forças Armadas em todo o território nacional em apoio às ações de enfrentamento à pandemia do Covid-19, no ano de 2020 (peça 295, p. 5-6).

39. Observou a Força ainda que a Mensagem Operacional 1381, de 28/12/2020, do Estado-Maior do Comando Conjunto Leste, tratou da prorrogação até 30/6/2021 da Operação Covid-19, com foco no apoio ao Plano Nacional de Imunização do Governo Federal (peça 295, p. 7).

40. Especificamente sobre as aquisições mencionadas, o Comando prestou os esclarecimentos que se seguem.

41. O Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais destacou (peça 295, p. 10), em resumo, que os bens mencionados eram considerados como equipamento individual básico de combate (EIBC) do fuzileiro naval, estando estritamente correlacionados com as ações realizadas no enfrentamento à pandemia, em atividades de segurança portuária, de controle de acesso, de revista de pessoas, veículos e embarcações, de segurança de instalações, entre outras. O militar, quando em operação, usa uma mesma equipagem básica - seu EIBC – para qualquer tipo de operação que estiver realizando. O uso intenso desses bens nessas atividades impôs a adoção de medidas adicionais de segregação e desinfecção dos EIBC, resultando em uma maior necessidade de obtenção frente ao elevado desgaste e visando a minimizar a contaminação e o contágio da tropa.

42. Preliminarmente, a Força apresentou justificativas para o uso de três itens de forma específica (peça 295, p. 8-11).

Barracas modulares e cordas trançadas – informou-se que as aquisições foram motivadas para ampliar a capacidade de emprego do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) para o enfrentamento da pandemia em postos de triagem e em hospitais; no atendimento aos apoios externos à MB; e em atividades de combate à pandemia relacionadas à Família Naval.

Reservatórios flexíveis para água – justificou-se que esses itens foram adquiridos para uso civil para o transporte de soluções descontaminantes, para serem utilizadas em conjunto com o equipamento para descontaminação, química, biológica e radiológica e, também, para o recolhimento de resíduos contaminados, de locais como a Estação de trem da Central do Brasil, a Central das Barcas e outras grandes áreas. Foram comprados visando preservar os equipamentos similares existentes na Força, pois o uso desses bens na pandemia poderia inviabilizar o uso posterior, pelas possíveis contaminações.

Sacos de transporte - esclareceu a Força que os itens foram utilizados pelos militares para transportar seus equipamentos e materiais, quando em operação fora da área de aquartelamento em período superior a cinco dias. As quantidades antes existentes nas Unidades atenderiam as atividades de aprestamento previstas anualmente. Porém, devido à pandemia, novos EIBC foram

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

adquiridos e segregados para minimizar os riscos de contágio. Esses EIBC novos então, devido à necessidade de maior controle, foram também colocados em outros sacos de transporte.

43. Complementou a Força que o Corpo de Fuzileiros Navais, para preservar sua capacidade operacional frente ao desafio da pandemia, manteve o seu Programa Geral de Adestramento em paralelo às ações desse novo desafio. Para realizar as ações de adestramento e da operação, precisou se equipar adequadamente. Para o adestramento, informou que foi empregado o material já disponível, enquanto que para o combate à Covid-19, novos materiais referidos precisaram ser adquiridos, pois os bens empregados nas descontaminações precisavam ser segregados daqueles do adestramento, por conta da constante higienização. Nesses termos, reforçou, além das justificativas apresentadas nos itens anteriores, que todo o material adquirido foi em quantidade suficiente para atender às ações emergenciais, além do previsto na dotação orçamentária da Força.

44. Ainda quanto a esse ponto, em atenção aos parágrafos 262 e 263 do terceiro relatório de acompanhamento (peça 266), a Força justificou que a expressão 'Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO)', contida na planilha por ela elaborada e juntada à peça 250, p. 4, foi empregada de forma inapropriada, em virtude da generalização do termo para caracterizar o conjunto de ações e atividades desenvolvidas no espectro de operações de apoio aos Órgãos Públicos. Todavia, ressaltou a Força que as referidas atividades não estavam relacionadas às operações de GLO, mas ocorreram e ainda ocorrem nas ações de combate à pandemia, em atividades de segurança portuária, de controle de acesso, de revista de pessoas, veículos e embarcações, de segurança de instalações, de segurança de hospitais de campanha, entre outras, em proveito do combate à pandemia e não em GLO.

45. Acrescentou que essas atividades são típicas dos Fuzileiros Navais e executadas com os mesmos procedimentos padronizados e empregando os mesmos equipamentos e armamentos. No planejamento, para esse inusitado enfrentamento, vislumbrou-se que essas atividades poderiam ser demandadas, tanto em operações de descontaminação, quanto na eventualidade de uma deterioração da situação de segurança pública, casos em que o EIBC empregado é o mesmo.

46. Quanto à referência no relatório à expressão 'bens típicos de defesa e segurança', parágrafo 263 do relatório preliminar (peça 266), a Força ressaltou que os materiais empregados em ações de segurança pública, por ocasião das operações de GLO, são exatamente os mesmos e igualmente empregados nas Operações de Descontaminação, assim como em outras operações.

47. Ao fim das justificativas, o Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais concluiu que restava esclarecido que os materiais obtidos por ele se prestaram a prover a Unidade com material adequado a fazer frente ao combate à pandemia, mantendo concomitantemente sua capacidade operacional, materializada pela completa realização de seu Ciclo Anual de Adestramento.

48. À peça 296, a Força apresentou um exemplo de ação da Capitania Fluvial de Santarém, ocorrida em 5/3/2021, para demonstrar o contexto das atividades realizadas, e justificar a necessidade da aquisição de materiais e equipamentos contestados no relatório deste Tribunal. No caso específico dessa operação, a Força procurou demonstrar a utilização de itens para embarcações, como antena VHF, bandeira nacional e âncora.

49. Quanto às aquisições de três antenas VHF, informou o gestor que elas são empregadas em transceptores marítimos, e que o seu frequente uso demanda reposição, uma vez que a Força possui treze embarcações para a realização de operações (peça 296, p. 7).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

50. Quanto à aquisição do item 'Bandeira Nacional', informou-se que tem o objetivo de identificar uma embarcação pertencente ao Estado Brasileiro, sendo um dos acessórios necessários para equipar as embarcações. Acrescentou que ela é usada nas embarcações e nas duas moto-aquáticas, sendo comum o desgaste desse item devido às chuvas, ventos, sol, o que impõe a sua reposição (peça 296, p. 8-10).

51. Em relação à aquisição das âncoras, foi informado que se trata de um item de segurança para a operação das embarcações, e que em 2020 a Capitania Fluvial de Santarém recebeu duas embarcações de outras organizações militares, o que demandou a aquisição de duas âncoras para viabilizar ao pronto emprego em ações de combate à Covid-19. Ademais, informou-se que são acessórios que possuem vida útil limitada, o que demanda a sua pronta substituição (peça 296, p. 10-11).

52. À peça 297, o Comando do 7º Distrito Naval trouxe justificativas para a aquisição do Pulverizador Costal Alavanca 10 LT. Informou que se trata de equipamento que foi e está sendo empregado em operações de desinfecção de locais de grande circulação em apoio às ações de enfrentamento ao Covid-19.

Análise técnica

53. Em relação às despesas por categoria de gastos, o Comando da Marinha apresentou especificamente comentários apenas sobre três itens (barracas modulares, reservatórios para água e sacos de transporte). Em resumo, a explicação para esses itens é que seriam necessários nas atividades de combate à pandemia relacionadas à Família Naval.

54. Cabe observar que, no caso das barracas modulares, a equipe de fiscalização aceitou as justificativas apresentadas no âmbito do relatório preliminar, conforme parágrafo 237 do relatório preliminar (peça 266).

55. Nos casos dos sacos de transporte e reservatório flexível para água, os comentários dos gestores feitos agora foram similares aos apresentados no relatório preliminar, e, dessa forma, não são capazes de alterar o entendimento no sentido da rejeição das motivações da Força, conforme exames realizados nos parágrafos 261 a 264 do relatório preliminar, peça 266.

56. Para os demais casos, o Comando da marinha apenas reiterou que os itens adquiridos eram necessários para prover as Organizações Militares com material adequado a fazer frente ao combate à pandemia. Essa justificativa, porém, não esclarece os questionamentos feitos no relatório preliminar sobre os indícios e constatações de desvio de finalidade apurados.

57. Conforme já explorado no relatório preliminar, peça 266, essas informações não foram suficientes para comprovar o vínculo causal entre as aquisições e as ações de emergência, ainda mais quando se generaliza, sem comprovação, afirmando-se que todos os bens foram e estão sendo usados nas ações de emergência. Diante dessa carência de evidências, não é possível estabelecer a conexão entre essas despesas com as ações de emergência decorrentes da pandemia do Covid-19.

58. Quanto ao suposto emprego inadequado da expressão 'GLO' para fundamentar a aquisição dos itens questionados, a justificativa apresentada não foi suficiente para desconstituir esse ponto.

59. Mesmo que os EIBC tenham sido plenamente empregados nas ações de enfrentamento à Covid, suas aquisições, por se tratar de itens de uso regular, condicionante para qualquer atividade que exija o emprego dos fuzileiros navais, não poderiam ter sido suportadas com os recursos da ação 21C0, mas com recursos específicos destinados à finalidade pretendida, seja os contidos nas

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

ações orçamentárias que integram o planejamento ordinário do órgão, seja por meio da ação orçamentária 218X.

60. Conforme informado pelo órgão, as atividades realizadas de segurança portuária, de revista de pessoas, veículos e embarcações, de segurança de instalações e de segurança de hospitais de campanha são atividades típicas de ações de garantia da lei e da ordem e requerem equipamentos especializados para proporcionar o suporte e a proteção individual necessária ao combatente, a exemplo dos coldres, mochilas de assalto e coletes táticos.

61. Por sua vez, as atividades de descontaminação de ambientes, que, segundo informado pela Marinha na planilha à peça 250, p. 4, constituíram a principal atividade por ela realizada para justificar a aquisição dos bens em análise, não requerem aqueles equipamentos, conforme se observa de fotos tiradas de militares da Marinha realizando ações de desinfecção, contidas na manifestação do órgão à peça 295, p. 7 e 10.

62. Além do mais, em consonância com o entendimento firmado por este Tribunal por meio do Acórdão 1358/2018-Plenário (consulta do Interventor Federal no Rio de Janeiro), e com fundamento nos requisitos de imprevisibilidade e urgência exigidos pela Constituição Federal para a aplicação de recursos oriundos de crédito extraordinário, o Exército regulou, conforme transcrição no parágrafo 239 deste relatório, a proibição de se utilizar recursos da ação 21C0 para a realização de aquisições habituais, que devem integrar o planejamento ordinário do órgão.

63. Não por acaso que não foram observados dispêndios de recursos da ação 21C0 pelo Exército para a compra de equipamentos individuais de combate, mesmo o órgão tendo executado ações de enfrentamento análogas às realizadas pela Marinha, a exemplo da descontaminação de ambientes.

64. A Força também apresentou esclarecimentos específicos sobre aquisições de antenas, bandeira nacional e âncoras. Para esses casos, argumentou que se trata de itens com vida útil limitada, e, que, devido ao uso frequente e desgaste, demandam a reposição.

65. Conforme consta da peça 250, p. 4, esses itens tiveram o seu empenho em 15/4/2020, ou seja, bem no início da pandemia, momento em que ainda não havia uso intenso deles nas ações de emergência, sendo provável que o suposto desgaste teria se dado nas operações ordinárias da Força e não nas ações de emergência. Para essa situação, a Força teria de usar o seu orçamento específico e não recursos da ação 21C0.

66. Assim, diante dessas circunstâncias, existe o risco potencial de que essas aquisições tenham sido realizadas para suprir necessidades comuns da Força. Por isso, diante das suspeitas, é que este Tribunal deu ciência à Força para que apurasse, item a item, os casos de desvios de finalidade suspeitos.

67. No caso da justificativa para a aquisição do Pulverizador Costal Alavanca 10 lt, como se trata de um item que, provavelmente, não faz parte das atividades regulares da Força, é bem possível que sua aquisição tenha sido necessária para as ações de desinfecção. Dessa forma, acatam-se as justificativas apresentadas para considerar a despesas legítima e necessária às ações de enfrentamento à pandemia.

68. Dessa forma, como os comentários dos gestores não foram suficientes para alteração dos fatos apurados pela equipe de fiscalização, mantêm-se as proposições de ciências, recomendações e determinação, em especial no sentido de se apurar os casos suspeitos de desvio de finalidade.

Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), ref. Ofício 6782/2021, peça

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

279

69. Em relação a essas demandas, o EMCFA informou que (peças 298 e 299):

a) foi alterada a planilha do Anexo G, incluindo-se a coluna 'J' na referida planilha, de forma a demonstrar a correlação das aquisições dos bens e serviços com as ações de emergência do Covid-19, conforme arquivo excel em anexo;

b) elaborou-se um *check list,* contendo questionamentos objetivos, que deverão acompanhar as solicitações formais de descentralização de créditos realizadas no âmbito interno do Ministério da Defesa, conforme arquivo *word* em anexo.

Análise técnica

70. Conforme explorado no relatório preliminar, parágrafos 36 a 41, peça 266, ante a ocorrência de planilhas de necessidades de recursos com registros incompletos, e sem os custos estimados, bem como a constatação de que controles foram planejados e formalmente estabelecidos para minimizar riscos de desvios de finalidade na aplicação dos recursos, porém eles não foram aplicados adequadamente, foi recomendado ao EMCFA: a) fazer alteração da Planilha do Anexo G para incluir a demonstração da correlação das aquisições dos bens e serviços com as ações de emergência do Covid-19; e b) passar a fazer avaliação e aprovação dos recursos financeiros solicitados de forma documental, fazendo constar do processo administrativo correspondente o exame crítico das solicitações efetuadas e a realização de eventuais ajustes nas demandas referentes às ações de enfrentamento à Covid-19.

71. De acordo com os comentários do gestor, o EMCFA acatou a recomendação proposta por esta Secretaria no relatório preliminar e adotou as medidas necessárias para melhorar seus controles sobre o emprego dos recursos da ação 21C0. Nesse sentido, considera-se que restou atendida a recomendação dirigida ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, mediante o Ofício 6782/2021, peça 279.

72. Dessa forma, a proposta de encaminhamento do relatório preliminar quanto a este ponto não será mais necessária."

Anexo 1 - Comando da Marinha – Despesas com pendência de comprovação de sua correlação e utilização nas ações de enfrentamento à Covid

ITEM	QTDE	VALOR UN. (R$)	VALOR TOTAL (R$)	Localização no relatório preliminar da peça 266, parágrafo:	Localização no processo (peça)
Vídeowall	1	358.953,00	358.953,00	220 a 228	251
Notebooks	18	4.460,00	80.280,00	220 a 228	251
Notebooks	10	4.550,00	45.550,00	220 a 228	251
Microcomputadores	20	4.500,00	90.000,00	220 a 228	251
Notebook	1	3.999,00	3.999,00	220 a 228	251
Projetor	1	2.499,00	2.499,00	220 a 228	251
Microcomputadores	10	4.500,00	45.000,00	220 a 228	251
Microcomputadores	8	4.500,00	36.000,00	220 a 228	251
Rádios transceptores	36	1.720,00	61.920,00	220 a 228	251
Barracas modulares	3	1.241,76	48.725,28	236 a 242	251
Barracas de campanha	3	14.353,00	43.059,00	236 a 242	251
Barracas Igloo	125	260,00	32.500,00	236 a 242	251
Barracas Igloo	87	125,00	10.875,00	236 a 242	251
Barracas de Acampamento	10	15.716,38	157.163,80	236 a 242	251
Barracas de Acampamento	13	249,00	3.237,00	236 a 242	251
Abrigo rural	1	5.412,17	5.412,17	236 a 242	251
Saco lister	3	839,79	2.519,37	236 a 242	251

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

ITEM	QTDE	VALOR UN. (R$)	VALOR TOTAL (R$)	Localização no relatório preliminar da peça 266, parágrafo:	Localização no processo (peça)
Megafones	10	89,33	8.933,00	236 a 242	251
Viniliq estacionário	1	680,00	680,00	236 a 242	251
Ração alternativa de combate	5370	68,00	365.160,00	245 a 246	251
Mobiliário em geral			122.019,31	269 a 277	251
Gandolas camufladas	4049	38,00	153.862,00	291 a 305	251
Coturnos marrons	1910	73,02	139.468,20	291 a 305	251
Módulo eletrônico	1	801.450,00	801.450,00	309 a 311	251
Gerenciador de imagens	2	64.477,00	128.954,00	309 a 311	251
Monitor de Led	8	14.450,00	115.600,00	309 a 311	251
Sistema Maritime	1	94.500,00	94.500,00	327 a 328	251
Sist. Vis. Imagens	1	167.056,08	167.056,08	327 a 328	251
Televisores 50’	6	2.269,00	13.614,00	327 a 328	251
Televisores 55’	4	2.939,68	11.758,72	327 a 328	251
Microcomputadores	20	4.500,00	90.000,00	335 a 338	251
Notebook	1	82.606,88	82.606,08	335 a 338	251
Microcomputadores	21	3.699,53	77.690,13	335 a 338	251
Microcomputadores	10	5.400,00	54.000,00	335 a 338	251
Notebooks	18	4.460,00	80.280,00	335 a 338	251
Notebooks	10	4.550,00	45.500,00	335 a 338	251
Microcomputadores	10	4.500,00	45.000,00	335 a 338	251
Microcomputadores	8	4.500,00	36.000,00	335 a 338	251
Notebooks	10	3.049,00	30.490,00	335 a 338	251
Rádio enlace	1	60.000,00	60.000,00	345 a 348	251
Módulo interno	1	13.617,92	13.617,92	345 a 348	251
Módulo externo	1	15.466,08	15.466,08	345 a 348	251
Rádios transceptores	32	1.720,00	55.040,00	345 a 348	251
Rádio EVX-261	20	1.970,00	39.400,00	345 a 348	251
Rádios transmissores	7	2.695,00	18.865,00	345 a 348	251
Notebook e monitor	1	3.999,00	3.999,00	360 a 364	251
Suporte para vídeowall	2	15.798,00	31.596,00	360 a 364	251
Microcomputadores	6	4.500,00	27.000,00	360 a 364	251
Microcomputador	11	1.647,25	18.119,75	360 a 364	251
Notebook Samsung	1	3.350,00	3.350,00	360 a 364	251
Microcomputador	1	1.647,25	1.647,25	360 a 364	251
Notebooks	2	3.332,90	9.998,70	360 a 364	251
Desktop Core I7	4	2.400,00	9.600,00	360 a 364	251
Desktop Core I5	5	1.700,00	8.500,00	360 a 364	251
Microcomputador	1	2.236,00	2.236,00	360 a 364	251
Microcomputador	1	2.236,00	2.236,00	360 a 364	251
Caminhão Isotérmico	2	525.000,00	1.050.000,00	371 a 374	251
Camioneta Furgão	4	77.180,00	308.720,00	371 a 374	251
Empilhadeira Elétrica	1	135.999,00	135.999,00	371 a 374	251
Desktop Intel 8gb	2	2.000,00	4.000,00	379 a 381	251
Desktop montado I7	1	3.281,00	3.281,00	379 a 381	251
Monitor 24 polegadas	1	819,00	819,00	379 a 381	251
TOTAL			**5.515.804,84**		

Anexo 2 - Comando do Exército – Despesas com pendência de comprovação de sua correlação e utilização nas ações de enfrentamento à Covid

ITEM	QTDE	VALOR UN. (R$)	VALOR TOTAL (R$)	Localização no relatório preliminar da peça 266, parágrafo:	Localização no processo (peça, página)
Gêneros alimentícios			1.223.800,12	394 a 406	(261, 1-18)
Mobiliários em geral			173.575,95	409 a 412	(199, 45-46)
Energia elétrica e água		1.275,746,63	1.275.746,63	434 a 436	(261, 35-37)

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

ITEM	QTDE	VALOR UN. (R$)	VALOR TOTAL (R$)	Localização no relatório preliminar da peça 266, parágrafo:	Localização no processo (peça, página)
Drone Mavic	1	5.980,00	5.980,00	454 a 456	(258, 17)
Unidade Sonar	4	11.071,24	44.284,96	454 a 456	(258, 17)
Self Contined Carrier	5	26.106,00	130.530,00	454 a 456	(258, 17)
Self Contained PWR	3	41.950,00	125.850,00	454 a 456	(258, 17)
Licença de software	30	1.420,81	42.624,30	454 a 456	(258, 17)
Notebook	6	4.550,00	27.300,00	454 a 456	(258, 17)
Caixa acústica	2	4.752,00	9.504,00	454 a 456	(258, 17)
Televisor 50’	3	2.176,16	6.528,48	454 a 456	(258, 18)
Televisor 49 pol	3	2.149,93	6.449,79	454 a 456	(258, 18)
Monitor 55 pol	4	14.166,00	56.664,00	454 a 456	(258, 28)
Gabinete com monitor	11	4.198,00	46.178,00	454 a 456	(258, 28)
Painel e gerenciador	1	45.659,67	45.659,67	454 a 456	(258, 28)
Fonte de alimentação	1	33.373,00	33.373,00	454 a 456	(258, 29)
Serviço de rastreamento	1	16.988,40	16.988,40	454 a 456	(258, 29)
Rastreamento pessoal	7	675,00	11.475,00	454 a 456	(258,.29)
TOTAL			**3.282.512,30**		

Anexo 3 - Comando da Aeronáutica – Despesas com pendência de comprovação de sua correlação e utilização nas ações de enfrentamento à Covid

ITEM	QTDE	VALOR UN. (R$)	VALOR TOTAL (R$)	Localização no relatório preliminar da peça 266, parágrafo:	Localização no processo (peça, página)
Equipamentos de manobra e patrulhamento		591.119,05	591.119,05	488 a 492	(201, 1)
TOTAL			**591.119,05**		

Anexo 4 – Hospital das Forças Armadas – Despesas com pendência de comprovação de sua correlação e utilização nas ações de enfrentamento à Covid

ITEM	QTDE	VALOR UN. (R$)	VALOR TOTAL (R$)	Localização no relatório preliminar da peça 266, parágrafo:	Localização no processo (peça, página)
Computadores	77	3.900,00	300.300,00	474 a 475	(235, 6-9)
TOTAL			**300.300,00**		

Anexo 5 - Comando da Marinha – Despesas com desvio de finalidade

ITEM	QTDE	VALOR UN. (R$)	VALOR TOTAL (R$)	Localização no relatório preliminar da peça 266, parágrafo:	Localização no processo (peça, página)
Equipamentos e materiais de manobra e patrulhamento			960.144,60	261 a 265	(250, 4)
Micro-ônibus	2	390.000,00	780.000,00	280 a 288	(242, 154 e 162)
TOTAL			**1.740.144,60**		

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

Anexo 6 - Comando do Exército – Despesas com desvio de finalidade

ITEM	QTDE	VALOR UN. (R$)	VALOR TOTAL (R$)	Localização no relatório preliminar da peça 266, parágrafo:	Localização no processo (peça, página)
Equipamentos e materiais de manobra e patrulhamento			44.600,68	415 a 419	(261, 19)
Material para manutenção de bens imóveis/instalações e manutenção e conservação de bens imóveis			1.108.072,17	422 a 431	(261, 20-29)
Informação protegida por sigilo			1.172.000,00	459 a 463	(258, 19-28)
TOTAL			**2.324.672,85**		

Anexo 7 - Comando da Aeronáutica – Despesas com desvio de finalidade

ITEM	QTDE	VALOR UN. (R$)	VALOR TOTAL (R$)	Localização no relatório preliminar da peça 266, parágrafo:	Localização no processo (peça página)
Melhorias das instalações físicas da Doca de Recebimento e Expedição do LAQFA		94.556,22	94.556,22	498 a 503	(260, 347-348)
TOTAL			**94.556,22**		

É o Relatório.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128472.

VOTO

Trata-se de fiscalização realizada na modalidade Acompanhamento com foco na execução das ações relacionadas ao enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Ministério da Defesa e dos Comandos Militares, objetivando identificar riscos e contribuir para a melhoria do ambiente de controle, em especial, nas ações logísticas promovidas pelo Ministério da Defesa e pelos Comandos Militares em apoio a todas as esferas de governo.

I - Histórico

2. O relatório preliminar (ou primeiro relatório) da equipe da SecexDefesa (peça 29) conduziu à elaboração de proposições saneadoras (diligências), além de outras providências.

3. Naquela ocasião o titular da unidade instrutiva se manifestou à peça 31 no sentido de que *"as informações obtidas, até o presente momento, por meio de contatos com os centros de controle interno das forças e com controle interno setorial do Ministério da Defesa (Ciset/MD), ainda se mostram iniciais e insuficientes, o que se justifica pelo ineditismo do cenário imposto pela pandemia e pelo estágio inicial das ações e das medidas de controle adotadas pelo Ministério da Defesa e pelos Comandos Militares"*. Entendeu, ainda, que parte das informações objeto das diligências alvitradas poderia ser obtida mediante *requisição* da equipe de auditoria (item 3 do Despacho do titular da unidade técnica).

4. Realizadas as medidas saneadoras e requisitadas as informações necessárias, retornaram os autos a este Relator para que fosse autorizada a realização de diligências adicionais com vistas a esclarecimentos a respeito da aplicação dos recursos provenientes da *Ação Orçamentária 21C0 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus*.

5. Concluídas as medidas saneadoras complementares, elaborou a SecexDefesa relatório de acompanhamento, então denominado de terceiro relatório, no qual foram efetivamente examinados os apontamentos realizados pela equipe de fiscalização a respeito da aplicação dos recursos provenientes da *Ação Orçamentária 21C0 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus* (peça 266) em aquisições nas quais, segundo a SecexDefesa, haveria indícios de não aderência das despesas.

6. Nele consignou-se proposição no sentido de *"DISPENSAR, com fundamento no inciso II do § 2º do artigo 14 da Resolução TCU 315/2020, o envio das propostas de encaminhamento deste relatório para comentários do gestor"*, de maneira que a unidade instrutiva encaminhou, desde logo, suas proposições.

7. Todavia, entendendo indispensáveis os comentários dos gestores, nos termos do art. 14, *caput*, e art. 15 da Resolução TCU 315/2020, dada a sensibilidade dos assuntos abordados no relatório, restituí os autos à SecexDefesa com vistas a que colhesse a manifestação cabível.

8. Após referido trâmite, a unidade técnica elaborou sua peça definitiva, transcrita no relatório precedente, a qual incorporou críticas e justificativas trazidas dos órgãos fiscalizados, incluindo análise mais detida no anexo ao relatório do acompanhamento.

9. Consoante exposto nesse relatório da SecexDefesa, 11 dos 68 tópicos de despesas examinados tiveram os apontamentos de não conformidade em relação aos objetivos da ação orçamentária afastados. Na visão da secretaria permaneceram não inteiramente esclarecidos, no entanto, 57 indícios de não conformidade com os objetivos da ação orçamentária, os quais foram classificados pela SecexDefesa como "desvio de finalidade" em relação aos objetivos dos créditos

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128473.

extraordinários abertos, assim considerados pela referida unidade instrutiva em razão de as contratações de bens ou serviços realizadas não apresentarem justificativas suficientes para enquadramento na ação declarada de enfrentamento da emergência de saúde pública.

10. Diante das conclusões consignadas no relatório, mencionada unidade alvitrou a realização de determinações, recomendações e ciências que entendeu necessárias, conforme ali indicado.

11. Entrementes, ao examinar o relatório e as conclusões da equipe de fiscalização, constatei a existência de lacunas, além de fragilidades nos apontamentos e em evidências indicadas para a fundamentação dos encaminhamentos alvitrados.

12. Assim, estando os autos conclusos em meu Gabinete, determinei a realização de novas diligências ao Ministério da Defesa e aos Comandos Militares, com vistas a que remetessem elementos capazes de, primeiramente, suprir as lacunas por mim apontadas, a fim de que pudesse prosseguir no exame dos apontamentos realizados.

13. Conforme detalhado em tópico específico do relatório de acompanhamento (peça 324), este Tribunal aprovou, em 25 de março de 2020, o Plano Especial de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid-19 (PEAAC) e suas consequências, que inclui acompanhamentos em unidades jurisdicionadas que desenvolvam ações desse enfrentamento, de forma a possibilitar uma maior interação e interlocução entre o TCU e os diversos agentes públicos, e com o objetivo de apontar riscos e orientações aos gestores sobre problemas potenciais que comprometam a efetividade das ações emergenciais.

14. Ainda consoante registrado no referido tópico do relatório, *"O objeto do acompanhamento é a Operação Covid do Ministério da Defesa, nome dado ao conjunto de ações planejadas para realização das medidas de enfrentamento a serem conduzidas pelas Forças Armadas, compreendendo a avaliação do planejamento realizado e do desempenho verificado, a regularidade das aquisições resultantes da aplicação dos recursos da ação 21C0 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus – no que se refere à conformidade com a finalidade estabelecida, outras ações orçamentárias que tenham relação direta com o enfrentamento da COVID 19, além das iniciativas, do MD e dos Comandos Militares, de apoio logístico, no enfrentamento à pandemia, como suporte à atuação dos entes federados."*

15. Dessa forma, ao determinar a realização das diligências adicionais (peça 329), o objetivo principal foi de colher informações, inclusive mais atualizadas, sobre: (i) o conjunto de ações executadas pelo Ministério da Defesa e Comandos Militares que contribuíram positivamente para o enfrentamento da Pandemia; (ii) desempenho alcançado com referidas ações; e (iii) as iniciativas de apoio logístico e outras, planejadas e executadas, como suporte aos entes federados; de maneira que fixei prazo de cinco dias úteis para o fornecimento das mencionadas informações.

16. Assim, saneado o processo, passo ao exame dos elementos colhidos, bem assim, do relatório e das manifestações produzidas pelo Ministério da Defesa e Comandos Militares.

II – Ações executadas pelas Forças Armadas – Exército Brasileiro

17. O Comando do Exército remeteu as informações por mim requeridas à peça 350 destes autos indicando que, desde o primeiro semestre de 2020, vem adotando medidas para reduzir, ao mínimo possível, os impactos do Coronavírus na sociedade brasileira, por meio de diversas ações desenvolvidas pelos seus Comandos Conjuntos Ativados, conforme descrito no Relatório de Ações Executadas pelo Exército Brasileiro na Operação Covid-19 apresentado no anexo ao documento.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128473.

18. Consoante exposição do Comando de Operações Terrestres (Coter), iniciativas de apoio logístico e outras ações, planejadas e executadas, como suporte aos entes federados foram realizadas no enfrentamento da Pandemia, demandando diversas ações relativas a:

18.1 - desinfecção de material e instalações de interesse da sociedade e do cidadão, tais como rodoviárias, estações de metrô, portos, aeroportos, armazéns, e outros locais de eventual aglomeração intensa da população, com a utilização de meios apropriados e disponíveis do Exército Brasileiro, totalizando cerca de **8.685 ações**;

18.2 - atividades de apoio em ações solidárias de entrega de *kits* de alimentação e apoio de saúde em aldeias indígenas, em conjunto com a Fundação Nacional do Índio (Funai) e com os Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena (DSEIs), totalizando cerca de **897 ações** nessa linha, objetivando contribuir para a preservação dos povos indígenas;

18.3 - instalação de Hospital de Campanha em apoio ao governo do Amazonas, na cidade de Manaus (Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz – 22 leitos de UTI), em caráter episódico e complementar, dentro das possibilidades técnicas de recursos humanos das Forças Armadas, empregando militares de Saúde do Exército, conduzindo ao atendimento de um público de 2.219 pessoas, com a finalidade de mitigar o colapso do Sistema Único de Saúde (SUS), sempre com o intuito de salvar vidas, e, assim, com o desdobramento do Hospital de Campanha em apoio ao Sistema Único de Saúde, por meio da "mão amiga" do Exército Brasileiro, realizando sua contribuição para salvar mais de 2.200 vidas da população brasileira;

18.4 - realização de **1.470 ações** em cooperação às campanhas nacionais de doação de sangue, colaborando com a reposição de estoques dos hemocentros, mitigando os impactados causados pela pandemia da Covid-19;

18.5 – produção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) por Organizações Militares do Exército Brasileiro, com vistas a diminuir a propagação da Covid-19 na luta pela prevenção e controle do problema;

18.6 – apoio logístico em ações subsidiárias, por meio da distribuição de *kits* de alimentação em comunidades menos favorecidas de recursos, totalizando cerca de **1.081 ações,** contribuindo para a proteção e o fortalecimento da segurança alimentar da população;

18.7 – realização de **13.887 ações** de triagem de pessoas e controle sanitário, em apoio a órgãos e agências públicas com grande fluxo de pessoal, cooperando com as atividades de controle e conscientização da população no combate à Covid-19;

18.8 – execução de **5.034 campanhas de conscientização** por meio da realização de palestras, panfletagens, divulgação em veículos de imprensa e mídias digitais, contribuindo para a intensificação da adoção de medidas preventivas, por parte da população, no combate à Covid-19;

18.9 – transporte de insumos médicos e hospitalares por meio aéreo, com a finalidade de complementar o Sistema Único de Saúde, totalizando aproximadamente **625 horas de voo** de helicópteros da Aviação do Exército Brasileiro.

18.10 – realização de **15.558 ações** de patrulhamento e controle da faixa de fronteira com a finalidade de contribuir para a segurança da população e controle da ameaça caracterizada pela contaminação provocada pelo novo Coronavírus;

18.11 - execução de **20.269 ações** de apoio a Órgãos de Saúde durante a execução da campanha nacional da vacinação em consonância com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, reiterando a união de esforços no combate à pandemia;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128473.

18.12 – planejamento e execução de **1.224 atividades de capacitação** de Equipes de Apoio à Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear de Organizações Militares, órgãos e agências federais, estaduais e municipais, para atuar no reconhecimento, proteção e descontaminação biológica em face do novo Coronavírus, em apoio às ações preventivas e de contenção do vírus;

18.13 - participação na articulação e funcionamento dos Comandos Conjuntos operados pelas Forças Armadas nas cidades de Manaus-AM, Belém-PA, Recife-PE, Natal-RN, Salvador-BA, Brasília-DF, São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ, Campo Grande-MS e Porto Alegre-RS, a fim de dar celeridade na tomada de decisão, visando atender às necessidades da sociedade em face dos desafios apresentados pelo combate ao novo Coronavírus; e

18.14 - montagem de infraestruturas de apoio para funcionamento de Hospitais da Rede Municipal e Estadual, nas cidades de Campina Grande-PB, Macaíba-RN, São Paulo-SP, dentre outras, com vistas a aumentar a capacidade e qualidade de pré-atendimento aos pacientes infectados com o novo Coronavírus.

III - Ações executadas pelas Forças Armadas - Marinha

19. O Comando da Marinha, por sua vez, indicou que as informações relativas à sua atuação constam publicadas no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/combate-ao-covid19, em que são possíveis visualizar as ações executadas, inclusive com acesso a fotos e vídeos (peça 353).

20. No mencionado endereço eletrônico, de fato, é possível visualizar parte dos trabalhos executados pela Força, incluindo o registro de ações relativas a um conjunto de ações que podem ser assim resumidas e enumeradas (https://www.marinha.mil.br/combate-ao-covid19/acoes-marinha-do-brasil):

20.1 - capacitação do pessoal da área de saúde e socorristas para executarem a triagem, identificação, tratamento, internação e acompanhamento de pacientes;

20.2 - utilização de impressoras 3D para produção de máscaras para os profissionais de saúde;

20.3 - intensificação das campanhas de esclarecimento, criação de canal informativo e de central de teleatendimento, dedicados à Família Naval, como medidas de prevenção e proteção contra a ameaça representada pelo vírus;

20.4 - descontaminação das Organizações Militares e locais de grande circulação de pessoas;

20.5 - ampliação da capacidade produtiva do Laboratório Farmacêutico da Marinha, permitindo a fabricação de álcool em gel e apoio à produção de Difosfato de Cloroquina;

20.6 - prorrogação pela Diretoria de Portos e Costas, em 120 dias, do prazo de validade para certificados, declarações de conformidade, defesas, recursos, carteira de habilitação de amador e etiqueta da caderneta de habilitação e registro;

20.7 - realização de curso, ministrado por militares especializados em Defesa Biológica, Nuclear, Química e Radiológica para capacitar bombeiros e agentes de Defesa Civil;

20.8 – ampliação da capacidade das Organizações Militares de Saúde da MB para enfrentamento à pandemia;

20.9 - emprego de militares especializados em Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica na condução de passageiros originários de navios de cruzeiro; e

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128473.

20.10 - apoio de pessoal a campanhas nacionais de vacinação coordenadas por Órgãos do Sistema de Saúde.

21. A Marinha complementou posteriormente suas informações com a remessa de um conjunto de ações que foram compiladas nos documentos constantes da peça 363, que contém 92 páginas de elementos relativos ao conjunto de ações executadas que contribuíram positivamente para o enfrentamento da pandemia Covid-19, incluindo o desempenho alcançado com essas ações.

IV - Ações executadas pelas Forças Armadas - Aeronáutica

22. O Comando da Aeronáutica, por sua vez, informou que coube à Força Aérea Brasileira (FAB) realizar, dentro das Ações Complementares previstas na Doutrina Básica da Força Aérea Brasileira missões humanitárias, em coordenação com o Ministério da Defesa e o Ministério da Saúde, bem como apoiar com pessoal e material do Sistema de Saúde da Aeronáutica e os órgãos de saúde envolvidos quando demandado por autoridade competente (Peça 355).

23. Nesse contexto, o Ministério da Defesa, a partir das demandas dos Comandos Conjuntos Ativados e dos órgãos de saúde e de segurança pública competentes, passou a acionar o Comando de Operações Aeroespaciais – COMAE, para o emprego de aeronaves em missões de Transporte Aerologístico e Evacuação Aeromédica.

24. Destacam-se as ações de:

24.1 - repatriação de brasileiros por ocasião da Pandemia;

24.2 - transporte de material médico, álcool em gel, luvas, máscaras, medicamentos, respiradores, EPIs, equipamentos de descontaminação, cilindros de oxigênio, cestas básicas e materiais para comunidades indígenas, e, entre outros, o transporte de equipe médica em ações de apoio ao combate à Covid-19;

24.3 - transporte de materiais, equipamentos e pessoal para mobilização de UCS (Unidade Celular de Saúde).

24.4 – transporte de pacientes para serem atendidos em outras localidades, muitas vezes em UTIs aéreas;

24.5 - transporte, de 24 de março de 2020 a 22 de dezembro de 2020, de 857,2 toneladas de carga em apoio à Operação Covid;

24.6 - transporte de 3.720 pessoas nessas missões, com emprego de 2.347 horas de voo de aeronaves da FAB em prol da Operação, em um total de 236 missões;

24.7 - participação de equipes de saúde no resgate de 34 brasileiros na China, na Operação Regresso à Pátria Amada Brasil, incluindo o apoio médico e psicológico dos repatriados, durante a quarentena na ALA 2, na cidade de Anápolis/GO;

24.8 2 - implantação de postos de vacinação contra a Covid-19 nas seguintes localidades: Museu Aeroespacial (MUSAL), sediado na Guarnição de Aeronáutica dos Afonsos (GUARNAE-AF); ALA 11, sediado na Guarnição de Aeronáutica do Galeão (GUARNAE-GL); posto de vacinação no Distrito Federal; posto de vacinação no Clube dos Oficiais da Aeronáutica da Guarnição de Belém (COAGB T1);

24.9 - apoio com equipes de saúde da FAB no Acordo de Cooperação Institucional entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Saúde, para Transporte Aeromédico Emergencial de pacientes críticos, portadores de Covid-19 (EVAM UTI COVID), que necessitam de leitos de Terapia Intensiva no Sistema Único de Saúde (SUS); e

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128473.

24.10 - missões de apoio às comunidades indígenas, com assistência médica e vacinação.

25. Anexou, ainda, um conjunto bastante amplo de missões realizadas em apoio à operação Covid (peça 357), além de outros elementos.

V – Ações executadas – Ministério da Defesa e HFA

26. O Ministério da Defesa, por sua vez, informou que a execução das atividades das Forças Armadas no enfrentamento da Covid-19 é descentralizada, como preconiza o parágrafo 3º do Art. 10 do Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968.

27. Dessa forma, o Ministério da Defesa cuidou de traduzir as diretrizes políticas e estratégicas para o planejamento e execução das ações no nível operacional e tático pelas Forças Singulares (Marinha, Exército e Aeronáutica). E, nesse sentido, a fim de orientar e coordenar as atividades das Forças Armadas nas ações de enfrentamento à pandemia, o Ministério da Defesa, na esfera de suas competências no nível político-estratégico, editou a Portaria nº 1.232/GM-MD, de 18 de março de 2020, que aprovou a Diretriz Ministerial de Planejamento nº 6/GM/MD, de 18 de março de 2020.

28. Tal Diretriz regula o emprego das Forças Armadas em todo o território nacional para apoio às medidas deliberadas pelo Governo Federal voltadas para a mitigação das consequências da pandemia de Covid-19.

29. Ainda neste mesmo contexto, editou a Portaria n° 1.272/GM-MD, autorizando, por meio da Diretriz n° 7/GM-MD, de 20 de março de 2020, a execução das ações de apoio para mitigar os impactos da Covid-19 em estreita coordenação com os órgãos de saúde e de segurança pública competentes.

30. O Ministério também ativou em sua sede um Centro de Operações Conjuntas (COC) e um Centro de Coordenação Logística e Mobilização (CCLM), visando a manutenção da consciência situacional e a ligação com órgãos públicos federais.

31. Consoante ressaltado pelo Ministério da Defesa, as ações coordenadas contribuíram significativamente com as ações governamentais para enfrentamento da pandemia, sobretudo, pela eficiente coordenação do emprego conjunto das Forças Armadas, materializado pelas inúmeras atividades de apoio logístico executadas em apoio aos órgãos públicos, tais como o apoio a comunidades indígenas, desinfecção de áreas públicas, barreiras sanitárias, campanhas institucionais de doação de sangue e de cestas básicas e campanhas de conscientização da população dentre muitas outras.

32. Informou-se, ainda, o papel do Hospital das Forças Armadas (HFA) que, consoante exposição à peça 362, como hospital de referência nas atividades de assistência à saúde e na de ensino e pesquisa na Capital Federal, foi preparado para efetuar atendimento médico-hospitalar nos níveis de média e alta complexidade e complementar aos serviços médicos ambulatoriais realizados pelos Hospitais Militares de menor porte localizados em Brasília (Hospital Naval de Brasília; Hospital Militar de Área de Brasília e Hospital de Força Aérea de Brasília).

33. No intuito de transformar o HFA em hospital referência no tratamento da Covid-19, foram executadas diversas ações como a:

33.1 - ativação da triagem respiratória e serviço laboratorial para pacientes com sintomas de síndrome gripal;

33.2 - adequação do Pronto Atendimento Médico (PAM) para realização de triagem respiratória e atendimento de casos não-Covid em áreas diversas;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128473.

33.3 - suspensão de atendimentos eletivos, inclusive cirurgias, nos momentos de pico do número de pacientes acometidos pela Covid-19;

33.4 - transferência de pacientes não-Covid internados no HFA para os outros hospitais militares de Brasília e hospitais privados conveniados pelos fundos de saúde das Forças;

33.5 - modificações no projeto do Laboratório de Biologia Molecular, elevando o nível de Biossegurança de 1 para 2, de forma a possibilitar a realização de exames RT-PCR no HFA;

33.6 - adequação da estrutura para acondicionamentos de corpos Covid-19;

33.7 - treinamento de profissionais de saúde para atender pacientes com Covid-19 em UTIs;

33.8 - reforço nos estoques de EPIs e medicamentos, dado o grande aumento na demanda destes;

33.9 - solicitação de reforço temporário de profissionais de saúde das Forças Armadas ao HFA, nos momentos de ampliação emergencial de leitos Covid-19 para atender a situações de pico do número de pacientes acometidos pela Covid-19; e

33.10 - realização de campanha de vacinação dos colaboradores, incluindo terceirizados, para gripe e Covid-19, seguindo o previsto no Plano Nacional de Imunização.

34. Em 2020 foram atendidos por essa unidade hospitalar 25.340 pacientes na triagem respiratória do Pronto Atendimento Médico, 3.791 pacientes tratados em ambulatório com diagnóstico positivo para Covid-19; e 448 pacientes com diagnóstico positivo para Covid-19 internados no HFA.

35. Em 2021 (até 24 de junho) foram atendidos 16.693 pacientes na triagem respiratória do Pronto Atendimento Médico; 2.850 pacientes foram tratados (parte ainda estão) com diagnóstico positivo para Covid-19; e 552 pacientes com diagnóstico positivo para Covid-19 que foram ou estão internados no HFA.

36. E, consoante explicitado pela unidade, o HFA, mediante diretrizes do Ministério da Defesa, participou de diversas outras atividades como a Operação Regresso, que foi realizada durante o mês de fevereiro de 2020 e teve por objetivo garantir o resgate de 34 brasileiros da Cidade de Wuhan, Província de Hubei, na República Popular da China (RPC), para a Cidade de Anápolis (GO), Brasil, e a realização de atendimentos médicos e testagem para a Covid-19, em apoio à Ação Interministerial no combate à pandemia, em diversas localidades do país.

37. Assim, resta inconteste o grande esforço empreendido e a preciosa contribuição do conjunto das Forças Armadas e do Ministério da Defesa para a sociedade brasileira no combate à pandemia, notadamente, diante do quadro de grandes incertezas e necessidades urgentes no enfrentamento de questão de saúde pública de espectro global, a envolver a segurança e a vida da população em seus múltiplos riscos envolvidos.

VI – Das limitações

38. Com relação aos apontamentos constantes do relatório de levantamento realizado pela SecexDefesa, no entanto, entendo que devam ser vistos com reserva, porquanto houve sérias limitações inerentes ao período *sui generis* vivenciado pela Pandemia, para que a auditoria fosse realizada em profundidade tal que pudesse efetivamente confirmar ou infirmar os apontamentos ali realizados.

39. O relatório produzido e reproduzido na parte inicial desta deliberação fez referências a aquisições de diversos itens relativos a bens ou serviços, como equipamentos e materiais de manobra e

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128473.

patrulhamento, micro-ônibus, manutenção e conservação de bens, aquisições relacionadas com atividades de inteligência, equipamentos de informática, entre outros, os quais foram reputados pela unidade instrutiva como parte de despesas ordinárias e não às extraordinárias esperadas em decorrência de ações de enfrentamento da Pandemia pelas forças militares.

40. Ocorre que a avaliação foi, a meu ver, marcada, fortemente, pela imprecisa aferição da conexão das despesas com as ações de enfrentamento à Pandemia, haja vista que, como resta explicitado no relatório, a título de limitações aos trabalhos, registrou-se que somente com a aplicação de outras técnicas de auditoria, a exemplo de inspeções *in loco* e entrevistas, seria possível obter evidências adequadas e suficientes para atestar a plena utilização dos bens adquiridos em proveito das ações de enfrentamento.

Entretanto, referidas técnicas se mostraram inviáveis de serem aplicadas no presente trabalho.

41. Desse modo, os apontamentos realizados, em sua esmagadora maioria, não estão suficientemente calcados em evidências capazes de conduzir a conclusões de que teria havido aquilo que foi qualificado como desvio da finalidade pretendida com a ação orçamentária.

42. Não é possível, chegar-se a esse juízo sem devida a atestação e verificação do seu efetivo emprego nas plúrimas atividades planejadas ou realizadas. É temerário afirmar desvios de finalidade na aplicação de recursos orçamentários sem as evidências conclusivas de tal ocorrência, por isso devo discordar de grande parte dos apontamentos realizados pela SecexDefesa, nos termos que seguem.

VII – Dos apontamentos e suas fragilidades

43. O primeiro apontamento do relatório, por exemplo, consistiu nos desencadeamentos da Operação Regresso, que se referiu ao apoio à retirada dos nacionais e familiares, devidamente autorizados, da cidade de Wuhan, na China, que manifestaram vontade de regressar ao Brasil diante do isolamento da população daquela cidade, em razão da ameaça à saúde pública causada pelo novo coronavírus, bem assim, de maneira geral, das ações de enfrentamento à Pandemia.

44. A SecexDefesa reconhece que no caso da Operação Regresso, diante da imprevisibilidade e urgência dos procedimentos para o deslocamento dos brasileiros da China para o Brasil, as medidas adotadas foram razoáveis, tendo em vista o que se esperava das autoridades locais. E que não seria possível, diante da urgência das medidas a serem adotadas, proceder a uma avaliação e aprovação clássica nem realizar exame crítico das solicitações de recursos a serem utilizados. Reconhece, também, que em nota técnica realizou-se exame da pertinência de abertura de crédito extraordinário para o custeio de despesas das Forças Armadas no âmbito da "Operação Regresso", a qual concluiu que estavam presentes os requisitos da imprevisibilidade, da urgência, da relevância do tema e da inexistência de recursos previstos na Lei Orçamentária de 2020, o que autorizaria a abertura do referido crédito extraordinário. Porém, critica não ter havido, supostamente, a demonstração da correlação dos bens e serviços adquiridos com os objetivos estabelecidos para a realização da Operação Regresso, reputando esse fato como lacuna informacional.

45. Em que pese reconhecer que controles foram planejados e formalmente estabelecidos para minimizar riscos de desvios na aplicação dos recursos, em relação à finalidade pretendida nos créditos extraordinários, reputa que não foram aplicados adequadamente, **quando essa evidência em realidade não está cabalmente demonstrada nos autos**, haja vista que, como mencionado anteriormente, somente com a aplicação de outras técnicas de auditoria, a exemplo de inspeções *in loco* e entrevistas, seria possível obter evidências adequadas e suficientes para atestar a plena utilização dos bens adquiridos em proveito das ações de enfrentamento.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128473.

46. Esses apontamentos não refletem, a meu ver, evidências firmes de ocorrência das situações indicadas no relatório como possíveis desvios de finalidade, haja vista as argumentações oferecidas pelas Forças.

47. Diante do quadro e dos desafios que se impuseram logo no início de uma questão de saúde tão ampla e tão complexa como não se via há mais de um século, os órgãos envolvidos trataram, desde logo e já no início, da expedição de uma primeira diretriz no uso dos recursos, a Orientação nº 4, de 24 de março de 2020, compreendendo o conjunto de orientações específicas às Forças Singulares quanto à descentralização, acompanhamento, fiscalização e controle dos recursos financeiros, materiais e serviços destinados ao enfrentamento da emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, no sentido de permitir a transparência dos atos de gestão e a fiscalização das despesas.

48. Esse instrumento tratou de forma detalhada da descentralização dos recursos, da governança orçamentária, da execução orçamentária dos recursos descentralizados, da prestação de contas e de modelos de documentos a serem preenchidos pelas Forças Singulares para acompanhar a aplicação dos recursos, planilha de custos e guia de análise de riscos nas contratações e se encontra à peça 48 deste processo.

49. Ainda conforme essa Orientação, estabeleceu-se um Programa de Trabalho, que discorreria sobre as estratégias, metas e indicadores a serem aplicados e as entregas esperadas para a sociedade, conforme a Diretriz Ministerial n° 6/2020/GM/MD, de 18 de março de 2020, do Ministro da Defesa, sendo considerado o instrumento de planejamento, o qual, divulgado às Forças Singulares, via Estado-Maior, viria a ser utilizado na criação dos Planos Internos (PI) no âmbito de cada Força, a fim de auxiliar o acompanhamento da execução.

50. Ainda foi expedida a Orientação nº 5, de 29/4/2020, traçando orientações quanto à prestação de contas, *accountabillity* e transparência (vide peça 49).

51. Em que pese esse conjunto de documentos, a avaliação realizada pela unidade instrutiva foi de que o Ministério da Defesa não teria enviado informações detalhadas sobre seu planejamento e a execução das ações a seu cargo no enfrentamento da pandemia, registrando que a falta de dados mais detalhados a respeito do planejamento realizado e dos resultados esperados poderia indicar deficiência de planejamento, com potencial de impactar na atuação desse ministério e dos Comandos Militares no enfrentamento à pandemia do Coronavírus.

52. Contraditoriamente, todavia, reconheceu que o planejamento a cargo do Ministério pode ter sido dificultado pelas incertezas no tempo da emergência da saúde pública, provocada por um vírus para o qual ainda não havia vacina, nem remédio, condição que dificulta o controle da taxa de contágio e a realização de um diagnóstico, e planejamento mais adequado.

53. Ocorre que, além desse fato, a unidade pareceu esquecer-se de que parte do planejamento é de fato realizado pelas forças singulares em específico, vez que, conforme resposta do Ministério da Defesa, em relação às ações de enfrentamento à pandemia aquele Ministério recebe, diariamente, um relatório de cada Comando Conjunto ativado, reportando as ações planejadas, executadas e as em curso.

54. É, portanto, a meu ver, evidente que houve um planejamento das ações, e o resultado alcançado indica que deve ser reputado adequado diante do ineditismo do quadro situacional de emergência, incluindo nesse a expedição de orientações relativas às preocupações inerentes à *accountability*, de modo que entendo que o planejamento adotado foi adequado à situação apresentada.

55. Quanto às ações de enfrentamento à Pandemia do Coronavírus, o Estado Maior Conjunto das Forças Armadas informou adotar sistemática de avaliação e aprovação dos recursos financeiros

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128473.

solicitados pela apreciação de planilhas de necessidades de recursos, bem como que esses recursos passavam por exame crítico, sofrendo ajustes.

56. A unidade instrutiva, de outro lado, informa que embora tenham sido solicitados documentos comprobatórios, o jurisdicionado não informou como isso se deu nem demonstrou em que situações isso teria ocorrido. Daí extraiu a conclusão de que a partir dos exames das planilhas de necessidades de recursos juntados aos autos, não se observaram sinais de que alguma planilha tenha passado por exame crítico das solicitações e de que nem haveria planilhas alteradas por conta de ajustes, e tampouco consta dos autos ofício ou documento análogo informando às Forças Singulares sobre eventuais ajustes realizados nas planilhas de custos encaminhadas.

57. No entendimento da equipe de acompanhamento, tais documentos constituiriam evidência de que controles foram planejados e formalmente estabelecidos para minimizar riscos de desvios de finalidade na aplicação dos recursos, porém não foram aplicados adequadamente.

58. A meu ver, o exame realizado não conduz à conclusão explicitada no parágrafo antecedente, porquanto a remessa de documentos pode não ter refletido todo o trâmite do processo de aquisição. Não vejo razões para não considerar a afirmação proveniente do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas de que adota sistemática de avaliação e aprovação dos recursos financeiros solicitados pela apreciação de planilhas de necessidades de recursos, bem como que esses recursos passavam por exame crítico, sofrendo ajustes.

59. Para chegar a conclusão adversa, consignada no relatório de levantamento, haveria a equipe que obter e apresentar evidências de que não ocorreu o exame crítico nem os ajustes indicados, mas isso não ocorreu.

60. Ainda em sequência a esses apontamentos, o relatório ora apresentado afirma que no segundo relatório de acompanhamento foi explorado o tema do "desvio de finalidade", momento em que a Unidade Técnica, a partir de amostra elaborada, constatou indícios de irregularidade nas aquisições de bens e serviços, e aprovou a realização de diligência junto aos órgãos fiscalizados para obtenção de esclarecimentos a respeito de algumas aquisições com recursos da Ação 21C0 que apresentavam indícios de "desvio de finalidade".

61. Cabe ressaltar que a unidade instrutiva usou impropriamente o termo "desvio de finalidade" para qualificar eventuais aquisições de bens e serviços supostamente sem correlação com as ações de enfrentamento ao Covid-19 e os créditos extraordinários abertos para esse fim, os quais possuem requisitos especificados na Constituição Federal. Note-se que não se questiona a realização das aquisições, mas, sem evidências, a correlação com as ações de combate à Covid-19.

62. E, em decorrência, consignou, no parágrafo 38, que *"...como será demonstrado neste relatório, desvios de finalidade foram confirmados, o que requer aprimoramento dos controles instituídos para evitá-los"*.

63. Ocorre que, como procurarei demonstrar, diferentemente do apontado no relatório não é possível concluir-se pela ausência de correlação e pela ocorrência dos supostos "desvios de finalidade".

64. Há, de um lado, afirmações das áreas militares de que os bens ou serviços foram empregados nas diversas ações por mim listadas nos tópicos precedentes, e, de outro lado, há afirmações dos auditores responsáveis pelo acompanhamento, em sentido contrário. Porém, novamente há que se considerar que as limitações inerentes aos trabalhos realizados não contribuíram, com evidências de auditoria, para se fazer, peremptoriamente, afirmações dessa natureza.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128473.

65. Repiso que a própria unidade instrutiva registrou limitações em diversas passagens do relatório, nas quais se utilizou desse registro para abster-se de realizar apontamento sobre possível desconexão dos bens ou serviços com seu emprego nas ações de enfrentamento, muito embora em outras não a tivesse efetivamente considerado para fins de produção de suas conclusões. O registro de tais limitações restou de maneira muito clara apontado nos seguintes parágrafos do relatório, além de outros pontos que podem ser ali identificados em leitura mais apurada:

> "127. Acredita-se que somente com a aplicação de outras técnicas de auditoria, a exemplo de inspeções *in loco* e entrevistas, seria possível obter evidências adequadas e suficientes para atestar a plena utilização dos bens adquiridos em proveito das ações de enfrentamento.
>
> 128. Contudo, tais técnicas se mostram inviáveis de serem aplicadas no presente trabalho por dois motivos: a) as limitações impostas pela Portaria TCU 62/2020, a qual suspendeu temporariamente as viagens para missão oficial de autoridades e servidores, salvo situações excepcionais devidamente justificadas (art. 5º, inciso I); b); e a elevada dispersão geográfica dos bens adquiridos com recursos da Ação 21C0 suspeitos de desvios de finalidade."

66. Veja-se, por exemplo, que nos itens 112 a 115 do relatório a unidade aponta que, relativamente à Marinha, foram enviadas as informações referentes aos processos administrativos das aquisições relacionadas aos rádios, *notebooks*, celulares e viaturas para transporte de militares, mas que não teriam sido juntados aos autos informações suficientes para comprovar o uso dos bens nas ações de emergência, os órgãos/entidades beneficiários dos bens adquiridos, a frequência e período do emprego dos bens, bem como se as aquisições visaram à obtenção ou à substituição de bens.

67. E no que tange especificamente aos Rádios APX 2000 as justificativas dadas para as aquisições teriam sido de que houve obtenção dos bens para descontaminação de locais e órgãos públicos e para comunicação entre o Centro de Operações do Comando Conjunto e o Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais, apoiando no combate à Covid-19, mas ao ver da unidade instrutiva essas informações não são suficientes para comprovar que os bens foram utilizados nas situações de emergência, que as quantidades adquiridas eram realmente necessárias e se não teria havido a substituição de equipamentos antigos, mas ainda em uso, por novos, não sendo informada a frequência e o período do emprego dos bens.

68. Questiona, ainda, a real necessidade desses bens e o fato de que poderiam ser substituídos pela aquisição de celulares, que são mais baratos que os rádios comunicadores (itens 118/119). Parece-me uma suposição inadequada.

69. Em que pese esses registros, não encontrei evidências que suportem conclusões dessa natureza, novamente desacreditando o emprego desses bens no uso de ações de combate à pandemia. Ademais, não se pode olvidar que se trata de organização militar, o qual opera sistemas de comunicação próprios e inerentes a atividades militares, ainda que em apoio à calamidade civil por que passamos.

70. Evidentemente que a situação de Pandemia, possuindo caráter temporário, uma vez ultrapassada deixará um legado de bens adquiridos que serão revertidos posteriormente ao exercício das atividades e operações militares rotineiras. E, ainda, há que se considerar que, afinal, não há registro de que os bens foram adquiridos em uso pessoal ou que foram desviados das organizações militares.

71. Além do mais, observo que a análise, nesse específico ponto, se revela subjetiva e imprópria às conclusões de auditoria, eis que devem ser baseadas em evidências. Auditoria deve ser *locus* de conclusões prudentes, ponderadas e embasadas em evidências.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128473.

72. Tanto assim que, mais adiante, contraditoriamente aos apontamentos, conclui-se que haveria indícios, mas que não poderiam ser confirmados, dispensando-se ainda diligências adicionais que pudessem melhor esclarecer ou elidir os apontamentos efetuados, conforme se lê no seguinte trecho a exemplificar essa constatação:

> "126. De todo o exposto, conclui-se que remanescem indícios de desvio de finalidade na realização das despesas em análise (Rádios APX 2000). Todavia, entende-se desnecessárias diligências para obtenção de informações e documentos adicionais, haja vista a percepção de que elas ainda seriam insuficientes para o saneamento das supostas irregularidades em análise.
>
> 127. Acredita-se que somente com a aplicação de outras técnicas de auditoria, a exemplo de inspeções in loco e entrevistas, seria possível obter evidências adequadas e suficientes para atestar a plena utilização dos bens adquiridos em proveito das ações de enfrentamento.
>
> 128. Contudo, tais técnicas se mostram inviáveis de serem aplicadas no presente trabalho por dois motivos: a) as limitações impostas pela Portaria TCU 62/2020, a qual suspendeu temporariamente as viagens para missão oficial de autoridades e servidores, salvo situações excepcionais devidamente justificadas (art. 5º, inciso I); b); e a elevada dispersão geográfica dos bens adquiridos com recursos da Ação 21C0 suspeitos de desvios de finalidade."

73. Igualmente, identifico em diversas outras passagens do relatório conclusões que não podem ser suportadas por evidências do suposto "desvio de finalidade".

74. Aliás, muita reserva deveria aplicar-se à imputação de "desvio de finalidade", em virtude das consequências jurídicas desse ilícito. Em regra, não se pode entender seriamente pela ocorrência de "desvio de finalidade" e dispensar as diligências saneadoras dos fatos.

75. O relatório também registra que as justificativas apresentadas para a aquisição de dois micro-ônibus não seriam suficientes para comprovar que os bens foram empregados nas ações de emergência, diante do que compreende como ausência de registro das ações específicas no emprego desses bens.

76. Todavia, são razoáveis as justificativas para a aquisição desses bens, considerando que muitas das ações realizadas compreenderam deslocamento de militares e apoio logístico, além de ações de desinfecção, entre outras, que importaram em transporte dos militares. A alternativa de realizar a locação de veículos, informada pela equipe de fiscalização, deve ser vista com certa reserva, porquanto não avaliadas as circunstâncias práticas envolvidas nos termos do art. 22, § 1º, da LINDB, nem considerado pela equipe que a inserção do bem ao patrimônio da Marinha poderia contemplar uso mais racional dos recursos, haja vista a motivação/justificativa do ato discricionário de decisão de compra, o qual apontou inclusive redução de custos de locação, trazendo indicativo de que houve avaliação entre compra/locação.

77. No documento de peça 242 há o registro das justificativas da aquisição no qual é informado o seguinte:

> "O Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra (ComFFE) foi incumbido pelo seu Comando Imediatamente Superior (COMINSUP) de planejar o emprego das Organizações Militares que ao ComFFE estão subordinadas, com a formação de Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav), em virtude de fazer frente à ameaça epidemiológica representada pelo novo Coronavírus, no âmbito da Operação COVID-19 que vem assolando a cidade do Rio de Janeiro-RJ, entre outras, que encontram-se sob a jurisdição da Marinha do Brasil da Região Sudeste.
>
> Nesse contexto, verificou-se a necessidade de adquirir 02 (dois) micro-ônibus rodoviários para transporte interestadual dos militares que compõem o GptOpFuzNav em apoio a diversos estados, haja vista, este Comando não dispor de ônibus adequado para transporte de longa distância.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128473.

> Foi constatado que, com a aquisição destes veículos, haverá redução significativa nos custos de locação de ônibus, ora em curso, além de que haverá condições de ser executada permanente 1 descontaminação dos veículos propiciando segurança para cada militar envolvido na devida Operação.
>
> Além disso, ressalta-se que a utilização desse bem terá a finalidade de garantir o desenvolvimento das atividades administrativas e operativas da MB, assim como contribuir para o emprego do Poder Naval na Segurança Nacional e defesa da Pátria, mantendo assim os Meios da MB em condição de plena eficiência para cumprimento das funções Constitucionais."

78. A meu ver, portanto, as justificativas apresentadas são coerentes com o emprego nas ações emergenciais e o eventual apontamento de irregularidade deveria vir acompanhada de evidência de auditoria capaz de apontar que o emprego dos veículos adquiridos não se deu em conformidade com as necessidades que surgiram a partir do quadro de pandemia e de mobilização da Marinha, o que não ocorreu.

79. No tópico II do relatório, intitulado "DAS DILIGÊNCIAS DECORRENTES DO SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (EXAME DOS CASOS SUSPEITOS DE DESVIO DE FINALIDADE)" a unidade instrutiva aponta que no 2º Relatório foram levantadas despesas de aquisições de bens e serviços mais uma vez com suspeitas de "desvio de finalidade", para as quais foram solicitados esclarecimentos das Forças.

80. No entanto, principia o tópico pelo apontamento de que:

> "198. Antes, porém, de examinar as respostas encaminhadas pelos Comandos Militares, é importante reforçar algumas considerações feitas quando da elaboração do acompanhamento anterior (peça 209), que serão úteis ao presente relatório.
>
> 199. Naquela oportunidade, foi observado que a eventual confirmação de casos suspeitos de desvio de finalidade, após apuração junto aos órgãos, poderia permitir a adoção de medidas para evitar sua reincidência bem como para obstar pagamentos relativos a aquisições que ainda não tinham sido liquidadas.
>
> 200. Ainda foi considerado que havia limitação a essa fiscalização, uma vez que não foi possível a ida a campo para checar os registros que comprovariam o vínculo do uso dos bens e serviços adquiridos com as ações de enfrentamento à pandemia do Covid-19. Por isso, cabe ressaltar que não será possível afirmar que as aquisições não identificadas como suspeitas de desvios de finalidades nesta instrução são regulares, que foram ou serão efetivamente empregadas nessas ações de emergência."

81. Veja-se que justamente em razão da limitação à fiscalização não se poderia concluir que as aquisições apontadas se caracterizaram como o "desvio de finalidade", na acepção empregada no relatório. E, ainda, se não há evidência corroborada pela visitação em campo, nem as despesas assim enquadradas pela unidade nem as demais poderiam receber suspeição de que foram ou serão efetivamente empregadas nessas ações de emergência, haja vista a presunção de legitimidade da atividade administrativa dos órgãos da administração pública, sejam civis ou os militares aqui tratados.

82. Em outro ponto do relatório, reputaram-se como suspeitas as aquisições de mobiliários que, ao serem questionados junto à Marinha, se obteve resposta de que (item 208 do relatório) foram utilizados na ativação da Operação Covid-19, buscando atender as demandas de apoio aos órgãos de saúde e de segurança pública e mitigar os impactos à população brasileira causados pela pandemia, **com a criação de dez Comandos Conjuntos, que planejariam o emprego coordenado e integrado dos meios de logística e de inteligência e de comunicações, em apoio aos órgãos de saúde e de segurança pública**, além do Comando Aeroespacial, de funcionamento permanente, em apoio aos demais comandos. E que cada um desses Comandos deveria permanecer em condições de desempenhar as tarefas previstas na Diretriz Ministerial de Planejamento 06/2020, tais como no apoio aos órgãos de segurança pública no controle de acesso de fronteiras, emprego de meios de Defesa Biológica, Nuclear, Química e Radiológica (DBNQR), para descontaminação de material, apoio de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128473.

logística, de inteligência e de comunicações, ligação com os órgãos competentes pelas ações sanitárias, e apoio à triagem de pessoas com suspeita de infecção para posterior encaminhamento aos hospitais.

83. Em que pese essas razões apresentadas efetivamente poderem corresponder à realidade do que se verificou de fato na execução de tais atividades, registrou-se o seguinte, mesmo sem inspeção *"in loco"* por parte dos auditores a fim de certificar os fatos:

> "209. Em todos esses casos, o texto usado para justificar a aquisição foi sempre o mesmo. Não houve informação específica para nenhum dos casos. Observa-se assim que as informações prestadas são insuficientes para comprovar o vínculo das aquisições com as ações de emergência. Por conta dessa não comprovação, há indícios de que esses bens tenham sido comprados prioritariamente para uso habitual da Força.
>
> 210. Ainda no mesmo sentido, as fotos de mesas e cadeiras, de beliches, e de armários de aço também não são elementos de prova de que os referidos bens foram adquiridos para serem empregados no combate ao Covid-19."

84. A análise, portanto, revela-se por demais subjetiva, não confrontando as respostas oferecidas, ou as justificativas apresentadas aos fatos verificados no plano material. Não há, em corroboração a esses apontamentos e conclusões, a coleta de evidências outras, como o resultado de visitas aos locais em que empregados os bens, nem mediante a realização de entrevistas com os gestores e com os participantes das ações de enfrentamento nos locais onde foram designados os bens adquiridos. Não é possível, portanto, chegar-se à conclusão, como se fez, de que os bens teriam sido adquiridos para uso habitual da Força.

85. Certamente que, por se tratar de bem de consumo durável, muitos dos bens adquiridos para uma situação calamitosa e temporária, em que pese se arrastar por mais de um ano, venham a ter vida útil que ultrapasse o período de uso emergencial, e, uma vez incorporado ao patrimônio da Força respectiva, haverá de ser usado habitualmente pelas organizações militares. Mas a checagem do emprego desses materiais deveria ter sido realizada, com verificação no local, no exato momento de sua utilização junto aos comandos das operações realizadas. Só a partir dessa checagem os auditores teriam efetivamente condições de apontar eventuais desvios para usos regulares. Hoje, por exemplo, com o abrandamento dos casos de Covid-19, como reflexos inclusive do esforço de vacinação, muito provavelmente tais bens já seriam revertidos ao patrimônio das Forças, sem embargos de virem a ser novamente utilizados em situação concreta como a vivida anteriormente.

86. Do mesmo modo, questiona o relatório de acompanhamento a aquisição de *videowall*, *notebooks* e computadores, assim como a compra de rádios transceptores (itens 213 em diante do relatório), os quais foram justificados pela Marinha como necessários à ativação de Comando Conjunto, nas atividades de planejamento, coordenação e gerenciamento das ações estratégicas da Operação Covid-19, em atividade externas e internas.

87. Especificamente no que tange aos rádios, a Marinha reportou que foram necessários nas ações de descontaminação, em que havia necessidade de divisão das equipes para atuar nos diversos compartimentos de uma área contaminada, com o líder da equipe encarregado de acompanhar em tempo real todos os seus militares, transmitindo determinações de maneira mais ágil, além de receber informações de qualquer situação. Igualmente, empregados nas Barreiras Sanitárias, para favorecer a transmissão de ordens e informações entre os militares.

88. Novamente, embora sem evidências corroborativas das afirmações, consignou-se no relatório que:

> "218. (...). Nesses itens o que se observou é que as informações prestadas foram insuficientes para comprovar o vínculo entre as aquisições e as ações de enfrentamento à pandemia. Não foi informado

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128473.

especificamente como esses bens seriam usados e quais as contribuições que trariam no combate ao Covid-19. Não há elementos que comprovem o vínculo dessas despesas com os seus objetivos, gerando o risco potencial da ocorrência de desvio de finalidade, e indícios de que os bens tenham sido adquiridos para serem usados nas atividades habituais das Forças."

89. Outra crítica encontrada no relatório referiu-se à quantidade dos bens adquiridos. Todavia, como já mencionado, fez-se tal registro sem a verificação das reais condições de equipamento da Marinha para atender às demandas que se apresentavam, notadamente, no período inicial da Pandemia, de março a dezembro de 2020. Afinal, cada uma das Forças possuía seus próprios equipamentos, não sendo incomum que houvesse unidade militar mais bem equipada que outra.

90. Ocorre que novamente, após tais registros, apontou-se que:

"222. (...) não se observou tamanha magnitude na aquisição de bens de informática para a ativação dos outros nove Comandos Conjuntos.

223. De todo o exposto, conclui-se que remanescem indícios de desvio de finalidade na realização das despesas em análise, pois aparentemente inobservaram os requisitos definidos nas alíneas 'b)' e 'c)' do parágrafo 203 deste relatório. Todavia, entende-se desnecessárias diligências para obtenção de informações e documentos adicionais, haja vista a percepção de que eles ainda seriam insuficientes para o saneamento das supostas irregularidades em análise.

224. Acredita-se que somente com a aplicação de outras técnicas de auditoria, a exemplo de inspeções *in loco* e entrevistas, seria possível a obtenção de evidências adequadas e suficientes para atestar a plena utilização dos bens adquiridos em proveito das ações de enfrentamento.

225. Contudo, tais técnicas se mostram inviáveis de serem aplicadas no presente trabalho, por dois motivos: a) as limitações impostas pela Portaria TCU 62/2020, a qual suspendeu temporariamente as viagens para missão oficial de autoridades e servidores, salvo situações excepcionais devidamente justificadas (art. 5º, inciso I); b); e a elevada dispersão geográfica dos bens adquiridos com recursos da Ação 21C0 suspeitos de desvios de finalidade."

91. Semelhantemente, para o Exército, foram apontadas despesas suspeitas com a aquisição de Aeronave Teleguiada – *Drone mavic mini*, Aparelhos de Medição e Orientação, Aparelhos e Utensílios (*Self Contained, carrier; Self Contained*, PWR e aparelhos de ar condicionado) *Softwares*/Programas de Computador, Computadores, equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto, televisores, e muitos outros cujas justificativas apresentadas, como aquelas relativas à equipagem dos centros de comando da operação ou de pessoal, foram reputadas insuficientes pela equipe da SecexDefesa.

92. O mesmo se verifica em relação à Aeronáutica, em relação à qual foram apontadas suspeitas de não aderência das despesas realizadas com equipamentos de manobra e patrulhamento às ações de combate à pandemia e, consequentemente, com os créditos extraordinários abertos, em que pese o trabalho realizado não ter sido aprofundamento com o emprego de técnicas de auditoria capazes de efetivamente trazer evidências que suportassem as conclusões apresentadas.

93. Ao final do relatório constam anexos reunidos em tabelas a partir das quais a SecexDefesa aponta um conjunto de bens ali discriminados, por unidade militar, para os quais aponta duas situações:

93.1 - "desvios de finalidade" confirmados, que totalizaram a quantia de R$ 4.159.373,67; e

93.2 - outras situações em que haveria pendência de comprovação de correlação e utilização das despesas analisadas com as ações de enfrentamento à Covid, representando um total de R$ 9.689.736,19, conforme detalhamento constante dos Anexos 1 a 4.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128473.

94. Para essa última situação a unidade propõe recomendação aos órgãos de controle interno das Forças Singulares, e à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa que realizem suas apurações, conforme detalhamento realizado nos Anexos 1 a 4, representando a este Tribunal, se for o caso.

95. Para a primeira, propõe dar ciência aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica de que foi constatado "desvio de finalidade" na realização das despesas discriminadas nos Anexos 5 a 7 do relatório, por inobservância dos requisitos para aplicação de recurso oriundo de crédito extraordinário previstos no art. 167, § 3º, da Constituição Federal, de forma a possibilitar a apuração interna de eventuais falhas funcionais dos agentes envolvidos nas aquisições, além de outras medidas alvitradas em estrita correspondência com esses apontamentos.

96. Devido às limitações já apontadas aos trabalhos deste acompanhamento por parte da SecexDefesa, penso que não possam ser acolhidas as proposições, porquanto os apontamentos carecem de evidências robustas de maneira a conferir grau de certeza suficiente para conclusões dessas naturezas.

97. Ademais, devo registrar os comentários dos gestores a respeito delas, muitos dos quais já contemplam, antecipadamente, e em suas ações, eventuais medidas de aprimoramento dos controles e eventuais verificações da aderência das aquisições aos objetivos colimados pelos créditos orçamentários, consoante os seguintes trechos do apêndice ao relatório:

> "**Comando do Exército, ref. Ofício 6784/2021, peça 283**
>
> (...)
>
> 26. O DGP informou ao EME (peça 283, p. 7) que não havia comentários a apresentar, tendo em vista que suas justificativas anteriores foram acolhidas por este Tribunal, conforme consta do parágrafo 390 do relatório preliminar à peça 266.
>
> 27. O Comando Logístico (Colog) do Exército, por sua vez, disse que não seriam necessários novos esclarecimentos sobre o assunto e acrescentou que ocorrerá a revisão da Diretriz de Custeio Logístico das Operações, visando o cumprimento de futuro acórdão do TCU (peça 293, p. 6).
>
> 28. Já o Coter (peça 293, p. 3-4) esclareceu que fez recomendação aos C Mil A, Colog e CIE para apuração dos possíveis desvios de finalidade nas aquisições apontadas no parágrafo 510 do relatório de acompanhamento, devendo-se demonstrar, por meio de inspeções *in loco*, a estrita utilização dos bens e serviços adquiridos em proveito das ações de enfrentamento à pandemia, apurando-se ainda eventuais falhas funcionais dos agentes, quando for o caso, materializando-se a correta destinação dos bens por meio de fotos, filmagens, relatórios de uso etc.
>
> 29. O Coter também orientou que as Unidades Gestoras Executoras (UGE) dos recursos da Ação 21C0 deveriam adotar as seguintes medidas de controle:
>
> a) lançamento semanal nos Sumários Diários de Situação da Operação Covid-19, no item 13-D10-Administração Financeira, dos empenhos realizados pelas UGE, relacionando-se as aquisições, quanto a sua natureza e quantitativo, com as atividades correntes ou futuras da operação em curso, para análise pelo C Mil A e pelo Coter;
>
> b) reiteração da necessidade do acesso pelos D-10 dos Comandos Conjuntos ao Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG), a fim de observar a movimentação dos recursos da Ação 21C0, em especial dos recursos inscritos em Restos a Pagar, e daqueles eventualmente descentralizados no ano de 2021, com vistas a determinar o cancelamento da execução de despesas que não atendam às finalidades estabelecidas pela Diretriz para Obtenção e Recuperação das Capacidades para a Operação Covid-19 e para o Custeio das Operações."

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128473.

98. Por seu turno, o Comando da Marinha trouxe informações oriundas do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (peça 295, p. 10), que relatou que os bens mencionados eram considerados como equipamento individual básico de combate (EIBC) do fuzileiro naval, estando estritamente correlacionados com as ações realizadas no enfrentamento à pandemia, em atividades de segurança portuária, de controle de acesso, de revista de pessoas, veículos e embarcações, de segurança de instalações, entre outras.

99. Acerca das barracas modulares e cordas trançadas informou-se que as aquisições foram motivadas para ampliar a capacidade de emprego do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) para o enfrentamento da pandemia em postos de triagem e em hospitais; no atendimento aos apoios externos à MB; e em atividades de combate à pandemia relacionadas à Família Naval.

100. Os reservatórios flexíveis para água foram adquiridos para uso civil para o transporte de soluções descontaminantes, para serem utilizadas em conjunto com o equipamento para descontaminação e para o recolhimento de resíduos contaminados, de locais como a Estação de trem da Central do Brasil, a Central das Barcas e outras grandes áreas. Foram comprados visando preservar os equipamentos similares existentes na Força, pois o uso desses bens na pandemia poderia inviabilizar o uso posterior, pelas possíveis contaminações.

101. Os sacos de transporte, por sua vez, foram utilizados pelos militares para transportar seus equipamentos e materiais, quando em operação fora da área de aquartelamento em período superior a cinco dias. Segundo as informações da Marinha, as quantidades antes existentes nas Unidades atenderiam as atividades de aprestamento previstas anualmente, mas devido à pandemia novos EIBC foram adquiridos e segregados para minimizar os riscos de contágio. E em complemento, informou que o Corpo de Fuzileiros Navais, para preservar sua capacidade operacional frente ao desafio da pandemia, manteve o seu Programa Geral de Adestramento em paralelo às ações de combate à Pandemia, e precisou se equipar adequadamente, de modo que para o adestramento foi empregado o material já disponível, enquanto que para o combate à Covid-19, novos materiais referidos precisaram ser adquiridos, pois os bens empregados nas descontaminações precisavam ser segregados daqueles do adestramento, por conta da constante higienização. Outros diversos itens questionados foram utilizados nas embarcações utilizadas nas ações de combate à Pandemia.

102. O Cenciar, por sua vez, conforme registro constante do Apêndice, quanto à Aeronáutica, informou *"20. (...) que realizou gestões junto ao Comando-Geral de Pessoal, para verificar os apontamentos constantes do Relatório de Acompanhamento, bem como para aprimorar os controles necessários para minimizar riscos relacionados ao desvio de finalidade dos recursos da Ação 21C0"*.

103. E o Estado Maior Conjunto das Forças Armadas informou que foi alterada a planilha do Anexo G, incluindo-se a coluna "J" na referida planilha, de forma a demonstrar a correlação das aquisições dos bens e serviços com as ações de emergência do Covid-19, conforme arquivo *excel* em anexo, bem assim a que foi confeccionado um *check list* contendo questionamentos objetivos que deverão acompanhar as solicitações formais de descentralização de créditos realizadas no âmbito interno do Ministério da Defesa, conforme arquivo *word* em anexo, medidas essas realizadas em acolhimento às recomendações constantes do relatório preliminar encaminhado.

VIII – Dos encaminhamentos deste Relator

104. De tudo o quanto exposto, entendo que é suficiente a remessa de cópia desta deliberação para ciência dos referidos órgãos, os quais já estão adotando as medidas necessárias de aprimoramento e verificação de controles internos e de suas aquisições.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128473.

105. No que tange às medidas propostas no relatório de acompanhamento, penso que deva ser dirigida apenas recomendação ao Comando do Exército com vista a que, em benefício do aperfeiçoamento da transparência, e em cumprimento ao § 2º do art. 4º da Lei 13.979/2020, publique os dados sobres as aquisições com recursos da ação 21C0 e com recursos de eventuais outras ações orçamentárias voltadas ao enfrentamento da pandemia, na página oficial do Exército na *internet*, incluindo as ações porventura realizadas.

106. A Marinha (https://www.marinha.mil.br/combate-ao-covid19), com maior grau de organização, e a Aeronáutica (https://www.fab.mil.br/operacaocovid19/) já o fazem em página específica na *internet*, consoante registrado no relatório.

107. Quanto aos demais apontamentos realizados, em razão do precário conjunto de evidências de auditoria capazes de conduzir à efetiva conclusão indicada no relatório e às proposições alvitradas, deixo de acolhê-los, até porque, como já me referi, os órgãos militares já estão adotando as medidas necessárias de aprimoramento e verificação de controles internos e de suas aquisições.

Ante o exposto, e com vênias por divergir da SecexDefesa quanto aos diversos encaminhamentos alvitrados, manifesto-me por que o Tribunal aprove o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 24 de novembro de 2021.

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128473.

ACÓRDÃO Nº 2815/2021 – TCU – Plenário

1. Processo TC 018.916/2020-1.
2. Grupo II – Classe V – Assunto: Relatório de Acompanhamento.
3. Interessados/Responsáveis: não há.
4. Órgãos/Entidades: Comando da Aeronáutica; Comando da Marinha; Comando do Exército; Ministério da Defesa.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa).
8. Representação legal: não há.

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Acompanhamento da execução das atividades de enfrentamento da Pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Ministério da Defesa e dos Comandos Militares, buscando identificar riscos e contribuir para a melhoria do ambiente de controle, com foco nas ações logísticas promovidas pelo Ministério da Defesa e pelos Comandos Militares em apoio a todas as esferas de governo,

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. recomendar ao Comando do Exército que em benefício do aperfeiçoamento da transparência publique na página oficial do Exército na *internet* os dados sobre as aquisições com recursos da ação 21C0 e com recursos de eventuais outras ações orçamentárias voltadas ao enfrentamento da pandemia, incluindo as ações realizadas, consoante disposto no § 2º do art. 4º da Lei 13.979/2020, com redação dada pela Lei 14.035, de 11 de agosto de 2020;

9.2. dar ciência deste Acórdão:

9.2.1. ao Ministério da Defesa;

9.2.2. ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas;

9.2.3. ao Hospital das Forças Armadas;

9.2.4. aos órgãos de controle interno das três forças singulares e do Ministério da Defesa; e

9.2.5. aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e

9.3. restituir o processo à SecexDefesa para a continuidade das atividades de acompanhamento a serem realizadas.

10. Ata n° 46/2021 – Plenário.
11. Data da Sessão: 24/11/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2815-46/21-P.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128475.

13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho.

(Assinado Eletronicamente)
ANA ARRAES
Presidente

(Assinado Eletronicamente)
AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68128475.